



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP



BASES DE LICITACIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

LPN-019-2025-AdP

"ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

LIMA - PERÚ

2025

8

CONTENIDO

CAPITULO I: DISPOSICIONES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN	4
1. DEFINICIONES	4
2. ANTECEDENTES	7
3. OBJETIVO	7
4. ENTIDAD CONVOCANTE	7
5. DOMICILIO LEGAL	7
6. BASE LEGAL	7
7. ALCANCE DEL PROYECTO	7
8. MONTO MÁXIMO DEL PRESUPUESTO	13
9. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN	13
10. PLAZO	13
11. ACERCA DEL COMITÉ DEL CONCURSO	13
CAPITULO II: REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS A SER EVALUADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN	15
1. REQUISITOS PARA SER POSTOR	15
2. CONDICIONES APLICABLES A LOS CONSORCIOS	15
3. IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR	16
4. EXPERIENCIA DEL POSTOR	18
CAPITULO III: DEL PROCESO DE SELECCIÓN	19
1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN	19
2. CONVOCATORIA	19
3. PUBLICACION DE LAS BASES	20
4. INSCRIPCION DE POSTORES	20
4.1. Inscripción en el "Registro de Proveedores" de AdP:	20
4.2. Inscripción en el "Registro de Participantes" del Proceso de Selección:	20
5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS	21
6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS	21
7. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS	21
7.1. Identificación de propuestas	22
7.2. Contenido de la Propuesta Técnica- Sobre N°1:	23
7.3. Contenido de la Propuesta Económica- Sobre N° 2:	26
7.4. Consideraciones que los Postores deberán tomar en cuenta al momento de elaborar sus propuestas:	27
8. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	28
9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS	32

9.1.	Evaluación de Propuestas Técnicas · Sobre N°1	33
9.2.	Acto Público Virtual N°2: Apertura de Sobres N°2: Propuesta Económica	35
10.	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	35
11.	CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO	36
12.	SUSPENSION, EXTENSION, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	37
13.	ANULACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	37
14.	DECLARACIÓN DE CONDICIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.....	37
15.	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	37
16.	NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL SERVICIO	38
17.	ADELANTO DIRECTO.....	38
18.	PRESENTACIÓN DE FACTURAS	39
19.	FORMA DE PAGO.....	40

CAPITULO IV: CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES N° CSEV-112-2025.....	41
CAPITULO V: FORMATOS Y ANEXOS.....	74



9

CAPITULO I: DISPOSICIONES Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. DEFINICIONES

En las presentes Bases y para efectos del presente Concurso, los términos cuyas primeras letras estén consignadas en mayúsculas, tendrán el significado siguiente:

- 1.1. "AdP" se refiere a Aeropuertos del Perú S.A., titular de la concesión otorgada por el Estado Peruano bajo la modalidad de cofinanciada, en mérito del Contrato de Concesión
- 1.2. "Aeropuerto": Significan los Aeropuertos de las ciudades de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.
- 1.3. "Anexo(s)": Es(son) el(los) documento(s) que se adjunta(n) a las Bases con el objeto de definir y precisar el alcance de la contratación objeto del Proceso de Selección.
- 1.4. "Autoridad Gubernamental": Significará el gobierno central; los gobiernos regionales y/o locales; las municipalidades departamentales, provinciales y distritales, incluyendo cualquiera de sus dependencias y agencias; los entes que conforman la Administración Pública peruana conforme a la Ley N° 27444; el Poder Judicial peruano, incluyendo cualquiera de sus dependencias y agencias; y/o cualquier ente, entidad u organismo que conforme a las Leyes y Normativa Aplicables, ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos y/o judiciales respecto de los ciudadanos personas naturales y/o jurídicas de la República del Perú.
- 1.5. "Bases o Bases de Concurso": Se refiere al presente documento denominado "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes", incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios. Lo previsto en las Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios será automáticamente de aplicación al Proceso de Selección. En este sentido, la absolución de las consultas se incorporará de manera automática a las Bases por lo que no será necesario que el Comité de Proceso de Selección emita un documento adicional a la Circular a fin de incorporar los cambios y/o modificaciones hechas a las Bases y sus Anexos.
- 1.6. "Bienes": Significan los equipos y demás detallados en el Expediente Técnico, los cuales el Postor Ganador deberá entregar a AdP cumpliendo con el Expediente Técnico.
- 1.7. "Buena Pro": Es el acto formal de adjudicación de la Adquisición que será concedido a favor del Postor Ganador como resultado del Proceso de Selección.
- 1.8. "Circular(es)": Constituye el único medio de comunicación válido para efectos del Proceso de Selección a través del cual el Comité del Concurso se contactará formalmente con los Postores para efectos de dar o solicitar cualquier tipo de información relativa a cualquier aspecto de aplicación general vinculado al Proceso de Selección, incluyendo la modificación de las Bases y de sus Anexos. Las Circulares serán publicadas en nuestra página web www.adp.com.pe en la ruta: Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP. Las Circulares presentarán una enumeración correlativa e incluirán un encabezado o anotación en la cual se señale claramente que se trata de este tipo de comunicación.

- 1.9. "Comité del Concurso": Es el grupo de profesionales y técnicos designados por AdP y un representante del MTC, que se encargará de evaluar la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica presentadas por los Postores, adjudicar la Buena Pro, así como, en general, decidir sobre cualquier asunto concerniente al Concurso.
- 1.10. "Comprobantes electrónicos": Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de comprobante de pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos tributarios). La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT.
- 1.11. "Concurso" o "Proceso de Selección": Se refiere a la Licitación Pública Nacional **LPN-019-2025-AdP**.
- 1.12. "Contrato": Es el documento a ser suscrito entre AdP y el Postor que resulte ganador del Presente Proceso de Selección, para la Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, el mismo que se adjunta en el Capítulo IV de las presentes Bases. Para efectos de esta definición el término "Contrato" no solo se refiere al documento previsto en el Capítulo IV de las presentes Bases, sino que además comprende los anexos listados en dicho documento.
- 1.13. "Contrato de Concesión": Es el Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, firmado entre AdP y el Estado Peruano a través del MTC el 11 de diciembre de 2006, el mismo que junto con sus anexos y adendas resulta aplicable -en lo que fuera pertinente- al Concurso.
- 1.14. "Cronograma del Concurso": Es el Cronograma aplicable al Concurso el mismo que, como parte de las Bases, podrá ser modificado por el Comité del Concurso. La modificación del Cronograma del Concurso será puesta en conocimiento de los Postores mediante Circular publicada hasta el mismo día del Concurso.
- 1.15. "Días" o "Días Calendario": Son los Días comprendidos entre el lunes y el domingo.
- 1.16. "Días Hábiles": Son los Días calendario diferentes a sábado, domingo o cualquier feriado oficial declarado como tal para la ciudad de Lima, incluyendo los días en los cuales los bancos en esta ciudad no tengan la obligación de estar abiertos al público. Los feriados de medio día se considerarán Días feriados para estos fines.
- 1.17. "Entregables": Son los documentos que el Postor Ganador deberá elaborar y entregar a AdP para su aprobación, cuyo listado consta en el numeral 7.7 del Capítulo I de las Bases de Concurso.
- 1.18. "Expediente Técnico": Es el AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B aprobado por el MTC mediante Oficio N° 0288-2025-MTC/12 remitido a AdP con fecha 13.08.2025, el cual contiene las especificaciones técnicas, las cantidades, las ubicaciones de entrega de los Bienes, los valores referenciales, el plazo de entrega de los Bienes, entre otra información relevante para el Proveedor y forma parte de las Bases como Anexo AC II.
- 1.19. "Leyes y Normativa Aplicables": Significa todas las disposiciones legales de cualquier rango o nivel, emitidas en la República del Perú por cualquier Autoridad Gubernamental competente, que resulten aplicables al Contrato en caso de vacío o con fines complementarios, así como aquellas disposiciones y especificaciones que pueda dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente y que serán de

observancia obligatoria para las Partes. Para efectos de esta definición, el término Leyes y Normativa Aplicables incluirá las Normas Técnicas Peruanas, las Especificaciones Técnicas aplicables al Contrato, así como el Contrato de Concesión, sus anexos y adendas.



- .20. "MTC": Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del país, que actúa como representante del Estado de la República del Perú en el Contrato de Concesión.



- 1.21. "OSITRAN": Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. Cumple con las funciones establecidas en el presente Contrato, en la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad que lo sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar el cumplimiento de las obligaciones de AdP establecidas en el Contrato de Concesión, así como las condiciones de la adquisición conforme a las Bases del Concurso.



- 1.22. "Postor": Es la persona jurídica nacional o extranjera o el consorcio debidamente inscrito, que cumple con presentar en las fechas establecidas en el Cronograma del Proceso de Selección, la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, observando las formalidades y condiciones exigidas en las Bases.

- 1.23. "Postor Ganador": Es el Postor que resulta adjudicatario de la Buena Pro en mérito al cumplimiento de la Propuesta Técnica y a la presentación de la Propuesta Económica más baja.

- 1.24. "Propuesta Económica": Es la documentación que deberá ser presentada por los Postores en el "Sobre N° 2: Propuesta Económica" cumpliendo los requisitos y condiciones indicados en las Bases.

- 1.25. "Propuesta Técnica": Es la documentación que deberá ser presentada por los Postores en el "Sobre N° 1: Propuesta Técnica" cumpliendo los requisitos y condiciones indicados en las Bases.

- 1.26. "Proveedor": es el Postor Ganador del Concurso, que cumple, a satisfacción de AdP, con los requisitos establecidos en las Bases para la formalización del Contrato y que será el responsable de la ejecución correcta y oportuna del Alcance de la Contratación.

f

- 1.27. "Representante del Postor para el Proceso de Selección": Es (son) la (las) persona(s) natural(es) debidamente acreditada(s) por el Representante Legal del Postor mediante la carta de acreditación adjunta en las Bases (Formato C), que cuenta con facultades suficientes para intervenir en los actos públicos del Proceso de Selección.

- 1.28. "Representante Legal del Postor": es (son) la (las) persona(s) natural(es) con poderes debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). En caso el Postor sea un consorcio, se considerará Representante Legal del Postor a la(s) persona(s) designada(s) en el Formato N° 04, el que deberá ser suscrito por los representantes de los consorciados que cuentan con facultades suficientes para celebrar contratos de consorcio, nombrar al representante legal del consorcio y otorgarle las facultades detalladas en el siguiente párrafo.

El Representante Legal del Postor deberá contar con facultades suficientes para: (i) intervenir en el Concurso y suscribir la documentación correspondiente, incluyendo de modo expreso la facultad de suscribir el Contrato de Obra, (ii) formular la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, (iii) ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de las Bases, Términos de Referencia y del Contrato de Obra. De tratarse de un consorcio, además de las facultades precisadas el Representante Legal(es) del Postor o apoderado común deberá contar con poderes suficientes para: (1) endoso de títulos

valores; (2) cesión de derechos; (3) compra y venta de bienes; (4) operaciones de confirming en calidad de proveedor; y, (5) operaciones de descuento".

- .29. "Requisitos Técnicos Mínimos": Son los estándares mínimos exigidos por AdP y que están establecidos en el Capítulo II de las Bases. Estos requisitos deberán ser cumplidos por los Postores a fin de poder pasar a la evaluación económica.

2. ANTECEDENTES

No aplica.

3. OBJETIVO

La presente convocatoria tiene como objetivo seleccionar al Postor Ganador a fin de que se encargue del suministro, instalación, capacitación, pruebas y puesta en marcha de los Bienes en los Aeropuertos bajo el incoterm DDP (Delivery Duty Paid).

4. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)
RUC N°: 20514513172

5. DOMICILIO LEGAL

Jr. Doménico Morelli, 110 Of 501 San Borja, Lima - Perú

6. BASE LEGAL

El presente proceso de selección se rige exclusivamente por las condiciones establecidas por el Contrato de Concesión y las Bases.

7. ALCANCE DEL PROYECTO

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo con el Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B.

1.2. LUGAR DE ENTREGA DE BIENES

Los Bienes deberán ser entregados, probados y puestos en marcha en los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, en las zonas designadas y aprobadas por AdP.

Los Aeropuertos designados para la entrega de los Bienes son:

ÍTEM	AEROPUERTO	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO
1	Cajamarca	Av. Hoyos Rubio S/N, Distrito de Baños del Inca, Cajamarca.	Cajamarca
2	Chachapoyas	Av. Aeropuerto s/n- Chachapoyas.	Amazonas
3	Iquitos	Av. Jose Abelardo Quiñones, km 6. Iquitos.	Loreto

4	Pisco	Calle Ica Cdra. 6 s/n – San Andrés – Pisco.	Ica
5	Piura	Av. Corpac 274, Distrito de Castilla, Piura.	Piura
6	Talara	Talara Alta s/n, Pariñas.	Piura
7	Tarapoto	Av. Aviación 662 – Barrio Huayco – Tarapoto.	San Martín
8	Trujillo	Av. Aviación s/n Huanchaco – Trujillo	La Libertad
9	Tumbes	Carretera Panamericana Norte km 1276 - Tumbes.	Tumbes

1.3. CONSIDERACIONES GENERALES

- Todos los Bienes ofertados deben ser de reciente fabricación (máximo 18 meses a la fecha de la presentación de su propuesta), ser nuevos, con acceso a repuestos dentro del mercado nacional e internacional y en ningún caso se aceptarán bienes reprocesados o reparados. El postor ganador deberá presentar la documentación correspondiente como parte de la lista de entregables solicitados en el numeral 7.7 ENTREGABLES de las Bases de Concurso.
- El postor ganador deberá de considerar, como parte de la entrega del equipamiento, todo elemento, mecanismo o accesorio necesario para la pre-operación (puesta a punto, verificación o calibración) cada vez que requiera el equipo, así como en la operación del mismo, por parte del operador
- El postor ganador podrá utilizar su propia flota y/o subcontratar el traslado del equipamiento adjudicado, sin embargo, será el único responsable de cumplir con la entrega de los bienes en los aeropuertos de destino correspondientes, no pudiendo transferir esa responsabilidad a los transportistas, subcontratistas, otras entidades o terceros en general.
- El proveedor debe de considerar como parte de su propuesta el manipuleo, carga, descarga, almacenamiento y custodia de todos los insumos, consumibles, herramientas, equipos, mano de obra, y supervisión que sea necesario para una correcta y completa ejecución del servicio.
- AdP verificará los Bienes entregados por el Postor Ganador, los cuales deberán ser transportados y entregados en buen estado en cada Aeropuerto.
- Los costos referidos a viáticos, hospedaje y traslado interno del personal del Postor Ganador durante el tiempo de la ejecución del proyecto, así como todo lo necesario para la entrega, pruebas, hasta la liquidación del proyecto (cierre de atención), deberá ser asumido por el Postor Ganador y sin ningún cargo para AdP. Así también deberá incluir en su propuesta todos aquellos elementos que aun cuando no son mencionados expresamente, son indispensables para el correcto funcionamiento y operación de los Bienes.
- El postor ganador deberá de tener la capacidad de gestionar o atender los servicios o trabajos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo que pudieran requerir los equipos.
- El manual de usuario u operador deberá ser a colores, en idioma español, y ser entregado por cada Equipo en la sede durante la puesta en marcha. Adicionalmente dicho manual también podrá ser presentado en blanco y negro siempre y cuando sea original del fabricante.
- El postor ganador deberá contar con oficinas en Lima o provincias del Perú para atención de soporte y garantía.
- Previo a realizar el embalaje de los Bienes que serán reemplazados, el proveedor deberá coordinar y validar con el Gerente de Aeropuerto cuales son los Bienes que serán embalados. Preparando un informe con la siguiente información: marca, modelo, número de serie, número de Inventario AdP, etc. Para el embalaje considerar que serán cubiertos con cobertor funda y/o lona a medida impermeable, con protección UV, tela interior antirayaduras, resistente al rasgado y para uso exterior

para cada torre de iluminación que será reemplazada. Este tipo de lona y/o funda también deberá ser considerado para las nuevas torres de iluminación adquiridas.

- El proveedor deberá presentar un informe con un panel fotográfico de los Bienes que han sido embalados. Se deberán tomar fotos a las etiquetas de cada uno de los Bienes que se van a embalar.
- El proveedor deberá filmar la etapa de almacenaje de los Bienes que van a ser reemplazados.

1.4. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

- El postor ganador, previo a la puesta en marcha, deberá realizar todas las pruebas operacionales necesarias a todos los bienes suministrados, para así garantizar el correcto funcionamiento de los componentes y/o subsistemas propios del bien. Para estas pruebas, en caso de ser necesario, el postor ganador deberá suministrar (sin costo adicional para AdP) todos los insumos o consumibles necesarios para tal fin.

- El Proveedor deberá realizar como mínimo las siguientes pruebas:

1. Evaluación de la estructura del equipo (pernos fijos y seguros, funcionamiento de las puertas, correcto sellado de las puertas, correcta elevación del mástil)

2. Evaluación del motor

- 2.1 Revisión de todos los filtros (aceite, combustible, aire)
- 2.2 Niveles óptimos de aceite, refrigerante, combustible
- 2.3 Nivel y correcta conexión de la batería
- 2.4 Cables conectados
- 2.5 Evaluar si el equipo presenta fuga de aditivos
- 2.6 Revisar la correa del ventilador
- 2.7 Revisar los protectores del ventilador, correcta fijación
- 2.8 Arranque del motor

3. Evaluar el sistema eléctrico

- 3.1 Correcto funcionamiento del panel de control, verificar parámetros en el módulo de control, códigos de error o alarmas
- 3.2 Conecto conexionado de los cables
- 3.3 Prueba de funcionamiento de los interruptores de las lámparas
- 3.4 Verificación de la toma industrial
- 3.5 Pruebas de funcionamiento de las pantallas led

4. Evaluar luces traseras

- 4.1 El enchufe macho deberá estar conectado al enchufe hembra del vehículo para el uso del sistema de luces de la torre, este permitirá que se pueda visualizar 3 colores, las luces prenderán a las acciones del vehículo para frenar, indicar retroceso o índices para voltear.

- Entre las actividades mínimas a realizar, se deberá incluir al menos una inspección visual general del equipo, verificación de la integridad estructural del mástil y del chasis, revisión del cableado y conexiones visibles, comprobación de que el equipo no presente ruidos, vibraciones ni condiciones anormales durante su operación, verificación del nivel de carga de la batería y del correcto funcionamiento de los mandos y controles del equipo, así como cualquier otra actividad de verificación final recomendada por el fabricante para este tipo de equipo.
- Toda prueba deberá ser en presencia de al menos un representante autorizado por AdP y ser documentada.

- Los Postores deberán considerar que el período de prueba no extiende el plazo máximo de entrega de los Bienes de 180 días calendario.
- Al finalizar este periodo, se deberá elaborar un "Acta de conformidad técnica-operativa" por los equipos suministrados, la misma que deberá contar con la firma del responsable en turno del aeropuerto, pudiendo ser el Gerente de Aeropuerto, Jefe de Servicios Operacionales o Jefe de Seguridad (según sea el caso del Aeropuerto).
- En caso los equipos presenten problemas después de las pruebas realizadas, el postor ganador deberá identificar el problema y corregir los defectos revelados durante la prueba del equipo y volver a probarlo hasta que todas las fallas estén corregidas dentro de un plazo determinado entre el Postor Ganador y AdP, el cual no debe afectar el cronograma principal.
- Todas las pruebas deben ser documentadas y finalmente compartidas según lo indicado en el listado de entregables.

1.5. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

Se deberá proporcionar una capacitación teórica - práctica para el personal designado por AdP para la operación y mantenimiento del equipamiento en cada aeropuerto. Esta capacitación tendrá las siguientes condiciones:

- a) El tiempo requerido total será lo necesario para cubrir el íntegro del temario de la capacitación, la misma que tendrá parte teórica y práctica, no debiendo ser más de 01 hora académica por día.
- b) Deberá ser realizada en cada Aeropuerto. El Proveedor deberá costear con todos viáticos y alojamientos de su personal
- c) La formación deberá impartirse y concluir antes de la fecha límite de entrega de los equipos.
- d) El postor ganador deberá de presentar su propuesta de Temario y/o índice de la capacitación y/o entrenamiento, indicando el tiempo de duración estimado por sesión y número de sesiones, la misma que deberá ser consensuada o validada previamente por AdP.
- e) Deberá ser dictada en idioma español.
- f) El postor ganador deberá proporcionar los materiales didácticos necesarios para todos los participantes.
- g) Se debe considerar una capacitación de identificación de partes, componentes o subsistemas del bien, principio de funcionamiento, así como la identificación de anomalías básicas y soluciones a nivel usuario, procedimiento de uso del equipo, e incluso labores de limpieza y desinfección del equipo (a nivel usuario).
- h) El encargado de la capacitación deberá tener las competencias necesarias (acreditado por Fábrica o por el Postor Ganador). La misma que será validada previamente por AdP.
- i) El postor ganador deberá elaborar un registro de asistencia con los nombres completos, número de documento de identidad y firmas de cada uno los participantes de dicha capacitación. Este registro de participantes deberá ser firmado y sellado por el responsable en turno del aeropuerto, este registro deberá ser presentado a AdP como parte de los documentos (cierre de intervención).
- j) Deberá entregarse un certificado o constancia de capacitación a cada uno de los participantes, la cual deberá ser remitida junto con los documentos Entregables (cierre de intervención).
- k) Se deberá realizar en el horario disponible por personal de AdP (a ser coordinado antes de la entrega en cada destino final) y no afectar la atención a las operaciones del aeropuerto.

1.6. GARANTÍA Y POST VENTA

- a) Postor Ganador tendrá la obligación de otorgar a AdP una garantía de fabricación de los Bienes por un tiempo de treinta y seis (36) meses, contados desde la firma "Acta de conformidad técnica-operativa" en cada destino final (aeropuerto). Durante este período, el Postor Ganador deberá cubrir defectos de fabricación de los Bienes, cambio de repuestos y partes de los Bienes que fueran necesario para garantizar el óptimo funcionamiento de éstos, así como el reemplazo y sustitución de los Bienes por otros de igual calidad y/o características previstas en el Expediente Técnico. A fin de garantizar la garantía requerida, el postor ganador deberá de asumir el mantenimiento preventivo (por el tiempo que dure la garantía) del equipamiento ofrecido.
- b) La Garantía requerida, en caso aplicarse, deberá de incluir todo costo asociado a su ejecución, mano de obra, viáticos, costo de fletes, seguros, almacenajes, tramites repuestos y cualquier actividad o suministro necesario para que toda la unidad se encuentre 100% operativa, sin costo alguno para AdP.
- c) El servicio de mantenimiento preventivo a considerar será por un periodo de treinta y seis (36) meses, para lo cual se programará como base un (01) servicio semestral por cada uno de los bienes.
- d) El servicio de mantenimiento a brindarse se cumplirá localmente en cada uno de los aeropuertos donde se encuentren los bienes y comprende los repuestos y accesorios necesarios para mantener el buen funcionamiento de la torre de iluminación remolcable; cada uno de estos servicios deben gozar de una garantía de mínima de seis (06) meses posteriores al servicio brindado, por lo cual de presentarse algún desperfecto en alguno de los sistemas del bien, el contratista deberá atender el requerimiento de Aeropuertos del Perú S.A. en un plazo de 72 horas como máximo.
- e) El postor entregara el documento de certificado de garantía de fabricación y de perfecto funcionamiento al momento de la entrega. La garantía tendrá una vigencia de 36 meses.
- f) Ante cualquier desperfecto o falla atribuible a fábrica, diseño, vicios ocultos, instalación y mano de obra, deficientes de operación se aplicará la garantía que corresponda, la misma que será vigente a partir del día siguiente de firmada el Acta de Conformidad Técnica – Operativa y pruebas del bien.
- g) El postor deberá asegurar la reparación o sustitución de los sistemas o partes del bien ante cualquier desperfecto o falla en un plazo no mayor a las 72 horas desde el momento en que fue reportado por AdP.
- h) Durante el periodo de garantía establecida, el postor ganador garantizará la actualización y rendimiento técnico de todo el equipamiento a los niveles y valores alcanzados y aprobados en las pruebas en fábrica y en sitio.
- i) Toda asistencia técnica y cualquier cambio que requiera el bien por modificación o actualización de sistemas o equipos realizada para solucionar defectos o mal funcionamiento durante el periodo de garantía será suministrado por el postor ganador sin costos adicionales para AdP.
- j) Dentro del periodo de garantía, en caso de que una reparación demande más de 15 días calendario a partir del reporte de falla, el periodo de garantía de los equipos se extenderá automáticamente por el periodo igual al empleado en la reparación o reemplazo del (los) equipo(s) correspondiente(s).

1.7. ENTREGABLES

La lista de entregables antes del inicio de la entrega:

ÍTEM	ENTREGABLE	PLAZO
1	Cronograma de entrega en formato Excel y/o PDF	Notificación de Buena pro + 15 días calendario

La lista de entregables al cierre de la intervención:

ÍTEM	ENTREGABLE	PLAZO
1	"Acta de conformidad técnica-operativa", de los bienes en cada aeropuerto.	Según cronograma

2	Informe final de entrega y puesta en marcha de los nuevos equipamientos, incluyendo las pruebas o Check list de control de calidad y panel fotográfico.	Según cronograma
3	Copia nítida y legible de la Guía de remisión de entrega de cada uno de los equipos completos y sus accesorios. Deberá contar con la marca, modelo y número de serie según corresponda.	Según cronograma
4	Carta o constancia de garantía de los bienes adquiridos, especificado en meses según corresponda.	Según cronograma
5	Propuesta de plan de mantenimiento preventivo (incluyendo listado de tareas o actividades, y frecuencia de ejecución) según recomendación de los fabricantes.	Según cronograma
6	Declaración Jurada de que todos los equipos o bienes suministrados son de reciente fabricación (indicar fecha de fabricación), que son nuevos y en ningún caso son bienes reprocesados o reparados.	Según cronograma
7	Registro de asistencia con los nombres completos, documentos de identidad y firmas de cada uno los participantes de cada capacitación	Según cronograma
8	Certificado o constancia de capacitación a cada uno de los participantes (original y copia)	Según cronograma
9	Ficha técnica de los bienes	Según cronograma
10	Copia del manual(es) de usuario y de servicio del equipo, en idioma español.	Según cronograma
11	Temario y/o índice de la capacitación y/o entrenamiento, indicando el tiempo de duración estimado por sesión y el número de sesiones.	Según cronograma
12	Credenciales y/o acreditación del personal asignado para la capacitación y/o entrenamiento.	Según cronograma
13	Copia de factura(s)	Según cronograma
14	Informe de los Bienes desinstalados con la siguiente información mínima: • Marca • Modelo • Número de serie • Número de Inventario • Estado: Operativo o inoperativo. • Fotografías de los Bienes que han sido embalados. • Fotografías de las etiquetas de cada uno de los Bienes que han sido embalados. • Filmación del desmontaje y almacenaje de los Bienes que van a ser reemplazados. • Filmación del funcionamiento del sistema previo al desmontaje. Tener en consideración el registro de fecha y hora.	Según cronograma
15	Formato de datos de los equipos adquiridos, en archivo Excel, el cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre del equipo, marca, modelo y número de serie.	Según cronograma

NOTA: Los entregables deberán ser presentados en formato digital para su posterior aprobación.

8. MONTO MÁXIMO DEL PRESUPUESTO



Los Postores deberán tener en cuenta que el monto máximo del presupuesto para el presente Proceso de Selección asciende a la suma de **US\$ 410,818.98 (Cuatrocientos diez mil ochocientos dieciocho con 98 /100 Dólares de los Estados Unidos de América incluido el I.G.V.)**, este monto incluye todos los costos y/o gastos por conceptos de adquisición de los Bienes, su transporte hacia cada uno de los Aeropuertos, seguros, gastos generales, utilidad y todo lo necesario para la correcta y oportuna ejecución de lo solicitado en el Expediente Técnico y las Bases del presente Concurso.



Los Postores deberán tener en cuenta que el monto máximo del presupuesto comprende el valor de los Bienes, todos los costos y gastos vinculados con la fabricación, transporte internacional, nacionalización, transporte local, entrega, desmontaje, montaje, embalaje y almacenamiento del equipamiento existente en los Aeropuertos.



Las Propuestas Económicas de los Postores no podrán exceder el monto máximo del presupuesto.

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La modalidad (o mecanismo) de selección será la de Licitación Pública Nacional (LPN).

El sistema de contratación será a **SUMA ALZADA**.

10. PLAZO

El plazo máximo para la entrega, instalación, capacitación, pruebas y puesta en marcha de los Bienes en todos los Aeropuertos es de **Ciento ochenta (180) días calendario** contados a partir del día calendario siguiente de la notificación de inicio del servicio (NIS) hasta la firma del acta de conformidad técnica-operativa.

11. ACERCA DEL COMITÉ DEL CONCURSO



El Comité del Concurso, será el responsable de la elaboración y aprobación de las Bases, la conducción del Concurso, la calificación de los Postores, la absolución de consultas, la evaluación de las Propuestas Técnicas y Propuestas Económicas que se presenten y la adjudicación de la Buena Pro al Postor Ganador. Además, el Comité de Concurso podrá efectuar aclaraciones, precisiones y/o modificaciones a las Bases, las mismas que se pondrán en conocimiento de los Postores mediante las Circulares.

El Comité del Concurso se reserva el derecho de suspender el Concurso temporalmente, extender los plazos establecidos en el Cronograma del Concurso y cancelarlo. La decisión de suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante Circulares, las que serán publicadas en la página web de AdP: **www.adp.com.pe**, en la ruta: **Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP**.

Los actos públicos del Concurso deberán ser presididos y llevados a cabo por cualquiera de los miembros del Comité del Concurso.

El Comité del Concurso deberá estar integrado por mínimo 3 (tres) personas designadas por AdP y un representante del MTC.

En ningún caso AdP, sus accionistas, directores, funcionarios, miembros del Comité del Concurso o sus asesores asumirán responsabilidad alguna frente a los participantes, Postores y/o terceros, como

consecuencia de las decisiones adoptadas en el Concurso, y por consiguiente, no existirá ninguna obligación de reembolso o indemnización a favor de los participantes, Postores y/o terceros.

"En ningún caso el miembro del Comité del Concurso designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumirá responsabilidad personal frente a los participantes, postores y/o terceros, como consecuencia de las decisiones adoptadas en el marco del proceso de selección. Dichas decisiones se toman en el ejercicio de sus funciones oficiales y en representación del Concedente, por lo que no existirá obligación alguna de indemnización, reembolso o compensación a favor de los participantes, postores y/o terceros derivada de dichas decisiones.

Para efectos de la evaluación de las Propuestas, el Comité del Concurso, si lo considera necesario, tendrá la potestad de:

- i. Solicitar la subsanación de cualquiera de los documentos presentados por el Postor, como parte de las propuestas;
- ii. Solicitar la presentación de los documentos que debieron ser adjuntados a los formatos de la Propuesta. De verificarse este supuesto, los documentos que se presenten (con motivo del requerimiento formulado por el Comité del Concurso) tendrán que cumplir con los requisitos establecidos en las Bases.
- iii. Pedir información y/o documentación complementaria durante la etapa de evaluación de las propuestas;
- iv. Convocar la participación de especialistas en la materia, durante la evaluación de las propuestas.

Para dicho efecto el Comité de Concurso podrá solicitar por escrito (vía correo electrónico o carta) la aclaración y/o subsanación de la documentación presentada en las propuestas, otorgando el plazo que considere razonable para la presentación de la documentación correspondiente. Transcurrido dicho plazo, si el Postor no cumpliera con presentar lo solicitado, el Comité de Concurso podrá rechazar dicha Propuesta y, en consecuencia, el Postor quedará descalificado. La Propuesta Técnica rechazada será devuelta conjuntamente a la Propuesta Económica (sobre N°2) sin que esta última sea abierta.

El Comité de Concurso podrá solicitar la subsanación de cualquier error material o formal de los documentos presentados en la Propuesta Técnica y Propuesta Económica siempre que no altere el contenido esencial de la oferta. Se considerarán errores subsanables aquellos errores cuya subsanación no modifique el contenido esencial de la Propuesta Técnica y/o de la Propuesta Económica.

El Comité de Concurso tomará decisiones tomando en cuenta el Principio de Eficacia y Eficiencia para que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten estén orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de AdP, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales.

Las decisiones del Comité del Concurso no darán lugar a indemnización de clase alguna y no están sujetas a impugnación en el ámbito administrativo o judicial. En consecuencia, por la sola participación en el Concurso, los Postores renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones.

CAPITULO II: REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS A SER EVALUADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Los Requisitos Técnicos Mínimos para evaluar en el Presente Proceso de Selección son los indicados en las presentes Bases.

El Postor deberá considerar para la elaboración de su propuesta lo establecido en las presentes Bases y en el Expediente Técnico.

1. REQUISITOS PARA SER POSTOR

- a) Los Postores Nacionales deben ser personas jurídicas con un mínimo de cinco (5) años de constituidas en el Perú bajo las leyes del Estado Peruano. Podrán participar en el Concurso de manera individual o consorciada entre sí, en este último caso deberán presentar una promesa de consorcio suscrita por los representantes legales de cada una de las empresas que cuenten con facultades suficientes para celebrar el contrato de consorcio, según formato adjunto en las presentes Bases (Formato N° 04).
- b) Los Postores Extranjeros deben ser Personas Jurídicas, que cuenten con un mínimo de cinco (5) años de constituidas en su país de origen y acrediten para sus filiales o sucursales un mínimo de cinco (5) años de constituidas en el territorio nacional. Podrán participar en el Concurso de manera individual o consorciada entre sí, en este último caso deberán presentar una promesa de consorcio, suscrito por los representantes legales de cada uno de los consorciados que cuenten con facultades suficientes para celebrar el contrato de consorcio, según el formato adjunto en las presentes Bases (Formato N° 04).
- c) Los Postores Extranjeros que no cumplan con tener una filial o sucursal con cinco (5) años de constituidos en el Perú, y que tengan como mínimo cinco (5) años de constituidos en su país de origen, podrán formar un consorcio con una persona jurídica que tenga como mínimo cinco (5) años de constituida en el Territorio Nacional.
- d) En caso de que se presenten de manera individual o en consorcio, postores extranjeros con filiales o sucursales en el Perú, con por lo menos cinco (5) años de constituidos en el Perú, podrán presentar como parte de su experiencia la venta de bienes realizada por su empresa matriz en los últimos cinco (5) años, contados a la fecha de presentación de la Propuesta Técnica. En este caso, se deberá presentar la documentación que acredite la relación con la empresa matriz.

2. CONDICIONES APLICABLES A LOS CONSORCIOS

En caso el Postor sea un consorcio, deberá cumplir con lo siguiente:

- i. Estar conformado por no más de dos (2) integrantes y ninguno de ellos podrá tener menos de 40% de participación. Bajo ningún supuesto, se aceptará la participación en el Concurso de consorcios integrados por más de dos (2) consorciados.
- ii. Los integrantes del consorcio no podrán modificar su composición sin el consentimiento previo y por escrito de AdP hasta que OSITRAN reconozca el íntegro de la inversión realizada por AdP con motivo del objeto de la contratación del Proceso de Selección.
- iii. Los integrantes del consorcio responderán solidariamente frente a AdP por todas las obligaciones derivadas del Proceso de Selección con independencia del porcentaje de participación que establezcan en el contrato de consorcio. Este enunciado deberá estar expresamente previsto en el contrato de consorcio para el caso del Postor Ganador. En su caso, AdP se reserva el derecho de solicitar alguna enmienda o modificación al contrato de consorcio si así lo estima por conveniente.
- iv. Deberán designar a una persona natural como representante legal(es) o apoderado común, con los poderes precisados en la definición Representante Legal del Postor. El representante legal del

consorcio designado en el contrato de consorcio deberá ser el mismo que los consorciados designaron en el Formato N° 04.

- v. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio para el Proceso de Selección.
- vi. La conformación del consorcio que haya sido beneficiado con la Buena Pro deberá mantenerse vigente hasta que OSITRAN de su conformidad a la inversión realizada por AdP según el Contrato de Concesión con motivo del objeto de la contratación del Proceso de Selección
- vii. Cada uno de sus integrantes deberá completar y presentar los siguientes formatos:
 - Formato A Carta de solicitud de inscripción en registro de participantes.
 - Formato "Registro de Inscripción de Proveedores de AdP".
 - Formato N° 01 Declaración Jurada sobre la propuesta técnica y la propuesta económica.
 - Formato N° 02 Declaración jurada de identificación del postor.
 - Formato N° 03 Declaración jurada simple del postor.

3. IMPEDIMENTOS PARA SER POSTOR

Están impedidas de ser Postores las personas jurídicas nacionales o extranjeras, las sucursales en el Perú o los consorcios que se encuentren incursos en alguno de los siguientes supuestos a la fecha de presentación de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica:

- i. Se encuentren sancionados con multa o inhabilitación por el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y/o alguna otra Autoridad Gubernamental.
- ii. Se encuentren incluidos en el Registro de proveedores inhabilitados de AdP.
- iii. Que tengan como accionistas, socios y/o directivos a los accionistas o directores de AdP.
- iv. Sean empresas públicas -ya sean nacionales o extranjeras- o empresas privadas que tengan como accionistas o socios a estados o empresas de capital estatal -ya sea nacional o extranjero-.
- v. Que tengan como accionistas, socios y/o directivos a: (i) directores, titulares, altos funcionarios y miembros de órganos colegiados de OSITRAN o del MTC que se encuentren brindando servicios a estas entidades bajo cualquier modalidad contractual o hayan brindado servicios en dichas entidades con una antigüedad menor a un (1) año computado desde el cese o la culminación de sus servicios prestados bajo cualquier modalidad en dichas entidades; (ii) funcionarios, exfuncionarios, servidores públicos, o exservidores públicos que, como consecuencia del cargo que ocupen o hayan ocupado, tengan o hayan tenido acceso a información privilegiada o relevante o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones vinculadas a AdP.
- vi. Que hayan intervenido como apoderados, asesores, peritos o árbitros en los procesos o procedimientos que estuvieran en trámite y en los cuales AdP intervenga.
- vii. Hayan incumplido alguna disposición dada por AdP y/o hayan tenido y/o tengan alguna controversia, diferencia o reclamación frente a AdP pendiente de resolución.
- viii. Hayan efectuado acuerdos y/o concertaciones con funcionarios de AdP, del MTC u OSITRAN, o con terceros respecto al monto a ofertar en la Propuesta Económica.
- ix. Hayan efectuado concertaciones y/o acuerdos que restrinjan o interfieran la libre competencia del Concurso.
- x. Las personas jurídicas que:
 - a. Hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme o consentida, por la comisión de algún delito. Igual restricción aplica respecto de la comisión de delitos medioambientales, contra la

seguridad y salud en el trabajo, corrupción privada, delitos informáticos, delitos financieros, contra la fe pública, o delitos equivalentes en otros países.

b. Cuyos accionistas, socios y/o representantes legales hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme o consentida, por la comisión de alguno de los delitos antes mencionados.

Hayan reconocido o admitido, directamente o a través de sus representantes legales, ante autoridad nacional o extranjera competente, la comisión de alguno de los delitos antes mencionados. Se excluye de este supuesto las personas jurídicas que se hayan acogido al proceso especial de colaboración eficaz, siempre que el mismo haya sido iniciado -sin haber sido rechazado- por el Ministerio Público, debiéndose esto ser acreditado.

Este impedimento se mantiene vigente por el plazo máximo de ocho (8) años contabilizados desde la ocurrencia del supuesto descrito en este acápite.

Este impedimento no será aplicable si la persona jurídica, a pesar de haber incurrido en alguno de los supuestos descritos anteriormente, suscribe una declaración jurada donde manifieste:

a. Haber implementado un modelo de prevención idóneo que se encuentre en funcionamiento.

b. Haber adoptado medidas correctivas y de remediación adecuadas para mitigar los efectos del delito, a satisfacción de AdP.

Su compromiso de, en caso de ser adjudicada con un contrato, brindar todas las garantías financieras y económicas -adicionales a las requeridas en el proyecto de contrato- a fin de asegurar la ejecución de las intervenciones de mantenimiento o trabajos objeto del contrato, según sea requerido por AdP.

xi. Tengan como accionistas, directores, representantes o funcionarios a personas con antecedentes judiciales, penales y/o policiales.

xii. Hayan sido sujeto de alguno de los procedimientos concursales previstos en las Leyes y Normativa Aplicables o la normativa aplicable en su país de origen.

xiii. Haya acordado su disolución y liquidación al amparo de lo dispuesto en las Leyes y Normativa Aplicables en su país de origen.

xiv. Hayan sido sujeto del proceso de declaración de quiebra al amparo de lo dispuesto en las Leyes y Normativa Aplicables o la normativa aplicable en su país de origen.

xv. Que el domicilio fiscal del Postor tenga la condición de No habido ante SUNAT.

xvi. Hayan participado -directamente o a través de su matriz, sucursal, filial, etc.- como titular o miembro de un consorcio, en la preparación del Servicio o alguna de sus fases previas.

xvii. Se encuentren impedidos de contratar con AdP y/o Directivos y/o Accionistas por cualquier otro motivo no previsto en el listado precedente, incluyendo las limitaciones previstas en el Artículo 26 de la Resolución del Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN de fecha 07.07.2015 o la disposición que la modifique o sustituya.

xviii. Cuya reputación haya sido cuestionada de manera pública y/o se haya evidenciado incumplimientos contractuales que a criterio del Comité pudiera perjudicar el desarrollo del Servicio.

En caso el Postor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en alguno de los supuestos precisados en este numeral para que el consorcio esté impedido de ser Postor.

De verificarse la ocurrencia de alguno de estos impedimentos, el Comité de Concurso podrá eliminar al Postor en cualquier etapa del Concurso y de haber sido beneficiado con la Buena Pro y se haya culminado con la etapa de formalización del Contrato, AdP estará facultado a resolver de pleno derecho el Contrato de acuerdo con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil, así como a ejecutar la garantía vigente a esa fecha a efectos de hacerse cobro de la misma a título de penalidad y además a incluirlo en el registro de proveedores inhabilitados de AdP.

4. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Los Postores deberán acreditar tener en los últimos cinco (05) años, contados a la fecha de presentación de la propuesta Técnica, experiencia en suministro o comercialización de bienes iguales o similares por un monto no menor al 50% del monto máximo del presupuesto establecido en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases; además, los Postores deberán acreditar tener en los últimos cinco (05) años, contados a la fecha de presentación de la propuesta Técnica, experiencia en labores de mantenimiento en el Perú de bienes iguales o similares, al objeto de la Convocatoria, por un monto no menor al 10% del monto máximo del presupuesto establecido en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases; incluyendo la venta de repuestos como parte del servicio y que cuente con representación de la marca que suministrará

Para efectos de la acreditación los postores deberán llenar y presentar el Formato N° 09 Experiencia del Postor y el Formato N 09-A Experiencia del Postor en Mantenimiento.

En caso el Postor fuese un consorcio, se podrán sumar las experiencias de los consorciados.



f

CAPITULO III: DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Nro	ETAPA	FECHA / MEDIO
1	Publicación de la Convocatoria	05 y 06 de enero de 2026 Medio: Diario El Peruano, otro diario de circulación nacional y en la página web de AdP: www.adp.com.pe , en la ruta: Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP
2	Inscripción en el Registro de Proveedores y Registro de Participantes	Hasta el 20 de enero de 2026, a las 18:00 horas (hora local). Los interesados deberán inscribirse en el "Registro de Proveedores" y en el "Registro de Participantes".
3	Formulación de consultas	Hasta el 26 de enero de 2026, a las 18:00 horas Medio: a través de comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe de acuerdo con los formatos establecidos. Las consultas realizadas fuera de la hora y la fecha señaladas se darán por no recibidas.
4	Absolución de consultas	Hasta el 06 de febrero de 2026 Medio: a través de correo electrónico a la dirección inscrita por cada Postor, mediante carta de registro de participantes y a través de la página web de AdP, www.adp.com.pe en la ruta: Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP
5	Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas (Sobre N° 1 y Sobre N° 2))	23 de febrero de 2026 Lugar: Notaría Hopkins - Av. Roosevelt 5786, Miraflores Hora: De 10:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas
6	Acto Público Virtual 1 – Parte 1 (Apertura, Firma y Sello de Documentos de los Sobres N°1 en Oficinas de Notario)	24 de febrero de 2026 Lugar: Notaría Hopkins - Av. Roosevelt 5786, Miraflores. Hora: De 16:00 a 17:00 horas
7	Acto Público Virtual 1 – Parte 2 (Check List de Documentos)	26 de febrero de 2026 Lugar: Notaría Hopkins - Av. Roosevelt 5786, Miraflores Hora: De 16:00 a 17:00 horas
8	Evaluación de Propuestas Técnicas y Subsanación de Propuestas Técnicas	Del 27 de febrero al 11 de marzo de 2026
9	Acto Público Virtual 2 - Evaluación de Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro:	12 de marzo de 2026 Lugar: Notaría Hopkins - Av. Roosevelt 5786, Miraflores Hora: De 15:00 a 16:00 horas

2. CONVOCATORIA

El aviso de convocatoria será publicado durante dos (2) días continuos a través de: el Diario oficial "El Peruano", en otro diario de circulación nacional y adicionalmente se difundirá la convocatoria a través de la página web de AdP: www.adp.com.pe en la ruta: **Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP**.

3. PUBLICACION DE LAS BASES

Las Bases serán publicadas en la página web de AdP, en la ruta indicada en el Cronograma del Proceso de Selección.

Es responsabilidad de los postores el descargar de la página web de AdP las bases del proceso sin costo alguno.

4. INSCRIPCION DE POSTORES

Los interesados en el presente concurso deben cumplir con solicitar su inscripción presentado tanto el formato A como el formato registro de inscripción de proveedores, que se abrirán específicamente para el presente Concurso. Ambos formatos serán revisados y validados por AdP.

Los interesados deberán tener en cuenta que su inscripción en el registro de participantes genera una obligación de sometimiento a las Bases, incluyendo sus anexos.

El procedimiento de inscripción que deberán seguir los interesados será el siguiente:

4.1. Inscripción en el "Registro de Proveedores" de AdP:

Para registrarse como proveedores de AdP deberán realizar los siguientes pasos:

(1) Descargar el Formato "Registro de Proveedores de AdP" que se ubica en la siguiente ruta de la página web de AdP: **Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP.**

(2) Llenar la información solicitada en cada uno de los campos del formato "Registro de Proveedores".

(3) Una vez completada la información, enviar el formato "Registro de Proveedores" a la dirección electrónica: concursos.compras@adp.com.pe

(4) Este envío constituye la inscripción en el Registro de Proveedores de AdP.

En caso el Postor fuera un consorcio, cada uno de sus integrantes deberá completar y presentar el Formato "Registro de Proveedores".

4.2. Inscripción en el "Registro de Participantes" del Proceso de Selección:

Una vez que el interesado se registre como proveedor de AdP, deberá enviar una carta solicitando su inscripción en el Registro de Participantes. Esta carta deberá ser dirigida al Comité de Concursos (**Formato A**), dentro del plazo previsto en el cronograma del Proceso de Selección y manifestando su interés de participar en el presente proceso. La carta deberá estar sellada y firmada por el Representante Legal del Postor o contener la Firma Escaneada del Representante Legal del Postor y deberá ser enviada por medio digital en formato PDF al correo concursos.compras@adp.com.pe, y posteriormente en físico a la oficina de AdP ubicada en Jr. Doménico Morelli N° 110, 5to piso, San Borja, Lima-Perú.

Los datos consignados en la carta de solicitud de inscripción en el Registro de Participantes deberán mantenerse activos hasta la culminación del proceso de formalización del Contrato.

En caso el Postor fuera un consorcio, cada uno de sus integrantes deberá completar y presentar el **Formato A** "Registro de Participantes".

La evaluación de las propuestas estará sujeta a la verificación de la inscripción del Postor en el Registro de Proveedores de AdP y en el Registro de Participantes del presente Proceso de Selección.

Los participantes del presente proceso deberán tener en cuenta que AdP solo puede recibir correos electrónicos con un tamaño máximo de 15 MB de datos. En ese sentido, en caso la información adjunta a sus correos electrónicos superase dicho límite, podrán enviar la información en más de un correo electrónico. Es de señalar que en caso no se respetase el mencionado límite, los correos electrónicos se tendrán como no recibidos.



5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS

Las consultas y observaciones a las Bases serán realizadas únicamente por los Postores -debidamente inscritos- y se presentarán únicamente por correo electrónico enviado a la dirección electrónica: concursos.compras@adp.com.pe, dentro del plazo y hasta la hora límite señalados en el Cronograma de Proceso de Selección. Para estos efectos los Postores deberán remitir el formato de formulación de consultas (**Formato B**), escaneado en formato pdf, firmado y sellado por el Representante Legal del Postor y además en formato EXCEL editable.

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o no sean enviadas mediante los formatos indicados o que sean formuladas por quienes no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de AdP ni en el Registro de Participantes del presente Proceso de Selección.

6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

El Comité del Concurso, en su calidad de conductor del Proceso de Selección y único autorizado a interpretar las Bases, tiene la facultad de aclararlas, precisarlas o incluir cualquier modificación que estime conveniente.

La absolución de consultas que conlleve aclaraciones, precisiones o modificaciones a las Bases, quedarán integradas automáticamente a las Bases como reglas definitivas, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por alguna Autoridad Gubernamental.

La absolución de consultas será puesta en conocimiento de los Postores mediante Circular que será publicada en la página web de AdP o mediante comunicación que será cursada a los correos electrónicos que hayan proporcionado al momento de su inscripción.

Las respuestas a las consultas serán puestas en conocimiento de todos los Postores en la fecha indicada en el Cronograma del Proceso de Selección mediante Circular, y las decisiones que se adopten respecto de las consultas se considerarán como parte integrante de las presentes Bases y del Contrato.

Lo previsto en las Circulares será automáticamente de aplicación al Concurso. En este sentido, la absolución de las consultas se incorporará de manera automática a las Bases por lo que no será necesario que el Comité de Concurso emita un documento adicional a la Circular a fin de incorporar los cambios y/o modificaciones hechas a las Bases y sus Anexos.

7. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos y formatos que formen parte de las propuestas de los Postores se presentarán en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción certificada por un traductor oficial peruano o del extranjero. El Postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero (Sobre N° 1) contendrá la Propuesta Técnica (en original) y el segundo sobre (Sobre N° 2) contendrá la Propuesta Económica (en original). Cada uno de los sobres deberá estar firmado y sellado por el Representante Legal del Postor. Las

propuestas se presentarán en papel blanco, tamaño A4, y serán redactadas por medios mecánicos o electrónicos. El Representante Legal de cada Postor deberá cumplir con visar y sellar cada una de las páginas de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica, y firmarlas en caso el Formato lo indique. Además, cada una de las páginas deberá estar foliada de manera correlativa, empezando por el número uno que corresponde al índice. Las propuestas deberán contar con separadores con pestañas, que permitan identificar cada una de las partes que conforman la propuesta.

En cada uno de los sobres (Sobre N° 1 – Propuesta Técnica y Sobre N°2 – Propuesta Económica) se deberá incluir uno o más USB's con todos los documentos que conforman la Propuesta Técnica y Económica en el sobre respectivo (**el/los USB's a incluir en el Sobre N°1 sólo deberán contar con información de la Propuesta Técnica, y el/los USB's a incluir en el Sobre N°2 sólo deberá contar con información de la Propuesta Económica**), en formato editable y escaneada en formato pdf que contenga el visto y sello del Representante Legal del Postor en cada página, así como el número de folio correspondiente.

Los documentos presentados serán ejemplares legibles (las copias ilegibles se considerarán como no presentadas), y no requerirán ser autenticadas, ni legalizadas por Notario Público, ya que tienen carácter de Declaración Jurada, excepto las que las Bases indiquen que sean legalizadas.

Cualquier omisión en el cumplimiento de las presentes indicaciones, podría ser motivo de descalificación del Postor.

Los Postores presentarán sus propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) ante el Comité de Concurso por medio de su Representante Legal del Postor o Representante del Postor para el Concurso.

Para poder participar en los actos públicos del Concurso, dichos representantes deberán contar con: DNI o carnet de extranjería, en cualquiera de los casos estos deberán estar vigentes o pasaporte con visa de negocio, de ser el caso.

7.1. Identificación de propuestas

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica ORIGINAL, deberá estar rotulado de la siguiente manera:

Señores
Aeropuertos del Perú S.A
Jr. Doménico Morelli, 110 Of 501 San Borja, Lima – Perú
Atte.: Comité del Concurso

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°019-2025-AdP
"ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE
CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y
TUMBES"

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
ORIGINAL

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SOBRE N°2: Propuesta Económica ORIGINAL, deberá estar rotulado de la siguiente manera:

Señores
Aeropuertos del Perú S.A
Jr. Doménico Morelli, 110 Of 501 San Borja, Lima – Perú
Atte.: Comité del Concurso

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°019-2025-AdP
"ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE
CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y
TUMBES"

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
ORIGINAL

N° DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

7.2. Contenido de la Propuesta Técnica- Sobre N°1:

La Propuesta Técnica deberá ser presentada en formato impreso. En el sobre N° 1 – Propuesta Técnica, se deberá incluir uno o más USB's conteniendo los archivos en formatos escaneados y en formatos editables (el/los USB's a incluir en el Sobre N°1 sólo deberán contar con información de la Propuesta Técnica).

En el Sobre N° 1 el Postor deberá incluir todos los documentos que se indican a continuación, dispuestos y ordenados en la secuencia indicada líneas abajo. Se sugiere delimitar cada grupo de documentos, con separadores con pestañas que permitan identificar cada una de las secciones que conforman la propuesta.

1) Índice, deberá contener todas las partes que conforman la Propuesta Técnica, precisando el número de folio correspondiente a cada sección.

2) Carta de Presentación de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, según **Formato N°01**

3) Declaración Jurada de Identificación del Postor, según **Formato N°02**, consignando los datos solicitados. En caso de presentarse como Consorcio, cada empresa consorciada deberá cumplir con presentar el **Formato N°02**. Adjunto a este formato, cada uno de los consorciados deberá presentar los siguientes documentos:

3.1 Copia simple de la vigencia de persona jurídica del Postor, a fin de acreditar su existencia y vigencia. El certificado de esta vigencia deberá tener una antigüedad no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta Técnica.

3.2 Copia simple de la vigencia de poder del Representante Legal del Postor, con una antigüedad no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta Técnica. La vigencia de poder deberá acreditar que el Representante Legal del Postor cuenta con facultades suficientes para: intervenir en el Concurso, formular propuestas, suscribir la documentación correspondiente, celebrar el Contrato y el contrato de consorcio (en caso el Postor fuera un consorcio), así como para realizar todas las gestiones, comunicaciones, trámites y demás actividades que sean necesarias para participar válidamente en el Concurso, llevar a cabo el objeto del Contrato hasta su culminación.

3.3 Copia simple del documento de identidad vigente del Representante Legal del Postor (DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte con Visa de Negocio o Pasaporte con Permiso Especial para Firmar Contrato).

3.4 Copia simple de Registro Único de Contribuyente del Postor emitido por la SUNAT.

En caso de tratarse de una persona jurídica extranjera, los documentos precisados en los acápite c1, c2 y c4, deberán ser entendidos por los equivalentes a su país de origen, emitidos por la autoridad competente en dicho país.

4) Declaración Jurada Simple del Postor, según **Formato N°03**. En caso de tratarse de un consorcio, cada una de las consorciadas deberá cumplir con presentar el Formato N°03.

5) Promesa Formal de Consorcio, según **Formato N°04**, de ser el caso. Este formato deberá ser suscrito por cada uno de los representantes legales de las empresas integrantes de consorcio que tengan facultades suficientes para celebrar el contrato de consorcio y designar al representante legal del consorcio.

6) Declaración jurada de plazo de entrega y garantía de fabricación de los Bienes, según **Formato N°05**.

7) Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos y de la Propuesta Técnica, según **Formato N°06**.

8) Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones, según **Formato N°07**.

9) Cumplimiento del Check List de especificaciones técnicas, según el Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B conforme al **Formato N°08**. El Postor deberá mantener el orden de la descripción de las especificaciones técnicas, señaladas en el Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B y las contrastará con las especificaciones técnicas (a ser adjuntadas) del producto ofertado. Así mismo deberá obligatoriamente adjuntar o incluir toda la información de carácter técnico, como por ejemplo fichas técnicas, folletos, instructivos, catálogos, manuales o similar(es), que permita verificar o validar el cumplimiento de las especificaciones o requerimientos técnicos y a su vez describir las bondades del bien ofertado. No bastará con indicar que lo cumple, deberá sustentarlo.

10) Experiencia del postor en venta, según **Formato N°09**. Para el llenado de este formato, los Postores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- En caso la experiencia del Postor haya sido realizada de manera asociada con otra empresa, el Postor deberá consignar en el Formato N° 09 únicamente el monto correspondiente a su porcentaje de participación.
- En el caso que la experiencia se haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se aplicará el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
- El Postor deberá cumplir los requisitos indicados en el Capítulo II de las Bases.

Conjuntamente con el Formato N° 09, el Postor deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia de los comprobantes de pago debidamente cancelados por cada venta incluido en el **Formato N° 09**.
- Copia simple de la guía de remisión del bien vendido, en el que conste la información referida a la fecha de la venta del bien.

11) Experiencia del postor en mantenimiento, según **Formato N°09-A**. Para el llenado de este formato, los Postores deberán tener en cuenta lo siguiente:

- En caso la experiencia del Postor haya sido realizada de manera asociada con otra empresa, el Postor deberá consignar en el Formato N° 09-A únicamente el monto correspondiente a su porcentaje de participación.
- En el caso que la experiencia se haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se aplicará el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- El Postor deberá cumplir los requisitos indicados en el Capítulo II de las Bases.

Conjuntamente con el Formato N° 09-A, el Postor deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia de los comprobantes de pago debidamente cancelados por cada venta incluido en el **Formato N° 09-A**.

Copia simple de la guía de remisión de los repuestos vendidos o copia simple del acta de conformidad del servicio ejecutado.

12) Declaración Jurada de Conocimiento de Procedimiento de Gestión Operativa Aeroportuaria, según **Formato N°10**.

13) Carta fianza de seriedad de oferta, según **Formato N°11**.

El Postor deberá presentar una carta fianza bancaria emitida por un monto equivalente a la suma de \$ **12,325.00 (Doce mil trescientos veinticinco con 00/100Dólares Americanos)** a fin de garantizar: (i) la seriedad de su Propuesta Técnica y su Propuesta Económica; (ii) la presentación oportuna de la totalidad de los documentos exigidos por las Bases para la formalización del Contrato; (iii) el compromiso del Postor de continuar participando en el Concurso una vez presentada y aceptada la Propuesta Técnica, y (iv) en general, el debido cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por el Postor en virtud de las Bases y Expediente Técnico.

La carta fianza deberá cumplir las siguientes condiciones:

12.1) Deberá ser emitida por una entidad bancaria peruana de primer nivel (categoría no menor a "A") clasificada como tal por una (1) empresa clasificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de Seguro, aprobado mediante Resolución SBS No. 18400-2010 o la norma que la sustituya o modifique.

12.2) Deberá cumplir con:

- Ser emitida a favor de **Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)** y a su satisfacción, con características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el importe de la fianza al simple requerimiento de AdP dentro los plazos de ley, de acuerdo con el Formato de Garantía de Seriedad de Oferta, según **Formato N° 11**; y,

- Tener una vigencia máxima de sesenta (60) Días calendarios adicionales a la fecha de adjudicación de la Buena Pro.

12.3) Deberá indicar el nombre del Postor, en caso se trate de un Consorcio, deberán indicar al menos el nombre de uno de los integrantes del Consorcio.

La Garantía de Seriedad de Oferta será devuelta al Postor Ganador siempre que cumpla con presentar -dentro del plazo previsto en las Bases- la totalidad de los documentos exigidos para

la formalización del Contrato. A los demás Postores (no ganadores) dicha garantía les será devuelta dentro de los treinta (30) Días hábiles posteriores a la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, previa solicitud escrita en la que el Representante Legal del Postor designe a la persona a la cual AdP deberá entregar la carta fianza.

14) Normatividad sobre Anticorrupción, conforme al **Formato N°12**.

15) Declaración Jurada de no estar impedidos para ser postor, según **Formato N°15**

El Postor deberá presentar los siguientes anexos debidamente suscritos:

16. Declaración Jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP (Anexo IV)

17. Formato de Datos Generales de Proveedores y Clientes (Anexo V) incluyendo:

16.1 Fotocopia del DNI del representante legal

16.2 Ficha RUC

16.3 Antecedentes penales del Representante Legal

16.4 Para empresas extranjeras, fotocopia del documento de identificación tributaria del país de origen

16.5 Informe en central de riesgos.

18. Autorización para recabar Datos Personales (Anexo VI)

19. Reporte original actualizado de central de riesgo EQUIFAX, SENTINEL, EXPERIAN o equivalente en el país de origen (emitido con una antigüedad no mayor a 60 días calendario a la fecha de la presentación de la Propuesta Técnica).

20. El Postor deberá adjuntar a su propuesta, para fines informativos, el plan de mantenimiento preventivo de Bienes -sugerido por fábrica- por un periodo de tres (03) años.

21. Cronograma de Plazos de entrega de los Bienes, elaborado por el Postor en función a la fabricación, importación, nacionalización, desaduanaje, transporte, entrega, puesta en marcha de los bienes, capacitación y otros que considere, conforme a lo establecido en las Especificaciones técnicas indicadas en el Expediente Técnico

22. Dos (2) ejemplares del Contrato **con la firma y/o visto del Comité de Concurso** (Capítulo IV) debidamente **suscrito** (firma manuscrita) por el/los Representante(s) Legal(es) del Postor. Adicionalmente, el(los) Representante(s) Legal(es) del Postor deberá **visar y sellar** cada una de las páginas del Contrato. En caso el Postor fuera un consorcio, el Contrato deberá ser **visado, sellado y suscrito** (firma manuscrita) por el representante del consorcio designado en el Formato N° 04.

23. Vigencia de la representación con el fabricante y/o como integradores de la marca con una antigüedad de al menos 3 años contados desde la presentación de su propuesta (en formato libre y/o carta del fabricante)

24. Uno o más USB correspondiente a la Propuesta Técnica

7.3. Contenido de la Propuesta Económica Sobre N° 2:

La Propuesta Económica será presentada en formato impreso en un (1) original. (el/los USB's a incluir en el Sobre N°2 sólo deberán contar con información de la Propuesta Económica).

En el Sobre N° 2 el Postor deberá incluir todos los documentos que se indican a continuación, dispuestos y ordenados en la secuencia indicada líneas abajo, delimitando cada paquete de documentos con separadores con pestañas que permitan identificar cada una de las secciones que conforman la propuesta. La omisión de alguno de los documentos solicitados hará que la Propuesta Económica sea rechazada y, en consecuencia, el Postor quede descalificado.

a) Índice, deberá contener todas las partes que conforman la Propuesta Económica, precisando el número de folio correspondiente a cada sección.

b) Carta de Propuesta Económica, según **Formato N°13**

El Postor deberá indicar el monto total de la Propuesta Económica en números y letras y este importe no podrá superar el monto máximo del presupuesto establecido en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases. El monto máximo propuesto deberá incluir todos los costos y/o gastos por concepto de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, materiales, mano de obra, herramientas, desarrollo de software, incluyendo la movilización, desmovilización y removilización de cualquier equipo, importaciones, derechos aduaneros, organización técnica y administrativa, servicios, obligaciones laborales, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos derivados de la contratación objeto del Concurso, costos de interrupción o suspensión de dicha contratación, impuestos y/o tributos y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, satisfactoria y oportuna ejecución del Contrato hasta el reconocimiento del íntegro de la inversión por parte de OSITRAN, AdP no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El valor de la propuesta será consignado en dólares de los Estados Unidos de América incluyendo el IGV.

c) Presupuesto detallado, según **Formato N° 14**, el cual se compartirá en archivo Excel a través de la página web AdP: www.adp.com.pe, en la ruta: Haz negocios con AdP/Participa en nuestros concursos/Red AdP/Adquisiciones/ LPN-019-2025-AdP.

d) Un USB o medio magnético, conteniendo el **Formato N° 14** adjunto en formato editable Excel.

El presupuesto deberá indicar los montos correspondientes de acuerdo a las descripciones señaladas en el presupuesto detallado.

El monto total de la Propuesta Económica y los subtotales que la conforman, así como los precios unitarios serán expresados con dos decimales.

El monto total de la Propuesta será consignado en dólares de los Estados Unidos de América. El presupuesto detallado no podrá exceder el monto máximo del presupuesto establecido en las presentes bases.

7.4. Consideraciones que los Postores deberán tomar en cuenta al momento de elaborar sus propuestas:

a) La presentación de las Propuestas Técnica y Económica implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las Bases, expediente técnico, así como a las Circulares y demás documentos emitidos por el Comité del Concurso.

b) Toda información proporcionada al Comité del Concurso por los Postores tendrá carácter de declaración jurada. Cualquier información falsa, inexacta o que induzca a error en beneficio del Postor acerca de cualquier información proporcionada al Comité del Concurso, dará lugar a la eliminación del Postor en cualquier etapa del Concurso y, de ser el caso, facultará a AdP a resolver de pleno derecho el Contrato de acuerdo con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil.

c) Los Postores deberán cumplir con presentar la totalidad de los documentos exigidos en las Bases y Expediente Técnico. En caso incumplan con esta obligación, las Propuestas Técnicas y/o Económicas serán rechazadas y, en consecuencia, el Postor quedará eliminado del Concurso.

d) Los Postores deberán tener en cuenta que AdP solo puede recibir correos electrónicos con un **tamaño máximo de 15 MB de datos**. En ese sentido, en caso la información adjunta a sus correos electrónicos superase dicho límite, podrán enviar la información en más de un correo electrónico. Es de señalar que en caso no se respetase el mencionado límite, los correos electrónicos se tendrán como no recibidos

e) La Propuesta Técnica y la Propuesta Económica deberán estar visadas y selladas en cada página por el Representante Legal del Postor.

f) Ni la Propuesta Técnica ni la Propuesta Económica podrán tener borradura, tachadura o enmendadura alguna, caso contrario serán rechazadas y el Postor será eliminado del Concurso.

g) Tratándose de Propuestas Económicas con montos menores al noventa por ciento (90%) del valor máximo referencial, **el Postor Ganador deberá incrementar a la Garantía de Fiel Cumplimiento el 10% del resultado de la diferencia entre el 90% del monto máximo del presupuesto y el monto de su Propuesta Económica.**

h) El Postor Ganador deberá asumir los gastos originados en el Proceso de Selección por concepto de publicación de avisos de convocatoria y servicios notariales. Estos conceptos serán facturados por AdP y deberán ser cancelados de manera previa a la formalización del Contrato. **El monto aproximado de estos gastos asciende a USD \$ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IGV. Dicho monto podrá tener una variación de +/- 10%.**

8. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de las propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor de todas las condiciones establecidas en las Bases, la absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases quedando estas integradas automáticamente a las Bases no pudiendo ser cuestionadas ni impugnadas.

Los Postores deberán considerar para la elaboración de su Propuesta Técnica y Propuesta Económica lo indicado en el Expediente Técnico y en sus aclaraciones contenidas en éste.

Los Postores deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas en el horario y lugar indicado en el Cronograma, las cuales serán recibidas por el Notario, quien en señal de recepción sellará los cargos de las Cartas de Presentación de Propuestas (Según formato C adjunto) de cada postor.

Los Postores deberán presentar sus propuestas cumpliendo lo siguiente:

- Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Técnica (Sobre N°1), con el rotulado previsto en el numeral 8.1 del Capítulo III de las Bases del Concurso, conteniendo:
 - Un (1) juego original impreso en una sola cara, visado y sellado por el Representante Legal del Postor y foliado de manera correlativa, empezando por el número uno que corresponderá al índice y con separadores y pestañas, para una rápida ubicación.
 - Un (1) o más USB conteniendo los archivos editables de la Propuesta Técnica.
- Un (1) sobre cerrado con la Propuesta Económica (Sobre N°2), con el rotulado previsto en el numeral 8.1 del Capítulo III de las Bases del Concurso, conteniendo:

- Un (1) juego original impreso en una sola cara, visado y sellado por el Representante Legal del Postor y foliado de manera correlativa, empezando por el número uno que corresponderá al índice y con separadores y pestañas, para una rápida ubicación.
- Un (1) o más USB conteniendo los archivos editables de la Propuesta Económica
- Carta de Presentación de Propuestas en Notario Público (**Según formato C adjunto**), indicando:
 - Nombre del Representante del Postor para el Concurso, número de DNI / Carnet de extranjería / Pasaporte con visa de negocio vigentes según corresponda, y correo electrónico para los Actos Públicos a ser llevados a cabo de manera virtual.
 - Índices de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica.
 - El número de Folios de cada propuesta.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) individuales ni conformar más de un consorcio. En caso el Comité del Concurso verifique la existencia de los mismos consorciados en más de un consorcio, rechazará todas las propuestas en las que la empresa consorciada participe.

Una vez culminada la recepción de propuestas en el horario señalado, el Notario redactará una lista de los Postores que presentaron propuestas, consignando los datos (nombres, número de DNI / Carnet de extranjería / Pasaporte con visa de negocio vigentes según corresponda, y correo electrónico) del Representante de cada Postor para el Concurso.

Esta lista será remitida por el Notario a los miembros del Comité del Concurso, quienes se encargarán de convocar al Acto Público Virtual N°1- Parte 1, dando parte a los Postores y al Notario mediante el envío del enlace (link) donde se indicará la plataforma virtual a utilizar. Esta comunicación se realizará a través del correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe

Finalmente, para certificar el proceso de recepción de propuestas, el Notario deberá redactar un Acta con el proceso realizado.

El envío del enlace a cada Postor para el Acto Público Virtual N°1 - Parte 1, se entenderá válidamente notificado con la constancia de envío del correo electrónico.

8.1. ACTO PUBLICO VIRTUAL N°1:

El Acto Público Virtual N°1, estará dividido en dos partes:

PARTE 1: APERTURA, FIRMA Y SELLO EN LAS OFICINAS DEL NOTARIO DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS SOBRES N°1

Según el Cronograma establecido, se dará inicio al Acto Público Virtual de apertura de sobres N°1, el cual será transmitido por la plataforma virtual indicada en el enlace previamente enviado a cada Postor. Todos los participantes que se conecten deberán mantenerse delante de la cámara de sus PCs/laptops, las cuales deberán mantenerse encendidas durante el tiempo que dure el Acto Público. En caso no tener la cámara prendida, no podrán participar del acto público, siendo retirados del mismo.

El presidente del Comité de Concurso iniciará el Acto con el llamado del representante de cada Postor inscrito en el Concurso, y que figure en la lista enviada por el Notario; los cuales deberán mostrar en cámara su DNI / Carnet de extranjería / Pasaporte con visa de negocio (según corresponda) vigentes, al momento de ser llamados, para la validación del Notario.

El Notario firmará y sellará los Sobres N°2: Propuesta Económica de cada postor, y los colocará dentro de un sobre para el lacrado respectivo.



Posteriormente, el Notario procederá a la apertura de cada Sobre N°1: Propuesta Técnica y sellará, visará y foliará nuevamente cada una de las páginas de la Propuesta Técnica para posteriormente escanearla.

El Notario levantará un acta del proceso, señalando: 1) Propuestas recibidas 2) Número de Folios de cada propuesta recibida y 3) Banco y monto de carta fianza de seriedad de oferta de cada propuesta recibida.

Finalmente, el presidente del Comité de Concurso informará a los Postores la fecha y hora para la realización del Acto Público Virtual N° 1 - Parte 2: Check List de Documentos.

Transmisión de Información del Notario al Comité de Concurso

Las Propuestas Técnicas serán escaneadas por el Notario y remitidas al Comité de Concurso mediante un espacio virtual compartido al cual tendrán acceso los miembros del Comité de Concurso.

Los miembros del Comité de Concurso deberán verificar el correcto acceso a las carpetas creadas y la posibilidad de ver los documentos en línea o descargarlos para realizar el proceso de Check List de Documentos.

Una vez terminado el proceso de transmisión de información, el Notario levantará un Acta del proceso llevado a cabo.

Finalmente, el Comité de Concurso convocará al Acto Público Virtual N°1 - Parte 2, dando parte a los Postores y al Notario mediante el envío del enlace (link) donde se indicará la plataforma virtual a utilizar. Esta comunicación se realizará a través del correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe

PARTE 2: CHECK LIST DE DOCUMENTOS

Según el Cronograma establecido se dará inicio al Acto Público de Check List de Documentos (verificación de presentación de documentos), el cual será transmitido por la plataforma virtual indicada en el enlace previamente enviado.

El check List de Documentos contiene los siguientes documentos:

CHECK LIST DE LA PROPUESTA TECNICA		
1	Índice	Presentó / No Presentó
2	Carta de Presentación de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, según Formato N°01 , y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
3	Declaración Jurada de Identificación del Postor, según Formato N°02 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó

4	Declaración Jurada Simple del Postor, según Formato N°03 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
5	Promesa Formal de Consorcio según Formato N°04 , de ser el caso, cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
6	Declaración Jurada de plazo de entrega y garantía de fabricación de los bienes, según Formato N°05 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
7	Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos y de la Propuesta Técnica, según Formato N°06 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
8	Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, según Formato N°07 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
9	Cumplimiento del check list de especificaciones técnicas, según Formato N°08 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
10	Experiencia del Postor en venta, según Formato N°09 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigida por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
11	Experiencia del Postor en mantenimiento, según Formato N°09-A y cumpliendo los requisitos y la documentación exigida por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
11	Declaración Jurada de Conocimiento de Procedimiento de Gestión Operativa Aeroportuaria, según Formato N°10 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
12	Garantía de Seriedad de Oferta según Formato N°11 y cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
13	Normatividad sobre anticorrupción, según Formato N°12 y cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
14	Declaración Jurada de no estar impedidos para ser postor, según Formato N°15	Presentó / No Presentó
15	Declaración Jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP, según Anexo IV.	Presentó / No Presentó
16	Formato de Datos Generales de Proveedores y Clientes, según Anexo V.	Presentó / No Presentó
17	Autorización para recabar Datos Personales, según Anexo VI	Presentó / No Presentó

18	Reporte original actualizado de central de riesgo EQUIFAX, SENTINEL, EXPERIAN o equivalente en el país de origen (emitido con una antigüedad no mayor a 60 días calendario a la fecha de la presentación de la Propuesta Técnica).	Presentó / No Presentó
19	Presentar proyecto de plan de mantenimiento preventivo de Bienes por un periodo de tres (03) años.	Presentó / No Presentó
20	Cronograma de plazos de entrega de los bienes, cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Presentó / No Presentó
21	Dos (2) ejemplares del Contrato con la firma y/o visto del Comité de Concurso (Capítulo IV) debidamente suscrito (firma manuscrita) por el/los Representante(s) Legal(es) del Postor. Adicionalmente, el(los) Representante(s) Legal(es) del Postor deberá visar y sellar cada una de las páginas del Contrato. En caso el Postor fuera un consorcio, el Contrato deberá ser visado, sellado y suscrito (firma manuscrita) por el representante del consorcio designado en el Formato N° 04.	Presentó / No Presentó
22	Vigencia de la representación con el fabricante y/o como integradores de la marca con una antigüedad de al menos 3 años contados desde la presentación de su propuesta (en formato libre y/o carta del fabricante)	Presentó / No Presentó
23	Uno o más USB correspondiente a la Propuesta Técnica	Presentó / No Presentó

Todos los participantes que se conecten deberán mantenerse delante de la cámara encendida de sus PCs/Laptops durante el tiempo que dure el Acto Público, como requisito para participar en el mismo. En caso no tener la cámara prendida, no podrán participar del acto público, siendo retirados del mismo.

El Presidente del Comité del Concurso dará inicio al Acto Público informando el orden en el cual se llevará a cabo el check list de los documentos presentados por los postores.

El Comité de Concurso, con la participación del miembro que designe el Presidente del Comité de Concurso, compartirá su pantalla mostrando el formato de Check List y llevará a cabo el registro respectivo de cada ítem de acuerdo a la revisión de los miembros del Comité de Concurso, quienes tendrán la información de cada propuesta escaneada en su computadora personal.

El Comité del Concurso verificará, únicamente que los documentos presentados por cada Postor sean los solicitados en las Bases. En caso de advertirse que la Propuesta Técnica no contiene la totalidad de los documentos requeridos por las Bases, podrá ser rechazada y devuelta al Postor juntamente con la Propuesta Económica (Sobre N° 2), el día programado para la apertura de dicho sobre. Los Postores cuyas Propuestas Técnicas cumplan con el check list se las tendrá por recibidas y presentadas y pasarán a la siguiente etapa del Concurso (Evaluación de Propuestas Técnicas).

Una vez terminado el proceso de Check List de Documentos, el Notario procederá a levantar un Acta Notarial que describa y contenga todas las partes desarrolladas durante el Acto Público virtual N°1.

A continuación, se procederá al escaneo y remisión del Acta Notarial al Comité de Concurso y a los Postores que lo soliciten

9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS

9.1. Evaluación de Propuestas Técnicas · Sobre N°1

De acuerdo al Cronograma del Proceso de Selección, el Comité de Concurso se reunirá en estricto privado para llevar a cabo la evaluación de las Propuestas Técnicas admitidas, verificando que cada una de ellas cumpla con los criterios de evaluación establecidos en el cuadro inserto en este acápite.

Se solicitará la subsanación o corrección de algún error material o formal de los documentos presentados (siempre que no alteren el contenido esencial de la Propuesta Técnica), dichos documentos deberán remitirse al Notario para su sello, firma y foliado correspondiente. Acto seguido el Notario procederá a remitir dicha documentación al Comité de Concurso a través del correo concursos.compras@adp.com.pe.

De verificarse que una Propuesta Técnica incumple con alguno de los criterios de evaluación, el Comité de Concurso la rechazará y la devolverá al Postor juntamente con la Propuesta Económica (Sobre N° 2), el día programado para la apertura de dicho sobre.

Los Postores cuyas Propuestas Técnicas cumplan con la totalidad de los criterios de evaluación, pasarán a la siguiente etapa del Concurso (Evaluación de Propuestas Económicas).

Al término del proceso de evaluación técnica, el Comité de Concurso levantará un acta con los resultados de dicha evaluación, la cual será firmada por todos los miembros del Comité de Concurso.

El último día de la Evaluación de Propuestas Técnicas establecido en el Cronograma del Concurso previsto en la Circular vigente, el Comité del Concurso difundirá los resultados de la evaluación de la Propuesta Técnica mediante Circular y convocará al Acto Público Virtual N°2 a los Postores que presentaron sus propuestas independientemente del resultado de la evaluación, y al Notario.

REVISION DE LA PROPUESTA TECNICA		
1	Índice	Cumple / No Cumple
2	Carta de Presentación de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, según Formato N°01 , y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
3	Declaración Jurada de Identificación del Postor, según Formato N°02 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
4	Declaración Jurada Simple del Postor, según Formato N°03 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
5	Promesa Formal de Consorcio según Formato N°04 , de ser el caso, cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
6	Declaración Jurada de plazo de entrega y garantía de fabricación de los bienes, según Formato N°05 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
7	Declaración Jurada de Cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos y de la Propuesta Técnica, según Formato N°06 y cumpliendo los requisitos y la	Cumple / No Cumple

	documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	
8	Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, según Formato N°07 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
9	Cumplimiento del check list de especificaciones técnicas, según Formato N°08 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
10	Experiencia del Postor en venta, según Formato N°09 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigida por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
11	Experiencia del Postor en mantenimiento, según Formato N°09-A y cumpliendo los requisitos y la documentación exigida por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
11	Declaración Jurada de Conocimiento de Procedimiento de Gestión Operativa Aeroportuaria, según Formato N°10 y cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
12	Garantía de Seriedad de Oferta según Formato N°11 y cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
13	Normatividad sobre anticorrupción, según Formato N°12 y cumpliendo los requisitos exigidos por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
14	Declaración Jurada de no estar impedidos para ser postor, según Formato N°15	Cumple / No Cumple
15	Declaración Jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP, según Anexo IV.	Cumple / No Cumple
16	Formato de Datos Generales de Proveedores y Clientes, según Anexo V.	Cumple / No Cumple
17	Autorización para recabar Datos Personales, según Anexo VI	Cumple / No Cumple
18	Reporte original actualizado de central de riesgo EQUIFAX, SENTINEL, EXPERIAN o equivalente en el país de origen (emitido con una antigüedad no mayor a 60 días calendario a la fecha de la presentación de la Propuesta Técnica).	Cumple / No Cumple
19	Presentar proyecto de plan de mantenimiento preventivo de Bienes por un periodo de tres (03) años.	Cumple / No Cumple
20	Cronograma de plazos de entrega de los bienes, cumpliendo los requisitos y la documentación exigidas por las Bases, incluyendo sus Anexos, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios.	Cumple / No Cumple
21	Dos (2) ejemplares del Contrato con la firma y/o visto del Comité de Concurso (Capítulo IV) debidamente suscrito (firma manuscrita) por el/los Representante(s) Legal(es) del Postor. Adicionalmente, el(los) Representante(s) Legal(es) del Postor deberá visar y sellar cada una de las páginas del Contrato.	Cumple / No Cumple

	En caso el Postor fuera un consorcio, el Contrato deberá ser visado, sellado y suscrito (firma manuscrita) por el representante del consorcio designado en el Formato N° 04.	
23	Vigencia de la representación con el fabricante y/o como integradores de la marca con una antigüedad de al menos 3 años contados desde la presentación de su propuesta (en formato libre y/o carta del fabricante)	Cumple / No Cumple
23	Uno o más USB correspondiente a la Propuesta Técnica	Cumple / No Cumple

9.2. Acto Público Virtual N°2: Apertura de Sobres N°2: Propuesta Económica

Los Postores cuyas Propuestas Técnicas hayan sido admitidas por el Comité del Concurso, pasarán a la etapa de Evaluación de Propuestas Económicas.

En la fecha y hora señaladas en el Cronograma del Proceso de Selección, se dará inicio al Acto Público de apertura de Sobres N°2, el cual será transmitido por la plataforma indicada en el enlace previamente enviado.

Todos los participantes que se conecten deberán mantenerse frente a la **cámara encendida de sus PCs/Laptops durante el tiempo que dure el Acto Público. En caso no tener la cámara prendida, no podrán participar del acto público, siendo retirados del mismo.**

El Presidente del Comité dará inicio al Acto, describiendo el proceso a llevar a cabo para la apertura de los Sobres N°2.

El Notario mostrará a la cámara los sobres de las Propuestas Económicas selladas e iniciará su apertura. Informará el número de folios encontrado, si cuenta con uno (01) o más USB y junto con el Comité de Concurso realizará la verificación de los Formatos y que las Propuestas Económicas no excedan el valor máximo referencial establecido en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases de Concurso

El Notario procederá a firmar y sellar cada una de las páginas de la Propuesta Económica. A continuación, se procederá al escaneo de las propuestas económicas y remisión al Comité de Concurso para su validación.

El Comité del Concurso verificará:

- (i) Que cada una de las Propuestas Económicas contenga la totalidad de la documentación exigida por las Bases, Circulares y documentos modificatorios o sustitutorios,
- (ii) Que cuente con uno (01) o más USB incluyendo el archivo editable en formato excel; y,
- (iii) Que las Propuestas Económicas no excedan el monto máximo del presupuesto establecido en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases.

En caso se incumpla con alguna de estas condiciones, el Comité del Concurso rechazará la Propuesta Económica, quedando el Postor eliminado del Concurso.

10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Las Propuestas Económicas que cumplan con las tres (03) condiciones precisadas en el párrafo precedente, serán evaluadas por el Comité del Concurso, comparándose los montos ofertados por cada Postor, estableciéndose el orden de prelación entre las propuestas y otorgándose la Buena Pro a la Propuesta Económica con el precio más bajo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, la Buena Pro será otorgada al Postor que ofertó el menor plazo en el Formato N° 05. En este caso si los plazos ofertados fueran iguales, el Comité del Concurso realizará un sorteo entre los Postores que tengan estas mismas condiciones a fin de otorgar la Buena Pro.



na vez otorgada la Buena Pro se levantará un acta notarial, la cual será suscrita por el Notario.

continuación, se procederá al escaneo y remisión del Acta Notarial al Comité de Concurso y a los Postores que soliciten.

El otorgamiento de la Buena Pro y los resultados del Proceso de Selección se presumirán notificados en la fecha del acto notarial de apertura del Sobre N° 2 a todos los Postores que presentaron la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica, independientemente de su asistencia a dicho acto. Esta presunción no admite prueba en contrario.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

- El file original impreso de la Propuesta Técnica y Económica que contenga el nuevo folio, sello y visto del Notario será el único válido para el proceso de revisión de propuestas. De existir discrepancias entre los documentos escaneados por el Notario y los documentos presentados en la Notaria, se deberán llevar a cabo las acciones de conciliación necesarias a fin de que formen parte de los documentos validados por el Notario.
- Los correos con los enlaces para las reuniones de Actos Públicos se remitirán al correo del Representante de cada Postor para el Concurso indicados en la Carta de presentación de Propuestas en Notaria (Según Formato C adjunto).
- El Comité de Concurso efectuará la revisión de las Propuestas Técnicas y Económicas teniendo en cuenta las facultades previstas en el numeral 11 del capítulo I de las Bases.
- Todos los procesos no especificados en el presente procedimiento se realizarán conforme a lo estipulado en las Bases de Concurso o según establezca el Comité de Concurso.
- A fin de agilizar el presente procedimiento los Postores deberán realizar sus consultas al finalizar las labores notariales de cada Acto Público.
- Todos los Actos Públicos serán grabados.
- Cualquier cambio que pueda afectar el Proceso de Selección, será notificado por el Comité de Concurso a través de Circulares.

11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

La Buena Pro quedará consentida el mismo día de su notificación en mesa, conforme a lo indicado en el numeral precedente, toda vez que no es factible impugnar la decisión del Comité de Concurso respecto a la evaluación de las propuestas.

Sin perjuicio de ello, el Comité de Concurso podrá remitir -si así lo considera- al Postor Ganador de la Buena Pro una carta de adjudicación mediante correo electrónico o a la dirección fijada por el Postor Ganador. En cualquiera de estos supuestos, la notificación de la Buena Pro se considerará efectivamente realizada en el acto público correspondiente a la etapa de Presentación de sobres (Sobre 1 y 2) Apertura, Evaluación de Ofertas (Sobre 1 y 2) y Otorgamiento de la Buena Pro.

12. SUSPENSION, EXTENSION, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité de Concurso se reserva el derecho de suspender, extender, modificar o cancelar el Proceso de Selección en cualquier etapa del mismo hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, así como modificar los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de Selección.

La decisión de suspensión, extensión, modificación o cancelación de plazos será comunicada por el Comité de Concurso mediante Circular publicada en la página Web de AdP.

En ningún caso, AdP, sus accionistas, directores, funcionarios, el MTC, miembros del Comité de Concurso o sus asesores asumirán responsabilidad alguna como consecuencia directa o indirecta de cualquier decisión de suspensión, cancelación o modificación de los plazos del Proceso de Selección.

13. ANULACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité de Concurso anulará el Proceso de Selección cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos:

- (1) No se presentó oportunamente ninguna Propuesta Técnica ni Propuesta Económica;
- (2) Las Propuestas Técnicas o Propuestas Económicas evaluadas no cumplen con lo establecido en las Bases;
- (3) Las Propuestas Económicas evaluadas sobrepasan el valor máximo referencial establecido en las Bases;
- (4) Razones de fuerza mayor o de caso fortuito.

Luego de la anulación del Proceso de Selección, será informada por el Comité de Concurso a los Postores mediante Circular publicada en la página web de AdP.

14. DECLARACIÓN DE CONDICIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El Proceso de Selección quedará desierto cuando no se cuente con el Registro de al menos un Participante, y en consecuencia no se presente ninguna Propuesta Técnica ni Propuesta Económica.

15. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Para la formalización del Contrato, el Postor Ganador deberá presentar los siguientes documentos dentro de los quince (15) Días calendario siguientes al otorgamiento de la Buena Pro en mesa:

1. En caso de Consorcio se deberá presentar una copia del contrato de consorcio con las firmas legalizadas de los representantes legales de las empresas consorciadas que cuenten con facultades suficientes para la celebración de dicho contrato y respecto de los cuales se ha presentado la vigencia de poder como parte de la Propuesta Técnica. En caso, el contrato de consorcio hubiese sido suscrito por representantes distintos, el Postor Ganador deberá presentar el original de la vigencia de poder de este nuevo representante con una antigüedad no mayor de cuarenta y cinco (45) Días Calendario.

AdP verificará que el contrato de consorcio cumpla con las condiciones y los requisitos establecidos en el Formato N°04 y que el representante legal del consorcio designado en el contrato de consorcio sea el mismo que fue establecido en el Formato N° 04.

2. Formato para la Creación de Código de Nuevo Proveedor (de corresponder), cumplimentado por el Postor Ganador. Este formato será remitido por AdP al Postor Ganador una vez adjudicada la Buena Pro (aplicable sólo si no cuenta previamente con Código de Proveedor de AdP).
3. Original de la Garantía de fiel Cumplimiento cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en la Cláusula Décimo Séptima del Contrato.

4. Las Bases con los vistos y/o firmas del Comité de Concurso incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios visados y sellados por el Representante Legal del Postor en cada una de sus páginas.
5. El Expediente Técnico visado y sellado por el Representante Legal del Postor en cada una de sus páginas,
6. Original de la constancia del pago efectuado por el Proveedor a favor de AdP por concepto de gastos para la publicación de los avisos de convocatoria y de los gastos notariales devengados por el Concurso.

En caso el Postor Ganador incumpla con presentar la totalidad de los documentos requeridos para la formalización del Contrato y/o alguno de ellos hubiese sido presentado sin cumplir con los requisitos establecidos en este numeral, AdP podrá otorgar un plazo adicional para la subsanación correspondiente. En el supuesto que el Postor Ganador no cumpla con subsanar dentro del plazo concedido, AdP estará facultado para ejecutar en forma automática, la carta fianza bancaria presentada como Garantía de Seriedad de Oferta y a imputar a su favor el íntegro del producto de la ejecución de la misma por concepto de penalidad. Esto, sin perjuicio del daño ulterior.

Adicionalmente, de verificarse el supuesto descrito en el párrafo precedente, el Comité del Concurso anulará el otorgamiento de la Buena Pro y se la adjudicará, si así lo considera conveniente, al Postor que haya quedado en segundo lugar en el Concurso, resultando éste el nuevo Postor Ganador. En tal supuesto el nuevo Postor Ganador tendrá quince (15) Días calendario para la presentación de los documentos exigidos para la formalización del Contrato. De constatarse la existencia de alguna omisión u error, se seguirá el procedimiento previsto en este acápite y quedará a criterio del Comité del Concurso el otorgamiento de la Buena Pro al Postor que obtuvo el tercer lugar en el Concurso.

Verificada la presentación de la totalidad de los documentos precisados en este acápite, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada uno de ellos, AdP suscribirá el Contrato.

16. NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL SERVICIO

Es la notificación que AdP enviará al Postor Ganador, a partir de la cual se computará el plazo de entrega de los Bienes en los aeropuertos.

La Notificación de Inicio del Servicio (NIS) al postor adjudicado se realizará una vez se haya cumplido con realizarse la Formalización del Contrato.

17. ADELANTO DIRECTO

AdP podrá otorgar un adelanto directo del 20% del monto contratado a solicitud del Postor Ganador, dicho adelanto directo se amortizará al 100% en el último pago.

El adelanto directo podrá ser solicitado por el Postor Ganador dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato con AdP.

La no presentación oportuna de las solicitudes de adelanto no será causal de ampliación de los plazos establecidos en el Contrato.

Adicionalmente, el Postor Ganador deberá –dentro de los plazos antes precisados- presentar la totalidad de los siguientes documentos, para la solicitud de adelanto directo:

1. Carta simple de Solicitud de Adelanto firmada y sellada por el representante legal de Postor.

2. Factura por un monto igual al del adelanto directo indicando número de orden de compra y número de conformidad, que deberán ser solicitados a AdP previamente.

El Proveedor deberá presentar la factura a través de la plataforma virtual de AdP <https://comprobantesproveedores.adp.com.pe/app.aspx/> indicando el número de la Orden de Compra y su respectivo número de conformidad brindado por AdP. Adicionalmente deberá informar de la presentación de la factura al correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe. Asimismo, en caso de ser comprobante electrónico, deberá adjuntar los archivos PDF y XML emitidos por la SUNAT.

Para mayor información sobre el registro de comprobantes electrónicos la encontrarán en la página Web de AdP www.adp.com.pe.

3. Original de carta fianza por un monto igual al del adelanto directo cumpliendo las siguientes condiciones:

Deberá ser emitida por: (i) Una entidad bancaria peruana de primer nivel (categoría no menor a "A") clasificada como tal por una (1) empresa clasificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de Seguro, aprobado mediante Resolución SBS No. 18400-2010 o la norma que la sustituya o modifique.

La carta fianza deberá indicar el nombre del Postor Ganador, en caso se trate de un Consorcio, deberán indicar al menos el nombre de uno de los integrantes del Consorcio.

La carta fianza deberá ser emitida a favor de **Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)** con características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el importe de la fianza al simple requerimiento de AdP dentro los plazos de ley. Dicha carta fianza deberá ser emitida a satisfacción de AdP.

- Ser emitida conforme al formato que cada entidad bancaria tenga previsto para este tipo de garantía y/o según Formato N°11 (Carta Modelo de Garantía).
- Deberá mantenerse vigente hasta la conformidad del íntegro de la inversión por parte de AdP y de OSITRAN, para que posteriormente AdP devuelva la carta fianza entregada en garantía del adelanto directo al proveedor.
- La carta fianza no será devuelta al Proveedor en caso exista una controversia entre AdP y el Proveedor que pueda afectar la conformidad del servicio, de verificarse este supuesto, AdP retendrá la carta fianza y el Proveedor tendrá la obligación de renovarla hasta la fecha que la controversia quede resuelta de manera definitiva.
- Acreditarse ante AdP la renovación de la carta fianza con por lo menos quince (15) Días calendarios anteriores a su vencimiento.

El pago de la factura será efectuado por AdP bajo la modalidad de FACTORING a un plazo de 120 días calendario, los costos financieros del uso de las líneas de FACTORING de AdP serán asumidos por el Postor Ganador.

AdP gestionará el pago por el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del Proveedor.

18. PRESENTACIÓN DE FACTURAS

El Postor Ganador deberá emitir sus facturas cumpliendo con los requisitos de validez establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente al momento que surja la obligación de entregar dicho documento, así como de cualquier otra Ley Aplicable que establezca requisitos formales aplicables a los comprobantes de pago, así como para la utilización del crédito fiscal y deducción de gasto o costo a favor de AdP.

18.1 Para el Adelanto Directo:

El Postor Ganador deberá cumplir con emitir su factura por un monto igual al indicado en el Capítulo III, numeral 18 Adelanto Directo.

18.2 Para el Monto Final Restante:

Una vez dada la conformidad por parte de AdP en relación a la puesta en marcha de la totalidad de los Bienes en todos los Aeropuertos, el Postor Ganador deberá emitir su factura por el importe resultante entre el monto ofertado en el Formato N° 13 menos el monto del Adelanto Directo.



FORMA DE PAGO

9.1 Para el Adelanto Directo:

La forma de pago es el indicado en el Capítulo III, numeral 18 Adelanto Directo.

19.2 Para el Monto Final Restante

La forma de pago es presentando una factura por el importe resultante entre el monto ofertado en el Formato N° 13 menos el monto del Adelanto Directo.

Una vez emitida la factura conforme lo indicado en el numeral precedente el Proveedor deberá presentar la factura a través de la plataforma virtual de AdP <https://comprobantesproveedores.adp.com.pe/app.aspx/>; y al correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe, indicando el número de la Orden de Compra y su respectivo número de conformidad brindado por AdP. Asimismo, en caso de ser comprobante electrónico, deberá adjuntar los archivos PDF y XML emitido por la SUNAT.

Para mayor información sobre el registro de comprobantes electrónicos la encontrarán en la página Web de AdP www.adp.com.pe.

Asimismo, AdP dará conformidad al pago de la factura, luego de haber recibido el oficio de reconocimiento del íntegro de la inversión por parte de OSITRAN. Posteriormente a esta conformidad, AdP podrá efectuar directamente **el pago de la factura en un plazo de 120 Días calendario o vía Factoring a 120 días**. La elección de la forma de pago será del Postor Ganador, quien deberá comunicarla por escrito a AdP al momento de presentar su factura al Centro de Recepción de Facturas de AdP (CRF).

Los costos financieros del uso de las líneas de Factoring de AdP serán asumidas por el Postor Ganador.

AdP gestionará el pago por el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la recepción de la factura por parte del Centro de Recepción de Facturas de AdP (CRF)

En caso exista alguna controversia sobre la ejecución de la reposición de equipamiento, AdP podrá retener el pago de las facturas pendientes hasta que se resuelva dicha controversia.

f

CAPITULO IV:

CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES N° CSEV-112-2025



En consecuencia por el presente documento, el Contrato para la "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES" N° CSEV-112-2025 que celebran de una parte **AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.**, con RUC N° 20514513172, con domicilio legal en Jirón Doménico Morelli N° 110, Of. 501, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, señor Evans Humberto Avendaño Tapia, identificado con D.N.I. N°10003761 y por su Apoderado, señor Ezequiel Antonio Ayllón Monroe, identificado con D.N.I. N° 10303283, ambos con poderes inscritos en la Partida Electrónica N°11946758 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, "AdP"), y, de otra parte, la persona jurídica o, de ser el caso, el consorcio cuyos datos figuran en el Anexo AC I del presente documento (en adelante, el "Proveedor").

A AdP y el Proveedor se les denominara de manera conjunta las **"Partes"**.

Este Contrato vincula a las Partes en los términos y condiciones siguientes:

Cláusula Primera: ANTECEDENTES

Como resultado de la Licitación Pública Nacional N° 019-2025-AdP, se adjudicó la buena pro al Proveedor a fin de que éste se encargue -bajo el incoterm DDP (Delivery Duty Paid)- del suministro, instalación y puesta en marcha de los Bienes, por ende, se constituyó como contraparte de AdP en el presente Contrato.

Cláusula Segunda: DEFINICIONES



A menos que del contexto se infiera lo contrario, toda referencia realizada en el presente Contrato a "Anexos" y "Cláusulas" se deberá entender efectuada a los anexos y a las cláusulas contenidas en éste. Todos los Anexos al presente Contrato forman parte integrante del mismo.

Los términos y las expresiones empleadas en este Contrato tendrán el siguiente significado previsto:

- 1.1. "Aeropuerto": Significan los Aeropuertos de las ciudades de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.
- 1.2. "Anexo(s)": Es(son) el(los) documento(s) que se adjunta(n) a las Bases con el objeto de definir y precisar el alcance de la contratación objeto del Proceso de Selección.
- 1.3. "Autoridad Gubernamental": Significará el gobierno central; los gobiernos regionales y/o locales; las municipalidades departamentales, provinciales y distritales, incluyendo cualquiera de sus dependencias y agencias; los entes que conforman la Administración Pública peruana conforme a la Ley N° 27444; el Poder Judicial peruano, incluyendo cualquiera de sus dependencias y agencias; y/o cualquier ente, entidad u organismo que conforme a las Leyes y Normativa Aplicables, ejerza poderes ejecutivos, legislativos, administrativos y/o judiciales respecto de los ciudadanos personas naturales y/o jurídicas de la República del Perú.

- 1.4. "Bases o Bases de Concurso": Se refiere a las Bases de la Licitación Pública Nacional LPN-019-2025-AdP para la Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, incluyendo sus Anexos y Circulares, y documentos modificatorios o sustitutorios.
-  1.5. "Bienes": Significan los equipos y demás detallados en el Expediente Técnico, los cuales el Postor Ganador deberá entregar a AdP cumpliendo con el Expediente Técnico.
-  1.6. "Comprobantes electrónicos": Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de comprobante de pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos tributarios). La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT.
-  1.7. "Concurso" o "Proceso de Selección": Se refiere a la Licitación Pública Nacional **LPN-019-2025-AdP**.
- 1.8. "Contrato": Es el presente acuerdo debidamente suscrito por AdP y el Proveedor incluyendo sus Anexos.
- 1.9. "Contrato de Concesión": Es el Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú, firmado entre AdP y el Estado Peruano a través del MTC el 11 de diciembre de 2006, el mismo que junto con sus anexos y adendas resulta aplicable -en lo que fuera pertinente- al Concurso.
- 1.10. "Días" o "Días Calendario": Son los Días comprendidos entre el lunes y el domingo.
- 1.11. "Días Hábiles": Son los Días calendario diferentes a sábado, domingo o cualquier feriado oficial declarado como tal para la ciudad de Lima, incluyendo los días en los cuales los bancos en esta ciudad no tengan la obligación de estar abiertos al público. Los feriados de medio día se considerarán Días feriados para estos fines.
-  1.12. "Entregables": Son los documentos que el Postor Ganador deberá elaborar y entregar a AdP para su aprobación, cuyo listado consta en el numeral 7.7 del Capítulo I de las Bases de Concurso.
- 1.13. "Expediente Técnico": Es el AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B aprobado por el MTC mediante Oficio N° 0288-2025-MTC/12 remitido a AdP con fecha 13.08.2025, el cual contiene las especificaciones técnicas, las cantidades, las ubicaciones de entrega de los Bienes, los valores referenciales, el plazo de entrega de los Bienes, entre otra información relevante para el Proveedor y forma parte de las Bases como Anexo AC II.
- 1.14. "Leyes y Normativa Aplicables": Significa todas las disposiciones legales de cualquier rango o nivel, emitidas en la República del Perú por cualquier Autoridad Gubernamental competente, que resulten aplicables al Contrato en caso de vacío o con fines complementarios, así como aquellas disposiciones y especificaciones que pueda dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente y que serán de observancia obligatoria para las Partes. Para efectos de esta definición, el término Leyes y Normativa Aplicables incluirá las Normas Técnicas Peruanas, las Especificaciones Técnicas aplicables al Contrato, así como el Contrato de Concesión, sus anexos y adendas.
- 1.15. "MTC": Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del país, que actúa como representante del Estado de la República del Perú en el Contrato de Concesión.

1.16. "OSITRAN": Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público. Cumple con las funciones establecidas en el presente Contrato, en la Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias y ampliatorias; o cualquier entidad que lo sustituya en el futuro. Asimismo, le corresponde supervisar el cumplimiento de las obligaciones de AdP establecidas en el Contrato de Concesión, así como las condiciones de la adquisición conforme a las Bases del Concurso.



1.17. "Propuesta Económica": Es la documentación presentada por el Proveedor durante el Proceso de Selección y que forma parte del Contrato como Anexo AC IV.

1.18. "Propuesta Técnica": Es la documentación presentada por el Proveedor durante el Proceso de Selección y que forma parte del Contrato de Obra como Anexo AC III.

Cláusula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO

La Partes declaran que celebran el presente Contrato a fin de que AdP adquiera los Bienes para los Aeropuertos. En este sentido, el Proveedor se compromete a:

- (i) Suministrar, desmontar, montar, embalar y almacenar los Bienes en los Aeropuertos, cumpliendo las especificaciones técnicas previstas en el Expediente Técnico; todo ello dentro del plazo ofertado en la Propuesta Técnica y cumpliendo con el Plan de Trabajo adjunto en el Anexo AC V,
- (ii) Otorgar la garantía de fabricación e instalación por 3 años como mínimo, respecto de los Bienes cumpliendo lo estipulado en la Cláusula Décimo Segunda del Contrato.
- (iii) Capacitar al personal de AdP en la operación, configuración, mantenimiento y demás aspectos técnicos vinculados a los Bienes

Cláusula Cuarta: MONTO CONTRACTUAL & MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

4.1. Como contraprestación por el cumplimiento íntegro, correcto y oportuno de las obligaciones del Proveedor, AdP pagará la suma que consta en el "Formato N° 13: Carta de propuesta económica" incluido en el Anexo AC VIII. Dicha suma incluye todos los costos y/o gastos por concepto de repuestos, accesorios, insumos, consumibles, materiales, mano de obra, herramientas, equipos de medición, incluyendo cualquier movilización, desmovilización y removilización de cualquier equipo, importaciones, derechos aduaneros, organización técnica y administrativa, servicios, instalaciones de los Bienes, capacitaciones del personal de AdP, obligaciones laborales, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad operacional, previsionales, seguros, gastos generales, utilidad, indemnizaciones a favor de terceros, riesgos derivados de la contratación objeto del Concurso, costos de interrupción o suspensión de dicha contratación, impuestos y/o tributos y cualquier otro costo y/o gasto necesario para la total, satisfactoria y oportuna ejecución del Contrato hasta el reconocimiento del íntegro de la inversión por parte de OSITRAN.

4.2. El Contrato está concebido bajo la modalidad a "suma alzada" por lo que el pago de la contraprestación cubre y comprende, sin limitación alguna, la ejecución correcta y oportuna del total de obligaciones derivadas del Contrato.

Cláusula Quinta: PAGO DE LA CONTRAPRESTACION Y COBRO DE CARGOS

5.1. Para el pago de la contraprestación, el Proveedor emitirá su factura conforme a lo indicado en el numeral 19 del Capítulo III de las Bases, cumpliendo con los requisitos de validez establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente al momento que surja la obligación de entregar dicho documento, así como de cualquier otra Ley Aplicable que establezca requisitos formales aplicables a los comprobantes de pago, así como para la utilización del crédito fiscal y deducción de gasto o costo a favor de AdP.

De no cumplirse con lo dispuesto por la normativa tributaria en mención, la presentación de la factura del Proveedor no surtirá efectos ante AdP para la aplicación y exigibilidad del cómputo del plazo para el pago; siendo además el Proveedor responsable por el perjuicio que le genere a AdP el incumplimiento de lo establecido en el presente numeral.

- 
2. Las Partes acuerdan que en caso de que al momento de la emisión de la factura el Proveedor tenga la condición de "No Habido" ante los registros de SUNAT, el Proveedor no podrá exigir el pago de la contraprestación facturada hasta que obtenga nuevamente la condición de "Habido" en los registros de SUNAT. Asimismo, el Proveedor renuncia a poder condicionar la continuidad de la prestación de su servicio al pago o compensación alguna en caso se encuentre en la situación antes descrita o a aplicar excepciones previstas por las Leyes y Normativa Aplicables; siendo directamente responsable por los daños y perjuicios que las circunstancias descritas en el presente numeral generen a AdP.

- 
- 5.3. El pago al Proveedor de la contraprestación se efectuará en la oportunidad en el numeral 19 del Capítulo III de las Bases.

- 
- 5.4. El pago de la contraprestación al Proveedor será efectuado en Dólares de los Estados Unidos de América.

- 5.5. En caso los servicios facturados por el Proveedor estén sujetos al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central - SPOT, regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, aprobado por Decreto Supremo N° 155-2004-EF y normas modificatorias, así como por la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT u otra que la modifique o sustituya, AdP procederá a realizar los descuentos correspondientes del monto facturado a pagar, para efectos de cumplir con las disposiciones tributarias antes referidas.

Para tal efecto, el Proveedor debe haber aperturado previamente una cuenta para el depósito de las detracciones ante el Banco de la Nación, siendo responsable por los daños y perjuicios que dicha omisión le genere a AdP.

- 5.6. Para efectos de la cancelación de la contraprestación, AdP podrá utilizar indistintamente cualesquiera de los Medios de Pago establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobado por Decreto Supremo N° 150-2007-EF, o la norma que la modifique o sustituya.

- 
- 5.7. AdP tendrá derecho a compensar cualquier monto que adeude al Proveedor contra cualquier obligación de pago que tenga el Proveedor frente a AdP.

- 5.8. En caso exista alguna controversia entre AdP y el Proveedor respecto de la ejecución de este Contrato, AdP podrá retener el pago de la factura pendiente hasta que se resuelva dicha controversia de manera definitiva, y, además, AdP tendrá derecho al reconocimiento y pago de:

- El incumplimiento del Proveedor de cualquier disposición del Contrato o los actos u omisiones de este en la ejecución de cualquier parte de este;
- Mayores costos incurridos por AdP ocasionados por la controversia con el Proveedor.
- Empleo de mayor cantidad de personal o de horas extras por parte de AdP por razones imputables o de responsabilidad del Proveedor durante la ejecución del Contrato.
- Mayores costos incurridos por AdP por alguno de los casos anteriores o cualquier otro evento de responsabilidad del Proveedor, que genere a AdP costos, gastos y otros.

- 5.9. Ningún pago será considerado para ningún efecto como la recepción parcial o total de los trabajos del Proveedor o conformidad de AdP respecto de los mismos y/o de sus avances. En tal sentido, las

cantidades que AdP pague al Proveedor tendrán el carácter de "pago a cuenta" y no adquirirán – en ningún supuesto- carácter definitivo hasta que culmine la etapa de liquidación del Contrato.

- 7.10. Las Partes acuerdan que las facturas emitidas por el Proveedor no devengarán ninguna clase de interés ni tampoco el pago de ningún concepto adicional distinto al facturado.
- 7.11. El Proveedor declara tener conocimiento de que como parte de la política de pagos de AdP, AdP realiza sus pagos los viernes hábiles de cada semana. En caso un viernes no fuese un Día Hábil, AdP realizará sus pagos el Día Hábil siguiente.

Cláusula Sexta: IMPUESTOS.

- 6.1. El Proveedor asumirá y pagará todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones y tasas de toda naturaleza relacionados con el Contrato, y realizará todas las contribuciones, aportes, retenciones y demás aplicables a las remuneraciones de sus trabajadores y/o subcontratistas conforme lo exigen las Leyes y Normativa Aplicables.
- 6.2. Asimismo, el Proveedor se obliga frente a AdP a defender, indemnizar y liberarlo de toda responsabilidad respecto de todos los impuestos, tributos, derechos, contribuciones, tasas, descuentos, contribuciones, aportes y retenciones a las que se hace referencia en esta cláusula, así como los otros que posteriormente pudiesen crearse durante la vigencia del Contrato.

Cláusula Séptima: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato estará vigente desde su suscripción hasta la finalización del plazo de la garantía de fabricación de los bienes, correspondiente a 3 años posterior al reconocimiento del íntegro de la inversión por parte del OSITRAN.

Cláusula Octava: PLAZO PARA LA ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES

La entrega, instalación, configuración, y puesta en marcha de los Bienes en cada uno de los Aeropuertos deberán ser ejecutados dentro del plazo indicado por el Proveedor en el Formato N° 5 – Plazo de Entrega, el cual se computará a partir del día siguiente calendario de la Notificación de Inicio del Servicio (NIS)

Cláusula Novena: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las demás obligaciones del Proveedor previstas en el Expediente Técnico, las Bases y en las otras cláusulas del presente Contrato, el Proveedor se obliga a:

- 9.1. Suministrar, desmontar, montar, embalar y almacenar los Bienes conforme al Expediente Técnico, las Bases, el Contrato, el Contrato de Concesión, las Leyes y Normativa Aplicables, la Propuesta Técnica y el Plan de Trabajo.
- 9.2. Presentar oportunamente los informes y documentación solicitada por AdP, con motivo de la ejecución del Contrato.
- 9.3. Suministrar todo cuanto sea necesario para la correcta, completa y oportuna ejecución del presente Contrato a conformidad y satisfacción de AdP.
- 9.4. Importar a Perú todos los equipos, materiales y servicios que no estuviesen disponibles localmente y que se requieran para la ejecución del Contrato, con sujeción a las Leyes y Normativa Aplicables y al pago de los impuestos de importación o exportación, transportes u otros cargos. Asimismo, el Proveedor será responsable de gestionar la internación, pagar los derechos y cargos que correspondan y cumplir con todos los requisitos exigidos para la importación de dichos equipos, materiales y servicios.

- 9.5. Embalar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes, materiales, equipos y otros elementos necesarios para la ejecución del Contrato y de las obligaciones contractuales durante el plazo de vigencia del presente Contrato.



- .6. El Proveedor deberá: (i) recopilar, clasificar, inventariar, verificar el estado de cada componente y custodiar cada uno de los componentes, repuestos y accesorios retirados; (ii) generar un listado de los artículos retirados, asignándole una codificación a cada artículo e incluyendo evidencia fotográfica de cada uno de ellos; y, (iii) embalar todos los componentes, cables y accesorios utilizando cinta de embalaje tipo stretch film, y rotularlos adecuadamente. La rotulación deberá incluir, como mínimo: nombre, marca, modelo, número de serie y número de inventario.



El Proveedor deberá trasladar, bajo su costo y riesgo, las cajas antes mencionadas al lugar que AdP designe en cada aeropuerto, y entregarlas debidamente aseguradas al Gerente del Aeropuerto correspondiente mediante Acta de Entrega. La suscripción de esta Acta será requisito indispensable para la liquidación del proyecto ante OSITRAN. Posteriormente, los Inspectores de OSITRAN efectuarán la verificación de las cajas y su contenido.



- 9.7. Custodiar todos los bienes, materiales, herramientas, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del Contrato que se encuentren en los Aeropuertos. Los cuales deberán ser asegurados por el proveedor bajo su propia cuenta y riesgo o a través de una póliza de seguros contratada por dicho proveedor, cuyo límite de cobertura deberá ser establecido por el mismo proveedor.
En el caso que los aeropuertos no cuenten con el espacio suficiente para almacenar los nuevos bienes, se deberá instalar previa autorización de AdP un container temporal dentro del aeropuerto o usar un almacén externo aledaño al aeropuerto que proteja a los bienes adecuadamente.

- 9.8. Destinar los recursos profesionales, técnicos, materiales y financieros a fin de garantizar la correcta, completa y oportuna ejecución del presente Contrato y el reconocimiento íntegro de la inversión por parte de OSITRAN.

- 9.9. Subsanan dentro de los plazos establecidos por AdP cualquier observación formulada por parte de AdP, MTC, OSITRAN y/u otra cualquier Autoridad Gubernamental respecto de la ejecución del Contrato.

- 9.10. Cumplir con los estándares de calidad y los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Contrato de Concesión y el Expediente Técnico.

- 9.11. A fin de ingresar a los Aeropuertos para entregar, instalar, configurar y poner en marcha los Bienes, el Proveedor deberá tener en cuenta que: i) estas actividades podrán llevarse a cabo en los horarios en los que se desarrollen operaciones aéreas en el Aeropuerto. Por lo que el Proveedor se compromete a no interferir con el desarrollo de estas. Las interferencias que se produzcan como consecuencia de dichas operaciones no afectarán el plazo establecido en la Cláusula Octava, ii) Respetar y velar por el cumplimiento de las rutas asignadas por AdP en el Aeropuerto para el ingreso y salida de los Bienes, personal, materiales, insumos y demás bienes necesarios, iii) Registrarse ante la Gerencia del Aeropuerto, con una anticipación no menor a dos (2) Días Hábiles a la ejecución de cualquiera de estas actividades, cumpliendo con los requisitos establecidos por AdP, iv) No introducir en el Aeropuerto sustancias inflamables, explosivas, contaminantes, alucinógenas, o cualquier otro elemento que a criterio de AdP pueda atentar contra la integridad y seguridad de los Aeropuertos o de los usuarios, o violar las Leyes y Normativa Aplicables, v) Asumir la responsabilidad de la seguridad de los equipos y/o materiales que el Proveedor decida ingresar a los Aeropuertos para el desarrollo de las diferentes tareas a realizar. En este sentido, el Proveedor asumirá todos los riesgos de pérdida o daño de estos bienes, así como de aquellos entregados por AdP, de ser el caso, y vi) Cumplir cabalmente con las normas de seguridad que señale AdP a fin de salvaguardar la integridad del Proveedor para la ejecución de estas actividades.

- 9.12. Indemnizar a AdP por todos los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución parcial, tardía y/o defectuosa de este Contrato.
- 9.13. Presentar a satisfacción de AdP dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la última conformidad de la puesta en marcha de los Bienes, la documentación para la Liquidación Final del Servicio conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2019-CD-OSITRAN que aprueba la "Directiva para el Procedimiento Aplicable para las Liquidaciones y Aceptación de las Inversiones del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia" o, de ser el caso, la directiva que la sustituya y/o modifique.
- 9.14. Contratar y mantener vigente las pólizas de seguro establecidas en este contrato, las cuales deberán ser otorgadas por compañías de seguros de primer nivel (en adelante, el "Asegurador"), entendiéndose por éstas a las compañías de seguros calificadas como Categoría A conforme con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas Financieros y de Seguros aprobado mediante la Resolución SBS N° 18400-2010, o la norma que la sustituya o modifique. Adicionalmente el proveedor deberá cumplirlas garantías establecidas en el Contrato, debiendo el Proveedor asumir el íntegro de los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de dichas pólizas.
- 9.15. Dirigir al personal asignado para el suministro, desmontaje, montaje, embalaje y almacenamiento de los Bienes, así como también la ejecución de tareas afines para el resultado final del objeto del Contrato.
- 9.16. Garantizar que su personal: (i) se ubique sólo en las áreas de los Aeropuertos donde se lleven a cabo la entrega, configuración, instalación, puesta en marcha de los Bienes, (ii) porte en todo momento y en forma visible el pase de seguridad otorgado por AdP, (iii) devuelva el pase de seguridad al momento de retirarse de los Aeropuertos.
- 9.17. No ceder temporal o definitivamente el Contrato, bajo ninguna forma o modalidad.
- 9.18. Dotar a su personal de los equipos de seguridad necesarios para su protección.
- 9.19. Asumir el costo de todas las lesiones personales y/o daños materiales causados en los diversos Aeropuertos materia del presente contrato, con motivo del suministro, desmontaje, montaje, embalaje y almacenamiento de los Bienes. Incluyendo las lesiones personales y/o daños materiales generados por sus Subcontratistas, así como los empleados de estos y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad.
- 9.20. Asumir el costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza, en cualquier etapa del Contrato, que sean necesarias efectuar para verificar la calidad y el buen cumplimiento del Contrato.
- 9.21. Velar por la buena conducta de su personal y sus Subcontratistas y responder por los hechos ocasionados por éstos.
- 9.22. Garantizar que su personal o empleados, sus Subcontratistas, así como los empleados de estos y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad, cuenten con: (i) todos los seguros mínimos de protección, como el Seguro Regular – EsSalud, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Pensión, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y (ii) los equipos de protección personal y uniformes necesarios para cumplir con la ejecución del Contrato. Además, el Proveedor se compromete a que su personal o empleados, sus Subcontratistas, así como los empleados de éstos y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad, tengan acceso a servicios de salud, primeros auxilios y rescate.

El Proveedor declara conocer que AdP tendrá derecho a posponer o suspender la ejecución del Servicio si el Proveedor, su personal o empleados, sus subcontratistas, y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad, no están cumpliendo con las Leyes y Normativa Aplicables y las disposiciones de seguridad de AdP.

- 9.23. Conducir todas sus operaciones de forma tal que le permita minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente y prevenir la dispersión o liberación de sustancias o materiales contaminados, contaminantes o peligrosos. Esta obligación también es exigible a los Subcontratistas y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad

Además, el Proveedor, así como sus Subcontratistas y en general terceros que realicen actividades por cuenta del Proveedor en los Aeropuertos, deberán cumplir con las Leyes y Normativa Aplicables en materia de disposición de residuos. En ese sentido, el Proveedor se compromete a asumir todo costo o gasto que suponga la implementación de las medidas incluidas en las referidas normas. Sobre el particular, el Proveedor declara que todos los costos y gastos antes mencionados se encuentran incluidos dentro de la propuesta contenida en el Anexo AC VIII.

- 9.24. Independizar el área de trabajo en los Aeropuertos e incluir la señalética informativa y de seguridad necesaria y, en general, todo medio de seguridad para evitar accidentes y/o incidentes. El desarrollo de actividades dentro del área de trabajo no podrá interferir ni afectar las operaciones aeroportuarias ni las labores del personal de AdP.

- 9.25. Proteger de posibles daños a los cables y redes eléctricas y de comunicaciones y otras instalaciones adyacentes al lugar de ejecución de los servicios del Proveedor en los Aeropuertos. En caso de que se produzca algún daño, el Proveedor será responsable y deberá resarcir inmediatamente el daño causado, a satisfacción de AdP.

- 9.26. Asumir la responsabilidad por los defectos y/o los daños ocasionados en los Bienes con motivo de su intervención y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad.

- 9.27. Contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y haber cumplido con difundirlo a su personal. Además, el Proveedor declara conocer los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidos en el RISST de AdP.

- 9.28. Cumplir el Manual SSOMA y garantizar el cumplimiento de dicho manual por parte de los Subcontratistas.

- 9.29. Ejecutar los trabajos en los Aeropuertos en los horarios autorizados por AdP, comprometiéndose a no interferir en ningún momento con el normal funcionamiento de los Aeropuertos ni con el desarrollo de las actividades de AdP o de los usuarios de los Aeropuertos.

El Proveedor declara conocer y aceptar que es factible que:

(i) AdP no permita la ejecución de las actividades en los Aeropuertos en determinados momentos con la finalidad de minimizar la afectación de las operaciones de los Aeropuertos. En este sentido, el Proveedor reconoce que las interferencias a los trabajos de campo que se produzcan como consecuencia de dichas operaciones no afectarán el plazo ni la contraprestación propuestas en los Anexos AC VII y AC VIII del Contrato, respectivamente; y,

(ii) Cualquier tercero autorizado por AdP puede encontrarse trabajando en los espacios cercanos o adyacentes a la zona de trabajo del Proveedor, pudiendo de esta manera coincidir con el uso de ciertas instalaciones como resultado de las actividades concurrentes.

- 9.30. Los trabajos del Proveedor a realizarse los domingos y feriados deberán ser coordinados anticipadamente con las Gerencias de los Aeropuertos para su programación.

- 9.31. Cuando se trabaje de noche o en días oscuros, el Proveedor, por cuenta propia, proporcionará suficiente iluminación artificial que permita llevar a cabo los trabajos eficazmente, satisfactoriamente y con seguridad, y también permitirá que se realice una inspección minuciosa. Durante dichos períodos, el acceso al lugar de ejecución de los trabajos en los Aeropuertos también estará claramente iluminado.

Todo el cableado de potencia e iluminación eléctrica se instalará y mantendrá en condiciones de seguridad y cumplirá con todos los códigos y normativas pertinentes.

32. El suministro de fluido eléctrico y demás servicios que sean necesarios para la ejecución del Contrato, serán de cuenta y costo del Proveedor. AdP brindará dichas facilidades en caso se tengan disponibles, debiendo el Proveedor pagar la alícuota por los servicios utilizados.

33. Cumplir con las instrucciones dadas por AdP en materia de Seguridad y Salud y de Seguridad Operacional.

- 9.34. Garantizar la no contratación de Proveedores que:

- (i) De manera individual o a través de sus representantes o apoderados hayan incumplido alguna disposición dada por AdP y/o hayan tenido y/o tengan alguna controversia, diferencia o reclamación frente a AdP pendiente de resolución de manera definitiva;
- (ii) De manera individual o a través de sus representantes o apoderados hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, por la comisión de algún delito penal. Este impedimento se mantendrá vigente hasta la cancelación de la sentencia condenatoria por parte del Registro Nacional de Condenas; y/o
- (iii) Tengan antecedentes policiales, penales y/o judiciales vigentes.

Cláusula Décimo: ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DE LOS BIENES

- 10.1. El Proveedor deberá cumplir con entregar, instalar, ejecutar pruebas y asegurar la puesta en marcha de los Bienes en los Aeropuertos dentro del plazo previsto en el Anexo AC VII
- 10.2. El Proveedor podrá anticipar las entregas de los Bienes previa aceptación escrita de AdP.
- 10.3. El Proveedor deberá suministrar y configurar los Bienes cumpliendo con el Expediente Técnico. De existir alguna observación respecto de los Bienes, el Proveedor tendrá la obligación de subsanar las observaciones dentro del plazo fijado por AdP. El Proveedor reconoce que AdP estará facultado a rechazar los Bienes que no se ajusten al Expediente Técnico,
- 10.4. El Proveedor deberá destinar los recursos requeridos para asegurar la eficiente y la oportuna ejecución de la puesta en marcha de los Bienes en los Aeropuertos. De igual manera, deberá subsanar los defectos, errores y/u omisiones detectadas durante la puesta en marcha con la finalidad de garantizar su óptimo funcionamiento. En este sentido, el Proveedor acepta ser el único responsable de la configuración, instalación y puesta en marcha de los Bienes en los Aeropuertos.
- 10.5. Una vez instalados los Bienes en cada uno de los Aeropuertos, el Proveedor deberá informar de ello a AdP a fin de que éste pueda apersonarse al Aeropuerto y verificar la correcta puesta en marcha de los Bienes. En caso AdP formule alguna observación, otorgará un plazo al Proveedor para su subsanación. Una vez levantada satisfactoriamente la observación o no habiéndose detectado observación alguna, AdP otorgará la conformidad respecto de la puesta en marcha de los Bienes inspeccionados y verificados. Luego de realizada la puesta en marcha a satisfacción de AdP o, de ser el caso, habiéndose efectuado las subsanaciones correspondientes y no existiendo ninguna observación pendiente de atención, las Partes procederán a suscribir el acta de recepción de los Bienes por cada uno de los Aeropuertos.
- 10.6. La etapa de prueba de los Bienes recién se entenderá culminada con la última conformidad dada por AdP respecto del funcionamiento de los Bienes. En este sentido, las Partes reconocen que dicha etapa se entenderá finalizada cuando las Partes hayan suscrito las nueve (09) actas de recepción de los Bienes emitidas conforme a lo indicado en el párrafo precedente y se cuente con la conformidad de OSITRAN respecto de los mismos.

Cláusula Decimo Primera: ENTREGABLES

11.1. Lista de entregables antes del inicio de la entrega:

ÍTEM	ENTREGABLE	PLAZO
1	Cronograma de entrega en formato Excel y/o PDF	Notificación de Buena pro + 15 días calendario

11.2. Lista de entregables al cierre de la intervención:

ÍTEM	ENTREGABLE	PLAZO
1	"Acta de conformidad técnica-operativa", de los bienes en cada aeropuerto.	Según cronograma
2	Informe final de entrega y puesta en marcha de los nuevos equipamientos, incluyendo las pruebas o Check list de control de calidad y panel fotográfico.	Según cronograma
3	Copia nítida y legible de la Guía de remisión de entrega de cada uno de los equipos completos y sus accesorios. Deberá contar con la marca, modelo y número de serie según corresponda.	Según cronograma
4	Carta o constancia de garantía de los bienes adquiridos, especificado en meses según corresponda.	Según cronograma
5	Propuesta de plan de mantenimiento preventivo (incluyendo listado de tareas o actividades, y frecuencia de ejecución) según recomendación de los fabricantes.	Según cronograma
6	Declaración Jurada de que todos los equipos o bienes suministrados son de reciente fabricación (indicar fecha de fabricación), que son nuevos y en ningún caso son bienes reprocesados o reparados.	Según cronograma
7	Registro de asistencia con los nombres completos, documentos de identidad y firmas de cada uno los participantes de cada capacitación	Según cronograma
8	Certificado o constancia de capacitación a cada uno de los participantes (original y copia)	Según cronograma
9	Ficha técnica de los bienes	Según cronograma
10	Copia del manual(es) de usuario y de servicio del equipo, en idioma español.	Según cronograma
11	Temario y/o índice de la capacitación y/o entrenamiento, indicando el tiempo de duración estimado por sesión y el número de sesiones.	Según cronograma
12	Credenciales y/o acreditación del personal asignado para la capacitación y/o entrenamiento.	Según cronograma
13	Copia de factura(s)	Según cronograma
14	Informe de los Bienes desinstalados con la siguiente información mínima: • Marca • Modelo • Número de serie • Número de Inventario • Estado: Operativo o inoperativo. • Fotografías de los Bienes que han sido embalados.	Según cronograma

	- Fotografías de las etiquetas de cada uno de los Bienes que han sido embalados. - Filmación del desmontaje y almacenaje de los Bienes que van a ser reemplazados. - Filmación del funcionamiento del sistema previo al desmontaje. Tener en consideración el registro de fecha y hora.	
15	Formato de datos de los equipos adquiridos, en archivo Excel, el cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: nombre del equipo, marca, modelo y número de serie.	Según cronograma

NOTA: Todos los entregables deberán ser presentados en medio físico y digital (USB).

Cláusula Décimo Segunda: GARANTÍA DE FABRICACION DE LOS BIENES

12.1. Una vez culminada la etapa de puesta en marcha de los Bienes, conforme al procedimiento establecido en la cláusula Décimo del Contrato, el Proveedor deberá otorgar el Certificado de Garantía de Fabricación de los Bienes e Instalación **por un plazo mínimo de acuerdo con lo indicado en lo siguiente:**

- El proveedor deberá garantizar los bienes ofertados por un plazo no menor a tres (3) años.
- La garantía requerida, deberá de incluir todo costo asociado a su ejecución como, por ejemplo: costos de pasajes, viáticos, accesorios, insumos, consumibles, materiales, fletes, seguros, almacenajes, trámites y otros necesarios para ejecutar correctamente el servicio, sin costo alguno para AdP.
- Dentro del periodo de garantía, en caso de que una reparación demande más de 15 días calendario a partir del reporte de falla, el periodo de garantía de los equipos se extenderá automáticamente por el periodo igual al empleado en la reparación o reemplazo del (los) equipo(s) correspondiente(s).
- Los Postores deberán certificar, a la fecha de la presentación de su propuesta, la vigencia de la representación con el fabricante y/o como integradores de la marca con una antigüedad de al menos 3 años contados desde la presentación de su propuesta, a fin de garantizar la continuidad, soporte y mantenimiento de los bienes ofrecidos
- El Postor Ganador deberá contar y mantener, durante todo el periodo de garantía de los bienes, la representación con el fabricante y/o su condición de Integrador autorizado de la marca. Así mismo, deberá poseer y mantener vigentes las Certificaciones Técnicas del Fabricante que acrediten su capacidad para la implementación, configuración y mantenimiento de los bienes ofertados.

12.2. Además, el Proveedor se compromete, en virtud del Contrato, a obtener y proporcionar, en beneficio de AdP y sus sucesores legales, las garantías de calidad de los equipos, materiales y trabajos suministrados por los Subcontratistas de los equipos, materiales y bienes que sean necesarios para la ejecución del Contrato. El periodo de vigencia de dichas garantías será el mismo que la garantía de fabricación de los Bienes.

En este sentido, el Proveedor asumirá la gestión integral de la garantía de calidad postventa por los equipos, materiales, insumos y demás elementos instalados en los Bienes, cumpliendo como mínimo el plazo fijado para la garantía de fabricación de los Bienes.

Cláusula Décimo Tercera: RESPONSABILIDADES

13.1. El Proveedor será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la fabricación, entrega, instalación, y puesta en marcha de los Bienes.

- 13.2. El Proveedor declara que AdP no tendrá responsabilidad alguna en caso de producirse cualquier clase de daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del Contrato, debiendo reparar los daños, asumir las indemnizaciones correspondientes y mantener indemne a AdP de cualquier acción o reclamo. Incluyendo dentro de este alcance los daños y perjuicios generados por cualquier tercero bajo su responsabilidad
- 13.3. El Proveedor indemnizará, defenderá y salvaguardará a AdP, sus subsidiarias y afiliadas y a sus directores, funcionarios, empleados y agentes respectivos, durante la vigencia del Contrato y luego de su terminación, contra todas las pérdidas, reclamos, acciones, procesos judiciales (incluyendo costos y honorarios de los abogados) y daños, que surjan o se relacionen de alguna forma con el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (sea por acción u omisión) de este contrato o de las Leyes y Normativa Aplicables, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo lo siguiente:
- 13.3.1. Lesiones corporales o de otra naturaleza o muerte de personas.
- 13.3.2. Daño o destrucción de propiedad y/o pérdida de bienes que pertenezcan al Proveedor, AdP o terceros.
- 13.3.3. Incumplimiento de obligaciones en materia laboral, previsional o tributaria.
- 13.3.4. Incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el marco del Contrato.
- 13.4. Si AdP fuese multada o penalizada por una Autoridad Gubernamental por algún incumplimiento del Proveedor o de sus Subcontratistas y en general por cualquier tercero bajo su responsabilidad. La multa o penalidad impuesta será asumida o reembolsada íntegramente por el Proveedor en un plazo máximo de siete (07) días calendario contados a partir de la fecha de remisión de la factura correspondiente. Para estos efectos, el Proveedor manifiesta su conformidad a que AdP pueda compensar dicho importe con la factura y/o liquidación que estuviese pendiente de pago por parte de AdP y en caso de ser insuficientes, AdP estará autorizado a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.
- 13.5. Las Partes quedan liberadas y exoneradas recíprocamente de toda responsabilidad proveniente del Contrato en caso su vigencia, ejecución o aplicación sea afectada o alterada de cualquier forma por decisión de la Autoridad Gubernamental. El Proveedor queda exceptuado de esta liberación y exoneración de responsabilidad cuando la vigencia, ejecución y/o aplicación del Contrato se vean afectadas o alteradas de cualquier forma por cualquier incumplimiento contractual o de las Leyes y Normativa Aplicables por parte del Proveedor.
- 13.6. Queda establecido que la responsabilidad asumida por el Proveedor y en general de cualquier tercero bajo su responsabilidad es objetiva, por lo que para su configuración no requiere de dolo o culpa; adicionalmente, dicha responsabilidad no podrá ser limitada, enervada ni disminuida.
- 13.7. AdP no se hace responsable de los daños, pérdidas o robos que pudieran sufrir el Proveedor al ingresar y durante su estadía en los Aeropuertos.
- En vista de ello, el Proveedor libera a AdP de toda responsabilidad por los daños, pérdidas o robos que pudieran sufrir los bienes de su propiedad o de cualquier tercero bajo su responsabilidad, sea de manera total o de sus accesorios, por lo que renuncia a interponer cualquier denuncia, demanda o reclamación y a repetir contra AdP.
- 13.8. La sola verificación por parte de AdP del incumplimiento incurrido por el Proveedor respecto de cualquiera de las obligaciones precisadas en esta cláusula, facultará a AdP a resolver el Contrato de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil.

Cláusula Décimo Cuarta: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

- 14.1. Las Partes declaran que el vínculo existente entre ellas es de naturaleza civil.

- 14.2. Las Partes acuerdan que la celebración del presente Contrato no atribuye a AdP la condición de empleador de la fuerza laboral de la que el Proveedor se valdrá para cumplir con las obligaciones que asume en virtud de este Contrato.

Cláusula Décimo Quinta: PENALIDADES

- 5.1. Para la aplicación de las penalidades no se requerirá notificación previa de AdP al Proveedor. En tal sentido, éstas serán de aplicación automática y podrán ser descontadas por AdP de las facturas y/o liquidación que estuvieran pendientes de pago. En caso éstas no fueran suficientes para cancelar las penalidades, AdP procederá a ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

Si el total de penalidades acumuladas durante la vigencia del Contrato alcanzara el diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido el IGV, AdP estará facultado a resolver el Contrato, conforme al artículo 1430 del Código Civil. Para calcular el tope de las penalidades previsto en el numeral siguiente, AdP tomará en cuenta todas las penalidades impuestas al Proveedor, independientemente si éstas han sido pagadas a AdP.

El máximo valor a penalizar será el 10% del monto contractual.

- 15.2. **Penalidad Diaria por demora en la fabricación, entrega, instalación y Puesta en marcha de los Bienes en los Aeropuertos:**

En caso el Proveedor incurra en alguna demora respecto de la fabricación, entrega, instalación y/o puesta en marcha de los Bienes, conforme al Plan de Trabajo, AdP podrá aplicar una penalidad diaria por cada Día Calendario de demora, equivalente a:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.1 \times \text{Monto Contractual}}{0.5 \times \text{Plazo Contractual}}$$

El Monto Contractual incluirá el IGV y será el establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato.

El Plazo Contractual deberá considerarse en Días y para efectos del cálculo de la penalidad se considerará el previsto en el Anexo AC VII.

Esta penalidad se devengará hasta la fecha que el Proveedor cumpla totalmente a satisfacción de AdP con la obligación que motivó la imposición de la penalidad.

- 15.3. **Del correcto levantamiento de observaciones:**

Si el Proveedor incumple con:

- 15.3.1. Levantar correcta y oportunamente la totalidad de las observaciones formuladas a los bienes, garantizando que la subsanación guarde relación con la observación y sea satisfactoria, AdP podrá aplicar una penalidad de US\$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por cada observación que no haya sido correctamente subsanada.
- 15.3.2. Levantar la totalidad de las observaciones formuladas por la ejecución del mantenimiento realizado a los Bienes, AdP podrá aplicar una penalidad de US\$ 500.00 (Quinientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por cada observación que no haya sido correcta y oportunamente (03 Días Hábiles) subsanada.

Sin perjuicio de lo indicado en los dos numerales anteriores, el Proveedor deberá subsanar correctamente las observaciones correspondientes.

Cláusula Décimo Sexta: SEGUROS

16.11. La contratación de las pólizas de seguro a que hace referencia esta cláusula (en adelante, las "Pólizas") deberá cumplir las siguientes condiciones especiales:

6.11.1. El Proveedor se obliga a entregar a AdP de manera previa al inicio de las actividades en los Aeropuertos, copia del condicionado general y particular de las Pólizas, el cronograma y constancias de pago de las respectivas primas. En caso las actividades en los Aeropuertos fueran realizadas en fechas distintas, esta obligación será exigible a partir de la primera fecha. En caso de que dichos documentos no hayan sido emitidos antes del inicio de los trabajos y/o servicios, el proveedor deberá presentar una Cobertura Provisional emitida por la compañía de seguros, a satisfacción de AdP y posteriormente deberá enviar las pólizas y demás documentos requeridos con anterioridad a la expiración de dicha cobertura provisional.

16.11.2. Las Pólizas deberán ser otorgadas por compañías de seguros de primer nivel (en adelante, el "Asegurador"), las cuales deberán ser acreditadas o autorizadas por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) para comercializar o emitir pólizas en el Perú. Dichas compañías de Seguros deberán contar con calificación Categoría A conforme con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas de los Sistemas Financieros y de Seguros aprobado mediante la Resolución SBS N° 18400-2010, o la norma que la sustituya o modifique.

16.11.3. El Asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra AdP y el MTC y/o funcionarios y/o empleados.

16.11.4. Las Pólizas deberán establecer expresamente que AdP queda liberado de todo tipo de responsabilidad frente a terceros como consecuencia de algún acto producido o generado por el Proveedor, sus trabajadores o dependientes, directa o indirectamente.

16.11.5. Las Pólizas deberán especificar que AdP y el MTC y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, funcionarios y empleados son asegurados adicionales, e incluir una cláusula en donde se especifique que AdP y el MTC serán considerados también como terceros beneficiarios de las mismas. Las Pólizas serán principales y cualquier otra póliza de AdP será considerada como excedente.

16.11.6. El Asegurador queda obligado a notificar por escrito a AdP cualquier incumplimiento por parte del Proveedor en el pago de las primas por lo menos treinta (30) Días calendario de anticipación a la fecha que el incumplimiento puede resultar en la cancelación total o parcial de la Póliza. La obligación de notificación establecida en el presente párrafo también se requerirá en caso de cancelación, modificación y/o cambio de la Póliza.

16.11.7. Las pólizas deberán precisar que las coberturas son primarias, con respecto a los intereses de AEROPUERTOS DEL PERÚ SA y que cualquier otro seguro mantenido por AEROPUERTOS DEL PERÚ SA es en exceso y no concurrente.

16.2 El Proveedor acepta que será de su total responsabilidad y asumirá a su total riesgo y responsabilidad, toda responsabilidad, gastos y costos por pérdidas y/o daños materiales y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y el Proveedor no haya provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de la entrega de los bienes de acuerdo con las Bases del presente Contrato.

16.3.1 Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de las Pólizas, serán asumidas de forma exclusiva por el Proveedor.

16.4 El Proveedor deberá cumplir con acreditar la renovación de las Pólizas y, además, deberá comunicar a AdP dentro de los treinta (30) Días calendario previo al vencimiento de cada una de las Pólizas la renovación de las mismas, adjuntando el cronograma de pago y las constancias de pago respectivas.



6.5 El proveedor deberá obtener autorización expresa y por escrito de Adp, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a Adp, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.



16.6 La responsabilidad del proveedor no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio.



16.7 El proveedor es responsable de requerir y verificar que cada uno de los subcontratistas, sean estos directos o indirectos, o contratistas independientes comprometidos en desarrollar los servicios o trabajos relacionados con este contrato, mantengan en vigor los seguros requeridos por Adp, especificando que Adp y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias, funcionarios y trabajadores serán eximidos de todo reclamo, costo o gasto, resultante de las operaciones materia del contrato. Asimismo, cada subcontratista será responsable por garantizar el pago de los beneficios sociales de los trabajadores (empleados y obreros) en concordancia con las leyes y regulaciones peruanas.

16.8 Se deja expresamente establecido que, el proveedor no deberá contratar aquellas pólizas y/o coberturas que por el tipo de trabajo y/u obras a realizar no sean aplicables, debiendo el Proveedor sustentar por escrito a Adp, debiendo Adp brindar conformidad.

16.9 Si llegase a ocurrir un daño material y/o lesión personal o evento en general cuyo costo implique un monto mayor al asegurado en las Pólizas contratadas por el Proveedor, este se compromete a resarcir todos los daños ocasionados a Adp, comprometiéndose a mantener indemne a este última.



16.10 El Proveedor acepta que será de su total responsabilidad y asumirá todos los gastos y costos por pérdidas y/o daños materiales y/o daños corporales, incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un accidente ocurra y esta no haya provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante la vigencia del Contrato

16.11. En virtud del presente Contrato, el Proveedor se obliga a contratar las siguientes Pólizas:

16.11.1 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La contratación y presentación de esta póliza por parte de La Empresa Adjudicada aplicará siempre que, a consecuencia de la ejecución del contrato, en zonas ajenas a la plataforma de los Aeropuertos, exista la probabilidad o posibilidad que el personal de La Empresa Adjudicada y/o terceros bajo su responsabilidad generen daños materiales y/o lesiones personales en general.

De lo anterior, La Empresa Adjudicada deberá presentar a Adp, en un plazo máximo de diez (10) días calendarios después de obtenida la Buena Pro, una copia de las condiciones particulares y generales de la Póliza en referencia, así como copia de la(s) factura(s) que acredite(n) su cancelación o pago.

Esta póliza deberá cubrir daños materiales y/o lesiones personales a causa de las actividades realizadas por La Empresa Adjudicada, así como por terceros bajo su responsabilidad en zonas distintas a las plataformas y/o hangares de los Aeropuertos, hasta el límite establecido este apartado, aplicando dicho importe como límite único y combinado en el agregado anual.

Cobertura principal

Responsabilidad civil extracontractual con un límite hasta el valor de la obra

Sub límites:

- Responsabilidad civil contractual con un límite hasta el valor de la obra
- Responsabilidad civil patronal con un límite hasta el valor de la obra
- Responsabilidad civil cruzada con un límite hasta el valor de la obra

Cláusulas adicionales:

- Responsabilidad civil de locales y operaciones
- Responsabilidad civil por incendio y/o explosión
- Responsabilidad civil por el empleo de ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas
- Responsabilidad civil por playas de estacionamiento
- Gastos admitidos
- Responsabilidad civil por vehículos ajenos, en exceso o a falta de una Póliza de RC de Vehículos
- Responsabilidad civil por contaminación y/o polución súbita, imprevista y accidental
- Responsabilidad civil extracontractual por actos de contratistas independientes y/o subcontratistas

La inclusión de las cláusulas antes indicadas dependerá del alcance de las actividades establecidas en la presente base.

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS:

1	Se incluye a Aeropuertos del Perú (ADP) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y/o Compañías Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, Funcionarios y Empleados, como Asegurados Adicionales.
2	Para los casos en que los señores de Aeropuertos del Perú (ADP) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y/o Compañía Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, Funcionarios y Empleados sean Afectados por un riesgo cubierto bajo la Póliza, estos tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
3	La Compañía de Seguros queda obligada a notificar por escrito a Aeropuertos del Perú, cualquier incumplimiento por parte del contratante en el pago de las primas, con por lo menos (15) días calendario de anticipación a la fecha en que el incumplimiento pueda resultar en la cancelación parcial o total de la póliza. La obligación de notificación establecida en el presente párrafo también se requerirá en caso de cancelación o falta de renovación de cualquier póliza.
4	Se precisa que el Asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra Aeropuertos del Perú S.A., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o Compañías Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, sus Agentes, Funcionarios y Empleados.
5	Queda entendido y acordado que las coberturas de la presente póliza son primarias, con respecto a los intereses de Aeropuertos del Perú S.A. y que cualquier otro seguro mantenido.

16.11.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) PENSIÓN

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Pensión por cada trabajador, sea directo o indirecto, que será destacado a las instalaciones u oficinas de AdP. La cobertura que deberá tener el SCTR Pensión se detalla a continuación:

1	PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA
EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR GENERA PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS, SOBRE LOS PORCENTAJES DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL, CUYO LÍMITE CORRESPONDE A LA REMUNERACIÓN MÁXIMA ASEGURABLE DE S/. 8,532.97 VIGENTE PARA EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (PERIODO VIGENTE) DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA:	

- 35% POR CÓNYUGE O CONCUBINO CON HIJOS BENEFICIARIOS.
- 42% POR CÓNYUGE O CONCUBINO SIN HIJOS BENEFICIARIOS.
- 14% PARA CADA HIJO MENOR A 18 AÑOS.
- 14% PARA CADA HIJO INVÁLIDO MAYOR A 18 AÑOS, INCAPACITADO TOTAL Y PERMANENTE DE CUALQUIER ACTIVIDAD LABORAL.

DE QUEDAR REMANENTE, HASTA 14% PARA EL PADRE Y/O LA MADRE QUE CUMPLAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

QUE SEAN CALIFICADOS COMO INVÁLIDO TOTAL O PARCIALMENTE EN PROPORCIÓN SUPERIOR AL 50%, CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-98-SA.

QUE TENGAN MÁS DE 60 AÑOS DE EDAD Y QUE HAYAN DEPENDIDO ECONÓMICAMENTE DEL CAUSANTE, DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE FIJE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES PARA LOS AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIÓN QUE SE APLICARÁN POR ANALOGÍA.

LA SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PENSIÓN A OTORGAR A LOS BENEFICIARIOS NO PUEDE EXCEDER EL 100% DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL FALLECIDO. LA PENSIÓN SERÁ OTORGADA SIEMPRE QUE EL FALLECIMIENTO SE PRODUZCA POR UN ACCIDENTE O UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL OCURRIDA DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA

LA PENSIÓN SERÁ OTORGADA SIEMPRE QUE EL FALLECIMIENTO SE PRODUZCA POR UN ACCIDENTE O UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL OCURRIDA DENTRO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

2 PENSIÓN POR INVALIDEZ

PARA LOS TRABAJADORES DECLARADOS INVÁLIDOS TOTALES (MAYOR O IGUAL A 2/3 PARTES DE MENOSCABO EN SU CAPACIDAD DE TRABAJO) LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE SERÁ IGUAL A 70% DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL.

PARA LOS TRABAJADORES DECLARADOS INVÁLIDOS PARCIALES (MAYOR O IGUAL AL 50% DE MENOSCABO EN SU CAPACIDAD DE TRABAJO, PERO MENOR A LOS 2/3) LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE SERÁ IGUAL A 50% DE SU REMUNERACIÓN MENSUAL.

EN CASO DE QUE LAS LESIONES SUFRIDAS POR EL TRABAJADOR DIERAN LUGAR A UNA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INFERIOR AL 50%, PERO IGUAL O SUPERIOR AL 20%, LA COMPAÑÍA ASEGURADORA PAGARÁ POR ÚNICA VEZ AL TRABAJADOR ASEGURADO INVÁLIDO, EL EQUIVALENTE A 24 MENSUALIDADES DE PENSIÓN CALCULADAS EN FORMA PROPORCIONAL A LA QUE CORRESPONDERÍA A UNA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL.

3 GASTOS DE SEPELIO

LOS GASTOS DE SEPELIO CUBREN LOS SERVICIOS FUNERARIOS POR LA MUERTE DEL TRABAJADOR POR MUERTE ACCIDENTAL O ENFERMEDAD PROFESIONAL. LOS GASTOS DE SEPELIO TENDRÁN COMO LÍMITE MÁXIMO ASEGURABLE S/. 3,869.43; AJUSTABLE SEGÚN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES.

16.11.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) SALUD

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Salud por cada trabajador, sea directo o indirecto, que será destacado a las instalaciones u oficinas de AdP. La cobertura que deberá tener el SCTR Salud se detalla a continuación:

1 COBERTURAS

- ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO PREVENTIVO PROMOCIONAL EN SALUD OCUPACIONAL A LA ENTIDAD EMPLEADORA Y A LOS ASEGURADOS.
- ATENCIÓN MÉDICA, FARMACOLÓGICA, HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA, CUALQUIERA FUERE SU NIVEL DE COMPLEJIDAD HASTA LA RECUPERACIÓN TOTAL DEL ASEGURADO, O LA DECLARACIÓN DE UNA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL O PARCIAL O FALLECIMIENTO. EL ASEGURADO CONSERVA SU DERECHO A SER ATENDIDO POR EL SEGURO SOCIAL EN SALUD CON POSTERIORIDAD AL ALTA O A LA DECLARACIÓN DE LA INVALIDEZ PERMANENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 7° DEL DECRETO SUPREMO N° 009-97-SA
- REHABILITACIÓN Y READAPTACIÓN LABORAL AL ASEGURADO INVÁLIDO BAJO ESTE SEGURO
- APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTOPÉDICOS NECESARIOS AL ASEGURADO INVÁLIDO BAJO ESTE SEGURO

ESTA COBERTURA NO COMPRENDE LOS SUBSIDIOS ECONÓMICOS QUE SON OTORGADOS POR CUENTA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD SEGÚN LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 15° Y 17° DEL DECRETO.

16.11. POLIZA VEHICULAR

La contratación y presentación de esta póliza por parte de La Empresa Adjudicada aplicará siempre que, La Empresa Adjudicada y/o terceros bajo su responsabilidad para el cumplimiento del contrato deban operar dentro y/o alrededor del aeropuerto con unidades motorizadas con placa emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De ser correcto lo anterior, La Empresa Adjudicada deberá presentar a Adp, en un plazo máximo de diez (10) días calendarios después de obtenida la Buena Pro, una copia de las condiciones particulares y generales de un Póliza de este tipo para cada unidad, así como copia de la(s) factura(s) que acredite(n) su cancelación o pago.

Cláusulas mínimas a ser consideradas en cada póliza:

- Responsabilidad Civil Frente a Terceros, hasta un límite mínimo de US\$ 100,000 por evento y como agregado por vigencia.
- Responsabilidad Civil Frente a Ocupantes por vehículo, hasta un límite mínimo de US\$ 50,000 por evento y como agregado por vigencia. Esta cobertura aplica, solo en el caso que personal de Adp y/o terceros bajo su responsabilidad sean transportado en unidades bajo responsabilidad dLa Contratista.
- Muerte de ocupantes c/u hasta un límite mínimo de US\$ 20,000 por evento y como agregado por vigencia.
- Invalidez permanente de ocupantes c/u hasta un límite mínimo de US\$ 20,000 por evento y como agregado por vigencia.
- Gastos de curación por ocupante hasta un límite mínimo de US\$ 3,000 por evento y como agregado por vigencia.
- Gastos de sepelio por ocupante hasta un límite mínimo de US\$ 2,000 por evento y como agregado por vigencia.

La Empresa Adjudicada deberá verificar que cada póliza cuente con cobertura de Responsabilidad Civil por Ausencia de Control para cubrir los daños a terceros ocasionados por los vehículos cuando han infringido el Reglamento de Tránsito, con un límite no menor de US\$ 100,000.00. asimismo, deberá incluir una cláusula de uso para vías no autorizadas. Cabe mencionar que, en caso los vehículos utilizados deban ingresar al Lado Aire del Aeropuerto (plataforma o pista de aterrizaje), entonces la póliza deberá especificar que cubre daños a aeronaves

y/o a equipos aeronáuticos. Por lo tanto, las pólizas deberán señalar explícitamente que incluyen operaciones en el Lado Aire del Aeropuerto.

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS:

1	Se incluye a Aeropuertos del Perú (ADP) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y/o Compañías Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, <u>funcionarios</u> y Empleados, como Asegurados Adicionales.
2	Para los casos en que los señores de Aeropuertos del Perú (ADP) y Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y/o Compañía Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, <u>funcionarios</u> y Empleados sean Afectados por un riesgo cubierto bajo la Póliza, estos tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.
3	La Compañía de Seguros queda obligada a notificar por escrito a Aeropuertos del Perú, cualquier incumplimiento por parte del contratante en el pago de las primas, con por lo menos (15) días calendario de anticipación a la fecha en que el incumplimiento pueda resultar en la cancelación parcial o total de la póliza. La obligación de notificación establecida en el presente párrafo también se requerirá en caso de cancelación o falta de renovación de cualquier póliza.
4	Se precisa que el Asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra Aeropuertos del Perú S.A., el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y/o Compañías Afiliadas y/o Asociadas y/o Subsidiarias, sus Agentes, <u>funcionarios</u> y Empleados.
5	Queda entendido y acordado que las coberturas de la presente póliza son primarias, con respecto a los intereses de Aeropuertos del Perú S.A. y que cualquier otro seguro mantenido.

16.11.4 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT:

El Proveedor será responsable de contratar esta cobertura de seguros para vehículos propios o no propios o alquilados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

Tener en cuenta que el SOAT no se activa una vez las unidades vehiculares entran al Aeropuerto, sólo se activa en vía pública.

Cláusula Décimo Séptima: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

- 17.1. El Proveedor deberá cumplir con presentar como requisito previo a la formalización del Contrato una carta fianza bancaria emitida por un monto equivalente al 10% de la Propuesta Económica ganadora. Además, reconoce que en caso su Propuesta Económica hubiese sido menor al noventa por ciento (90%) del monto máximo del presupuesto previsto en el numeral 8 del Capítulo I de las Bases, **el Postor Ganador deberá incrementar a la Garantía de Fiel Cumplimiento el 10% del resultado de la diferencia entre el 90% del monto máximo del presupuesto y el monto de su Propuesta Económica.**
- 17.2. La carta fianza deberá indicar el nombre del Postor Ganador, en caso se trate de un Consorcio, deberán indicar al menos el nombre de uno de los integrantes del Consorcio.
- 17.3. La carta fianza bancaria que el Proveedor deberá entregar como garantía de fiel cumplimiento, deberá cumplir con lo siguiente:
 - a) Incluir en su texto que garantiza: (i) el adecuado cumplimiento y realización de todas las obligaciones del Proveedor derivadas del presente Contrato y sus Anexos, (ii) el pago de las penalidades que imponga AdP al Proveedor, conforme a las estipulaciones del Contrato, y en general, cualquier obligación derivada del Contrato que sea de cargo del Proveedor hasta la culminación del Contrato.
 - b) Deberá ser emitida por: (i) Una entidad bancaria peruana de primer nivel (categoría no menor a "A") clasificada como tal por una (1) empresa clasificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia de

Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de Seguro, aprobado mediante Resolución SBS No. 18400-201 O o la norma que la sustituya o modifique.



- c) Deberá ser emitida a satisfacción y a favor de "**Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)**", con características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el importe de la fianza al simple requerimiento de AdP dentro los plazos de ley. Dicha carta fianza deberá ser emitida a satisfacción de AdP.



- 17.4. Ser emitida conforme al formato que cada entidad bancaria tenga previsto para este tipo de garantía y/o según Formato N°11 (Carta Modelo de Garantía).

- 17.5. La carta fianza deberá ser emitida con una vigencia mínima de ocho (08) meses y deberá mantenerse vigente hasta el reconocimiento del íntegro de la inversión por parte de OSITRAN.



- 17.6. El Proveedor deberá cumplir con acreditar ante AdP la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento por lo menos quince (15) Días calendarios anteriores a su vencimiento.

- 17.7. Todos los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de la Garantía de Fiel Cumplimiento serán asumidos siempre por el Proveedor.

- 17.8. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- (i) AdP constate algún incumplimiento por parte del Proveedor respecto de las obligaciones derivadas del Contrato.
- (ii) Cuando el Proveedor no hubiese acreditado la renovación de la carta fianza dentro de los quince (15) Días calendario anteriores a su fecha de vencimiento.

Contra la ejecución, el Proveedor no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

- 17.9. En caso de ejecución total o parcial de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el Contratista se obliga a restituir la garantía dentro de los diez (10) Días Calendario de comunicada la ejecución. Es de señalar que, dicho plazo empezará a correr de manera automática, sin requerimiento previo por parte de AdP. En caso el Proveedor no otorgue nueva garantía, AdP se encontrará en la facultad de dar por resuelto el Contrato, de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil. El Proveedor faculta a AdP a retener, en calidad de garantía mobiliaria, todo monto proveniente de la ejecución de la carta fianza que no hubiera sido imputado por AdP. Producida la entrega de la nueva carta fianza, AdP devolverá al Proveedor el monto retenido que no hubiera sido imputado al cumplimiento de nuevas obligaciones impagas del Proveedor sin intereses.

La garantía mobiliaria referida respaldará el cumplimiento por el Proveedor de todas y cada una de las obligaciones asumidas por este en virtud del presente Contrato, manteniéndose vigente hasta el momento en que el Proveedor cumpla con emitir (conforme a lo indicado en el párrafo precedente) y entregar a AdP la nueva carta fianza que reemplace a la ejecutada. Al efecto, AdP queda autorizada por el Proveedor a imputar directamente contra la garantía mobiliaria referida cualquier saldo deudor que éste tuviera pendiente o se generase en virtud del presente Contrato.

- 17.10. Una vez recibido el Oficio de Reconocimiento del íntegro de la inversión por parte de OSITRAN, AdP devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento, siempre que no exista obligación alguna pendiente de ejecución por parte del Proveedor, y se cuente con la aprobación previa del banco que realice el financiamiento de la adquisición de los Bienes.

Cláusula Décimo Octava: GARANTIA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

- 18.1 Una vez que AdP obtenga la aprobación de la Liquidación de Entrega de Bienes por parte de OSITRAN, AdP solicitará al Proveedor la presentación de las cartas fianzas de Garantía de Soporte y Mantenimiento de los bienes por un importe equivalente al 7% de la propuesta ganadora por el primer año de garantía, la misma será renovada en el segundo año por una carta fianza por un importe equivalente al 5% y finalmente 3% por el último año.
- 18.2 Las cartas fianzas deberán indicar el nombre del Postor Ganador, en caso se trate de un Consorcio, deberán indicar al menos el nombre de uno de los integrantes del Consorcio.
- 18.3 Las cartas fianzas deberán ser emitidas por: (i) Una entidad bancaria peruana de primer nivel clasificada como tal por una (1) empresa clasificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Empresas del Sistema Financiero y Empresas de Seguro, aprobado mediante Resolución SBS No. 18400-2010 o la norma que la sustituya o modifique.
- 18.4 Las cartas fianzas deberán ser emitidas a nombre y a satisfacción de Aeropuertos del Perú S.A. con características de solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de excusión, con obligación expresa del fiador de pagar el importe de la fianza al simple requerimiento de AdP dentro los plazos de ley, a satisfacción de AdP.
- 18.5 Las cartas fianzas deberán ser emitidas con una vigencia mínima de doce (12) meses y deberá mantenerse vigente hasta la culminación del Contrato. Vencido este plazo, AdP devolverá la carta fianza de Garantía de Fabricación e Instalación de los Bienes, siempre que no exista obligación alguna pendiente de ejecución por parte del Proveedor.
- 18.6 El Proveedor deberá cumplir con acreditar ante AdP la renovación de las cartas fianzas con las mismas características según se indica en la Cláusula Décimo Octava, numeral 18.3 del contrato, por lo menos quince (15) Días calendarios anteriores a su vencimiento.
- 18.7 Todos los costos y gastos asociados a la obtención, mantención y prórroga de la Garantía de Fabricación e Instalación de los Bienes serán asumidos siempre por el Proveedor.

Ejecución de la Garantía de Fabricación e Instalación de los Bienes:

AdP podrá ejecutar la Garantía de Fabricación e Instalación de los Bienes en caso de verificarse alguno de los siguientes supuestos:

- i) En caso de ejecución total o parcial de la Garantía de Soporte y Mantenimiento de los Bienes, el Proveedor se obliga a restituir la garantía por el monto ejecutado, dentro de un plazo de diez (10) Días calendario de comunicada la ejecución. En caso el Proveedor no otorgue nueva garantía, AdP se encontrará en la facultad de dar por resuelto el Contrato, de conformidad con el artículo 1430 del Código Civil. El Proveedor faculta a AdP a retener, en calidad de garantía mobiliaria, todo monto proveniente de la ejecución de la carta fianza que no hubiera sido imputado por AdP. Producida la entrega de la nueva carta fianza, AdP devolverá al Proveedor el monto retenido que no hubiera sido imputado al cumplimiento de nuevas obligaciones impagas del Proveedor sin intereses.

Cláusula Décimo Novena: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

- 19.1. El reconocimiento por parte de OSITRAN del dossier de liquidación para el reconocimiento de la inversión por parte de OSITRAN y/o pago de cualquier factura por parte de AdP con motivo de la ejecución del Contrato, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo mínimo de responsabilidad del Postor Ganador es de 12 meses.
- 19.2. Durante el plazo fijado en el numeral precedente, el Proveedor se encontrará obligado a reparar cualquier defecto o subsanar cualquier vicio a su cuenta, costo y riesgo.

- 19.3. El incumplimiento por parte del Proveedor de alguna de las obligaciones previstas en esta Cláusula acarreará la inclusión automática del Proveedor en el registro de proveedores inhabilitados de AdP y la terminación anticipada de los otros contratos que las partes hubiesen celebrado y que estuviesen vigentes.



Cláusula Vigésimo: LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

- 19.1. El proceso de liquidación final se iniciará una vez que culmine la etapa de puesta en marcha de los Bienes conforme al procedimiento establecido en la cláusula Décimo del Contrato y finalizará en la fecha que OSITRAN reconozca a AdP el íntegro de las inversiones realizadas con motivo de la ejecución del Contrato.

A fin de obtener el reconocimiento de OSITRAN, el Proveedor deberá cumplir con presentar, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la culminación de la puesta en marcha de los Bienes, toda la documentación exigida por la Resolución de Consejo Directivo N° 012-2019-CD-OSITRAN que aprueba la "Directiva para el Procedimiento Aplicable para las Liquidaciones y Aceptación de las Inversiones del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia" o, de ser el caso, la directiva que la sustituya y/o modifique. En este sentido, el Proveedor declara conocer el contenido y los alcances de la citada Directiva.

Para proceder con la liquidación del Contrato, el Proveedor deberá presentar:

- (1) "Acta de conformidad técnica-operativa" de los bienes adquiridos, en su ubicación final, de cada uno de los aeropuertos.
 - (2) Informe final de instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos, incluyendo las pruebas de control de calidad y panel fotográfico.
 - (3) Ficha técnica de cada bien ofertado con el sustento de fábrica que justifica el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos en español.
 - (4) Guía de remisión de entrega de los nuevos equipos.
 - (5) Carta de garantía de fabricación e Instalación de los bienes adquiridos, especificado en meses.
 - (6) Plan anual de Mantenimiento preventivo (incluyendo listado de tareas o actividades, y frecuencia de ejecución.).
 - (7) 01 Copia del manual de usuario u operación, a colores, en idioma español y por cada marca/modelo entregado
- La documentación técnica también deberá ser entregada en formato digital.
- (8) Constancia o declaración jurada donde se indique que la fabricación de los Bienes principales no es mayor a dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de adjudicación de la buena pro.
 - (9) Copia de factura(s).
 - (10) Cualquier documento adicional que fuera requerido por AdP y/o MTC y/u OSITRAN.

- 19.2. El Proveedor se obliga a subsanar cualquier observación efectuada por OSITRAN, el número de veces que fuera necesario hasta que AdP obtenga el reconocimiento del íntegro de la inversión realizada con ocasión del Contrato.

Cláusula Vigésimo Primera: TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

- 21.1. Terminación Anticipada:

AdP se reserva el derecho de resolver y dejar sin efecto el Contrato en cualquier momento, de manera unilateral, sin responsabilidad alguna, mediante el envío al Proveedor de una carta notarial informándole la ocurrencia de alguno de los supuestos de caducidad de la concesión previstos en la Cláusula Décimo Quinta del Contrato de Concesión.

Una vez notificada la carta notarial prevista en este acápite, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho.

El Proveedor reconoce que AdP no tendrá ninguna responsabilidad, por lo que declara que no tendrá derecho a ningún reclamo por daños, incluyendo por daño emergente o lucro cesante, en relación con este Contrato. Así, el Proveedor renuncia desde ya a interponer acciones de responsabilidad civil en contra de AdP, el MTC y/u OSITRAN.

AdP podrá deducir parcialmente del presupuesto adjudicado el servicio que no hubiese sido ejecutado y, en consecuencia, sólo pagará al Proveedor lo efectivamente ejecutado a la fecha de notificación de la carta notarial.

21.2. Sin perjuicio de las causales de resolución automática establecidas en otras cláusulas de este Contrato y/o en sus Anexos, AdP podrá resolver el presente contrato de pleno derecho en caso se verifique alguna de las siguientes situaciones:

21.2.1. Si el Proveedor cumple de manera parcial, tardía o defectuosa alguna de las obligaciones previstas en el Contrato.

21.2.2. Si el Proveedor incumple con los estándares de calidad y/o los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Contrato de Concesión, Leyes y Normativa Aplicables y el Expediente Técnico.

21.2.3. Si el Proveedor acumula el tope máximo de penalidades establecido en la Cláusula Décimo Quinta del presente Contrato.

21.2.4. Si el Proveedor paraliza o reduce injustificadamente la ejecución del Contrato o los alcances del Expediente Técnico.

21.2.5. Si el Proveedor ha sido declarado en situación de concurso en el marco de la Ley General del Sistema Concursal. En caso el Proveedor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto, para que AdP esté facultado a resolver el Contrato.

21.2.6. Si el Proveedor está sometido a un procedimiento de disolución y liquidación al amparo de lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. En caso el Proveedor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto, para que AdP esté facultado a resolver el Contrato.

21.2.7. Si el Proveedor ha sido sujeto del proceso de declaración de quiebra. En caso el Proveedor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto, para que AdP esté facultado a resolver el Contrato.

21.2.8. En caso alguna Autoridad Gubernamental ordene la suspensión temporal o definitiva de las actividades realizadas por el Proveedor. En caso el Proveedor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en este supuesto, para que AdP esté facultado a resolver el Contrato.

21.2.9. Si AdP verifica la falsedad o inexactitud de la documentación presentada por el Proveedor.

21.2.10. Si AdP detecta alguna modificación, condición, restricción y/o excusión en el contenido de la Propuesta Técnica y/o Propuesta Económica del Proveedor.

21.2.11. Si el Proveedor cede de manera temporal o definitiva el Contrato, bajo cualquier forma o modalidad.

21.2.12. Si el Proveedor incumple con restituir y/o renovar oportunamente la Garantía de Fiel Cumplimiento.

21.2.13. Si el Comité Operativo de Ética de AdP -u otro órgano equivalente- constatará la no validez de alguno de los documentos presentados por el Proveedor y/o verificara la existencia de alguna inexactitud y/o falsedad en la información y/o documentación proporcionada por el Proveedor.



1.2.14. Si AdP identificase que la reputación del Proveedor y/o de alguna de sus empresas vinculadas o de alguno de los accionistas, socios, directivos y/o representantes legales del Proveedor y/o de sus empresas vinculadas, hayan sido o se encuentren cuestionados de manera pública y, que esto, a criterio de AdP, pueda perjudicar su imagen, reputación o la ejecución de este Contrato.

21.2.15. Si el Proveedor hubiese incumplido alguna disposición dada por AdP, la DGAC, el MTC u OSITRAN.

21.2.16. Si el Proveedor demandase judicialmente a AdP, la DGAC, el MTC u OSITRAN y/o sus funcionarios, denunciase a cualquiera de los mencionados y/o testificase en contra de cualquiera de ellos o los involucrase de alguna manera en una causa judicial, extrajudicial, administrativa y/o tributaria.

21.3. De verificarse cualquiera de los supuestos de resolución automática, AdP remitirá una comunicación escrita al Proveedor manifestándole su decisión de valerse de la cláusula resolutoria. El derecho de resolución se generará en favor de AdP, por la sola verificación -por parte de AdP- de cualquiera de los supuestos de resolución automática.

21.4. Consecuencias de la Resolución Automática

Si se resolviera el Contrato como consecuencia de la Resolución Automática, AdP podrá aplicar al Proveedor una penalidad de hasta el 10% de la Propuesta Económica -incluido el IGV- a título de indemnización por daños y perjuicios; sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior que pueda solicitar AdP y/o la inclusión del Proveedor en el Registro de Proveedores Inhabilitados de AdP.

Cláusula Vigésima Segunda: CASO FORTUITO Y DE FUERZA MAYOR

22.1. De producirse un "Caso Fortuito" o de "Fuerza Mayor" que retrase o imposibilite la ejecución de este Contrato, el Proveedor deberá manifestarlo por escrito a AdP, expresando los motivos en que se sustenta la invocación de dichos hechos.

22.2. Se entiende tanto por "Caso Fortuito" como por "Fuerza Mayor" a todo evento o circunstancia extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada por dicho evento y que impide a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no constituirán eventos de Fuerza Mayor:

22.2.1. Eventos que sobrevengan total o parcialmente como consecuencia del hecho o culpa de la Parte que invoca la Fuerza Mayor para excusar el cumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de sus obligaciones derivadas del Contrato; o eventos que son consecuencia total o parcial del hecho o culpa de sus agentes, trabajadores o demás personas relacionadas con el Proveedor, tales como sus proveedores, suministradores, asesores y cualquier persona por la que este sea responsable de conformidad al Contrato;

22.2.2. El incremento de costos o gastos, por cualquier causa, aún si se atribuyese a cambios en la regulación tributaria, arancelaria, laboral, sindical y/o modificaciones en las Leyes y Normativa Aplicables.

22.2.3. Tampoco será considerado como evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la Pandemia del Coronavirus y/o COVID 19, ni los posibles rebrotes que surjan de esta enfermedad, ni su declaratoria como endemia, de llegar a serlo. No califican como eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, las normas que se expidan por el Gobierno Nacional, o por cualquier Gobierno Departamental o Local con el fin de prevenir y/o evitar su contagio y/o propagación;

22.2.4. El cambio de las condiciones económicas de la Parte que invoca la Fuerza Mayor o del mercado, o la falta de capacidad financiera, dificultades financieras o la falta de liquidez de dicha Parte;



2.2.5. Aquellos casos en los que las Leyes y Normativa Aplicables responsabilice expresamente a la Parte afectada de la Fuerza Mayor;

2.2.6. La circunstancia a la que la Parte afectada se haya expuesto imprudentemente, a un daño, costo, gasto o demora, en el que la Parte afectada no haya tomado las medidas que razonablemente hubieran sido necesarias para evitar o mitigar los efectos de la Fuerza Mayor;



22.2.7. El evento de Fuerza Mayor que ocurriese durante un incumplimiento de la Parte afectada, salvo que dicho evento de Fuerza Mayor hubiese sobrevenido y producido idénticos efectos aún en caso de no encontrarse en incumplimiento la Parte afectada.



22.2.8. Cualquier otro supuesto que a criterio de AdP no constituya un evento o circunstancia extraordinaria, imprevisible e imposible de resistir por la Parte afectada y/o que impide a dicha Parte el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

22.3. Si una Parte afectada considera que se ha producido un evento de Fuerza Mayor que afecta o pudiera afectar la ejecución de sus obligaciones, deberá remitir una carta simple a la otra Parte tan pronto como sea posible, pero, en cualquier caso, dentro de los tres (03) Días calendario siguientes contados desde que la Parte afectada tome conocimiento de tal evento o haya podido tomar conocimiento, lo que ocurra primero. El aviso antes referido, deberá incluir una explicación detallada de lo ocurrido, el tiempo estimado en el que la ejecución de sus obligaciones se encontrará afectada y las medidas que tomará para minimizar los efectos del evento de Fuerza Mayor, incluyendo cualquier medio alternativo razonable para continuar ejecutando sus obligaciones.

22.4. La parte afectada realizará sus mayores esfuerzos para continuar ejecutando sus obligaciones de acuerdo al Proveedor hasta donde sea razonablemente posible. Asimismo, deberá mitigar las demoras y/o mayores costos y gastos que ocasione o pueda ocasionar el evento de Fuerza Mayor. La Parte afectada mantendrá a la otra Parte informada del desarrollo del evento de Fuerza Mayor, actualizando la información relativa al tiempo estimado en el que la ejecución de sus obligaciones se encontrará afectada y las medidas para minimizar los efectos del evento de Fuerza Mayor. La Parte afectada informará inmediatamente a la otra cuando cese el evento de Fuerza Mayor.

f

22.5. Cuando un evento de Fuerza Mayor afecte el plazo de ejecución de los bienes, este último deberá ser ajustado en el menor grado posible, considerando el evento de Fuerza Mayor. Cualquier extensión de plazo que corresponda en virtud de lo indicado en el presente párrafo no podrá ser mayor al plazo que duró el evento de Fuerza Mayor. En cualquier caso, en caso de proceder la ampliación de plazo, no se reconocerán los gastos ni los costos ni la utilidad del Proveedor generados como resultado del evento de Fuerza Mayor.

22.6. Si la ejecución del Contrato no se consiguiera o fuera impedida, restringida o retrasada de manera sustancial durante más de quince (15) Días por Fuerza Mayor, y las Partes no hubieran acordado una forma alternativa para continuar sus obligaciones al final de dicho período, AdP podrá resolver el presente Contrato en cualquier momento posterior a la finalización del citado periodo y en tanto subsista dicha Fuerza Mayor, enviando una comunicación simple a la otra Parte con una antelación de diez (10) Días calendario a la fecha de terminación.

22.7. Una vez cesado el evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada reanudará de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones.

22.8. La Parte afectada hará sus mejores esfuerzos para remediar y/o mitigar cualquier impacto negativo en la ejecución de sus obligaciones y cualquier incapacidad para cumplirlas que sea consecuencia de un

evento de Fuerza Mayor. Si, luego de ocurrido un evento de Fuerza Mayor que ha hecho al Proveedor suspender o retrasar la ejecución de sus obligaciones, este no ha puesto en ejecución acciones concretas destinadas a eliminar, mitigar o acortar el plazo y los efectos de la Fuerza Mayor, sean directos o indirectos, AdP podrá, a su sola discreción y tras dar aviso escrito al Proveedor, iniciar tales acciones a cuenta, costo y riesgo del Proveedor.

- 2.9. En todos los casos, el Proveedor deberá esforzarse al máximo para continuar llevando a cabo sus obligaciones de acuerdo con el Contrato hasta donde sea razonablemente posible.

Cláusula Vigésimo Tercera: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- 23.1. Todos los expedientes, manuales, datos, planos, especificaciones, informes y toda la documentación preparada por el Proveedor, en cualquier medio o soporte para la prestación de sus obligaciones o con relación a este Contrato, así como todos los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos, pasarán a ser automáticamente de propiedad de AdP. Dichos documentos serán entregados a AdP de conformidad con lo establecido en el presente documento o, de ser el caso, cuando AdP así lo requiera en cualquier momento. Por el presente documento el Proveedor cede a AdP los derechos de autor y todo derecho de propiedad intelectual sobre tales datos, planos, especificaciones, manuales, informes y cualquier otra documentación elaborada con motivo de la prestación, comprometiéndose a suscribir cualquier declaración o contrato adicional que pudiera ser requerido para formalizar dicha transferencia de propiedad. En tal sentido, el Proveedor declara que conoce y acepta la titularidad de AdP de los derechos intelectuales y patrimoniales de dicho servicio y se compromete y obliga a respetar y proteger estos derechos, manteniendo indemne a AdP de cualquier reclamación (judicial o extrajudicial) que pudiera presentarse en contra de ésta al respecto.

- 23.2. El proveedor deberá demostrar el origen, titularidad, derecho de uso, licencia o patente, según sea el caso, del software a utilizar como parte del sistema ofertado; concediendo a AdP una licencia de uso perpetua respecto del mismo. Así mismo, se compromete a proteger, indemnizar y salvaguardar a AdP frente a cualquier costo y/o gasto incurrido por ésta debido a cualquier reclamo judicial o extrajudicial según el cual cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual haya sido infringido por el Proveedor como consecuencia de la ejecución del presente contrato, siempre y cuando AdP curse de inmediato una notificación al Proveedor otorgándole oportunamente el derecho para defender o resolver tal reclamo o juicio. AdP colaborará con el Proveedor en la defensa de tal reclamo o juicio. La palabra "ejecución", según se utiliza en la presente cláusula, incluirá, sin limitarse únicamente a estos: métodos, procesos y procedimientos, pero solamente en la medida establecida por el Proveedor para la ejecución del Contrato. La obligación del Proveedor bajo el presente incluirá honorarios de abogados y todos los demás costos y gastos incurridos por el Proveedor o AdP para defender un litigio en base a tal reclamo por incumplimiento. Asimismo, el Proveedor, de ser necesario, con la finalidad de evitar demoras excesivas en la ejecución del Contrato, adquirirá el derecho a continuar usando los procesos o procedimientos que supuestamente están causando una infracción, modificándolos para que dejen de causar infracciones o reemplazándolos por otros que no causen infracciones.

Cláusula Vigésimo Cuarta: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

- 24.1. El Proveedor se obliga a mantener bajo la más estricta confidencialidad toda la información recibida de AdP o generada como consecuencia de la ejecución del presente contrato, que haya sido entregada bajo la premisa de ser información de estas características. El Proveedor se obliga a utilizar dicha información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato y conforme los niveles de autorización que el personal de AdP tiene para recibirla. El Proveedor no podrá difundir a través de ningún medio, escrito, audio, o visual, ninguna información recibida o generada como consecuencia de la aplicación de este contrato, salvo que medie autorización expresa dada por escrito por el representante autorizado de AdP. Esta obligación alcanza al personal asignado a prestar el Contrato quienes no podrán divulgar los métodos de trabajo de AdP, sus procedimientos, documentación e información a los que pudieran tener acceso o conocimiento en virtud de la ejecución del Contrato.

- 24.2. Las obligaciones descritas precedentemente tienen vigencia por cinco (05) años, luego de culminado el plazo de vigencia del Contrato.

láusula Vigésimo Quinta: CROSS DEFAULT (Incumplimiento Cruzado)

- 5.1. En caso el Proveedor -o alguno de sus integrantes en el caso de Joint Venture o Consorcios-incumpla injustificadamente obligaciones a su cargo previstas en otros contratos celebrados con AdP y/o derivadas de algún otro vínculo contractual existente con AdP y/u obligaciones legales exigidas por las Leyes y Normativa Aplicables, pese haber sido requerido para ello, AdP estará facultado a solicitar la terminación anticipada del presente Contrato, así como de los otros contratos.

Para tal fin, AdP cursará una comunicación al Proveedor manifestando su intención de valerse de la presente cláusula e informando los montos valorizados de las prestaciones ejecutadas por el Proveedor a la fecha de emisión de dicha comunicación. En este supuesto, AdP podrá imponer una penalidad equivalente al 10% del monto contractual incluido IGV. El Proveedor reconoce y manifiesta su conformidad respecto que, para efectos del cobro, AdP estará facultado a ejecutar de manera automática cualquiera de las Garantías de Fiel Cumplimiento.

Cláusula Vigésimo Sexta: ÉTICA Y NORMATIVIDAD ANTICORRUPCIÓN

26.1 El Proveedor declara conocer y aceptar que AdP está comprometido en forma estricta al cumplimiento de la Ley N° 30424, Ley N° 30835, Ley N° 31740, el Decreto Legislativo N° 1352, así como sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias, ampliatorias y sustitutorias (en adelante, "Normativa Ética y Anticorrupción"). Asimismo, el Proveedor declara conocer los objetivos y alcances de la referida normativa y se compromete a respetarla.

26.2 El Proveedor declara conocer y aceptar que ni las prácticas ilegales - enmarcadas en la Normativa Ética y Anticorrupción- ni las prácticas no éticas y/o no transparentes son aceptadas. En ese sentido, AdP se reserva el derecho de resolver los contratos celebrados con el Proveedor que estuvieran vigentes cuando -a criterio de AdP- exista evidencia de que:

26.2.1. El Proveedor, alguno de sus accionistas, sus representantes legales y/o sus empleados hayan incurrido en algunas de dichas prácticas;

26.2.2. La reputación del el Proveedor haya sido cuestionada de manera pública y/o se hayan evidenciado incumplimientos contractuales, que pudiera afectar la imagen de AdP o perjudicar la ejecución de los contratos vigentes celebrados con el Proveedor; o,

26.2.3. Cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

i. Cuando el Proveedor sea investigado por alguna autoridad por la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Normatividad Ética y Anticorrupción.

ii. El Proveedor haya sido sancionado, en el país o en el extranjero, mediante pronunciamiento firme o consentido, por la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

iii. Los socios, representantes legales y/o empleados del Proveedor hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, por la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

iv. El Proveedor haya reconocido o admitido la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

26.3 El Proveedor se compromete a cumplir con la Política Integrada del SIG y SMS, y las Reglas Anticorrupción de AdP, documentos que se encuentran adjuntos en los Anexos AC X y AC XI del presente Contrato de Servicio y que son parte de la Reglamentación Ética de AdP. Asimismo, declara que, en caso de tomar conocimiento de cualquier acto no ético o ilícito, lo denunciará de manera inmediata a través del Canal Somos Éticos de AdP, conforme al procedimiento previsto en el Anexo AC XII del presente Contrato de Servicio.

26.4 El Proveedor se compromete a mantener implementado y en efectivo funcionamiento un modelo de revención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, y alineado con los estándares establecidos en la Reglamentación Ética de AdP.

26.5 Adicionalmente, el Proveedor se compromete a suscribir la Declaración Jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP, adjunta en el Anexo AC XIII, en señal de conformidad con lo declarado en los numerales 26.1, 26.2 y 26.3 de esta cláusula.

26.6 Así mismo como parte del cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de AdP, el Proveedor se compromete a suscribir los siguientes documentos insertos en los Anexos AC XIV y AC XV:

- Formato de datos generales de proveedores.
- Autorización para recabar datos personales.

26.7 En caso de incumplimiento por parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones descritas en la presente cláusula AdP podrá resolver automáticamente los contratos celebrados con el Proveedor que estuvieran vigentes y/o dejar sin efecto las órdenes de compra y/o de servicios emitidas a la orden del Proveedor. Además, AdP podrá aplicar al Proveedor una penalidad -respecto de cada contrato u orden de compra y/o de servicio- equivalente a la carta fianza entregada en calidad de fiel cumplimiento, para cuyo cobro podrá ejecutarla; sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior.

26.8 AdP podrá solicitar al Proveedor la actualización periódica de la información recogida en los formatos indicados en esta cláusula a fin de llevar a cabo el procedimiento de debida diligencia que considere necesario y, que ayude a minimizar la exposición a riesgos reputacionales derivados del vínculo existente entre AdP y el Proveedor, por lo que este último autoriza a AdP revisar sus antecedentes y las de sus representantes legales y accionistas.

26.9 AdP se compromete a comunicar al Proveedor cualquier otro lineamiento ético que defina al interior de su organización, con la finalidad de que el Proveedor se adhiera al mismo. Una vez notificado, las Partes acuerdan que dichos documentos serán considerados como integrantes del presente Contrato de Servicio.

Cláusula Vigésimo Séptima: CLAÚSULA DE INDEMNIDAD

El incumplimiento por parte del Proveedor de los lineamientos de conducta o procesos declarados por AdP y/o las normativas mencionada en los anteriores numerales y/o de aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, así como de cualquier daño y/o accidente que su incumplimiento genere, facultará a AdP para solicitar la indemnización que corresponda, sin perjuicio de la obligación que asume el Proveedor de pagar directa y personalmente cualquier multa y/o indemnización a que hubiera lugar, sean estas dispuestas por cualquier autoridad judicial, municipal, y/o administrativa, producto de cualquier daño y/o accidente que su incumplimiento genere. En estos casos el Proveedor autoriza a AdP a descontar de cualquier factura pendiente de pago y/o de la garantía que pudiera ser pactada, los montos que resulten pertinentes para pagar, a nombre del Proveedor, los adeudos por daños, perjuicios, indemnizaciones y/o multas antes mencionadas.

Cláusula Vigésimo Octava: TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Conforme a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2024-JUS, las Partes desean establecer entre ellos los siguientes compromisos de confidencialidad y tratamiento de datos personales e información confidencial a los que puedan tener acceso:

a) El Proveedor/Cliente se obliga a mantener en estricta confidencialidad todos los documentos e información que reciba de AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. (en adelante, AdP) o de cualquiera de sus filiales, subsidiarias, casa matriz o empresas relacionadas y/o por un tercero autorizado, absteniéndose de utilizarla, divulgarla o revelarla a terceros. Asimismo, el Proveedor reconoce que toda la información entregada por AdP o de cualquiera de sus filiales, subsidiarias, casa matriz o empresas relacionadas y/o por un tercero autorizado, es de carácter confidencial, por lo que tiene carácter reservado, dando especial relevancia a los datos personales de trabajadores, clientes o proveedores a los que pueda tener acceso.

b) Se entiende por datos personales a aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, de localización, identificadores en línea o de cualquier otro tipo concerniente a aspectos físicos, económicos, culturales o sociales de las personas naturales que las identifica o las hace identificables. Se considera identificable cuando se puede verificar la identidad de la persona de manera directa o indirectamente a partir de la combinación de datos a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.

También se considera dentro del concepto de datos personales aquellos datos sensibles, aquella información relativa a datos genéticos o biométricos de la persona natural, datos neuronales, datos morales o emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima, la información relativa a la afiliación sindical, salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad.

c) Los documentos e información confidencial antes referidos comprenden toda la información de AdP, de sus filiales, subsidiarias, casa matriz o empresas relacionadas, que reciba o conozca el Proveedor, incluyendo sin limitación, información relacionada a sus productos, lista de clientes y proveedores, políticas de precios y descuentos, secretos comerciales, patentes, marcas, derechos de autor, métodos empresariales y datos de costos, planes y estrategias de negocio, contratos con terceros, participación en concursos y licitaciones, planillas, remuneraciones, beneficios laborales, incluyendo información financiera, económica, contable, legal, fiscal, administrativa, corporativa y, en general, cualquier información de propiedad de AdP.

d) El Proveedor/Cliente se compromete a mantener bajo estricta confidencialidad toda la información que se le entregue o que conozca por otros medios, reconociendo la titularidad de AdP respecto de aquella.

e) En consecuencia, el Proveedor se obliga a no revelar, usar, aprovechar o emplear en ninguna forma la información de AdP, de sus subsidiarias, filiales, casa matriz o empresas relacionadas, absteniéndose en general de realizar cualquier acto u omisión que pueda poner en riesgo el carácter confidencial y reservado de la información. El Proveedor se obliga a no entregar o reproducir o permitir que se entregue, reproduzca o use la información sin el consentimiento previo por escrito del representante autorizado de AdP, que este designe a tal efecto, lo que incluye la protección de datos personales de trabajadores, clientes y proveedores.

f) El Proveedor/Cliente autoriza a AdP a recolectar, procesar y transferir -incluyendo la transmisión al extranjero para tratamiento por terceros- los datos personales a los que tuviera acceso AdP para el cabal cumplimiento de la relación comercial que vincula a las Partes o que fueran solicitados por AdP en el curso de la misma, con el propósito de cumplir con sus obligaciones civiles y/o comerciales, siempre que el país a donde se transfieran los datos personales cumplan con los estándares y/o nivel adecuado de la norma de datos personales de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Datos Personales No 016-2024-JUS.

g) Asimismo, el Proveedor, permite la utilización de sus datos personales, en caso AdP se vea envuelto en un proceso judicial o arbitral, en donde el Proveedor sea parte o mantenga interés directo o indirecto en el proceso.

h) Por otro lado, el Proveedor/Cliente manifiesta que el consentimiento es libre, previo, expreso, inequívoco e informado. Esta autorización, la vigencia del consentimiento, se limitará al tiempo estrictamente necesario para la finalidad declarada; además, podrá basarse en ejecución contractual, cumplimiento legal o interés legítimo.

i) Al término de la relación civil y/o comercial el Proveedor o a requerimiento de AdP deberá devolver a ADP cada uno de los documentos, memorándums, dibujos, notas y otros papeles, artículos (incluyendo todas las copias de los mismos, tanto electrónicos u otros), incluso aquellos documentos que contengan datos personales de sus trabajadores, proveedores y clientes de AdP, sus filiales, subsidiarias, casa matriz o empresas relacionadas, que estuvieran en posesión o control del Proveedor. Esta obligación incluye a cualquier información en posesión del Proveedor obtenida de los proveedores, clientes o cualquier otra entidad con la que AdP sostenga relaciones de negocios.

j) Las obligaciones relativas a la confidencialidad y al tratamiento de los datos personales establecidas en el presente acuerdo se mantendrán vigentes únicamente durante el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad que motivó su recopilación y conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable. Cumplido dicho plazo, los datos deberán ser eliminados o, en su defecto, anonimizados de manera segura.

k) En caso de incumplimiento de la presente Cláusula por parte del Proveedor, AdP podrá:

- i. Imponer al Proveedor/Cliente una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) de la totalidad de la Retribución derivada de toda la vigencia del presente Contrato de Servicio;
- ii. Inscribir al Proveedor en el Registro de Proveedores Inhabilitados de AdP; y,
- iii. Realizar las acciones civiles y penales que resulten necesarias de acuerdo al caso.

Cláusula Vigésimo Novena: CESIONES

29.1 El Proveedor sólo podrá ceder, en todo o parte, el Contrato o sus derechos bajo el mismo con el consentimiento previo y por escrito de AdP. Siendo esto así, el Proveedor reconoce y acepta que de manera previa a la cesión de alguna factura electrónica que se emitiera a la orden de AdP, el Proveedor deberá gestionar el consentimiento previo y escrito de AdP antes de la puesta a disposición de la factura en la plataforma de SUNAT y que dicha aprobación no conllevará la aceptación anticipada de la puesta disposición de la factura en cuestión.

29.2 Por el presente Contrato, el Proveedor autoriza a AdP a ceder su posición contractual en el presente Contrato y acepta que esta cesión tendrá efectos a partir de la comunicación que AdP le remita, de conformidad con lo establecido en el artículo 1435° del Código Civil.

Cláusula Trigésima: LEGISLACIÓN APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

30.1. Para lo no previsto en este Contrato y/o en los Anexos, se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Civil.

30.2. Las Partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se produzca entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto vinculado al presente Contrato, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con el presente Contrato se solucionará siguiendo el procedimiento siguiente:

30.2.1. En primer lugar, las Partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una solución amigable a través de un proceso de trato directo que no podrá extenderse por más de quince (15) Días hábiles contados desde el Día siguiente a la fecha en que la Parte interesada notifique a la otra su intención solucionar la controversia vía este mecanismo.

0.2.2. En caso de no tener éxito en lograr una solución directa, las Partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Americana del Perú - AmCham Perú (en adelante, el "Centro") que las Partes declaran aceptar y conocer, con las especificaciones que se señalan en los párrafos siguientes, comprometiéndose a acatar el laudo, el cual es inapelable.

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos (2) árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) Días Calendario siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el Centro a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Días Calendario contados a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por la Parte contraria, se considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por el Centro a pedido de la otra Parte.

Todos los gastos, costos y costas en los que se incurran en la solución de la controversia serán cubiertos por la Parte en contra de quien se resuelva la controversia, según criterio del Tribunal Arbitral.

30.2.3. En caso de que por cualquier circunstancia deba designarse un árbitro sustituto, éste será designado siguiendo el mismo procedimiento señalado en el párrafo anterior.

30.2.4. El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, en el lugar que el tribunal arbitral decida. La ley aplicable será la peruana.

30.2.5. Para seguir la vía del arbitraje señalada en el ítem 30.2.2, se requiere acreditar el cumplimiento de la vía del 30.2.1.

30.3. Para cualquier intervención de los jueces y tribunales ordinarios dentro de la mecánica arbitral, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los jueces y tribunales del Distrito Judicial del cercado de la ciudad de Lima, renunciando al fuero de sus domicilios.

Cláusula Trigésimo Primera: DOMICILIOS

31.1. Las Partes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato y/o en el Anexo AC I de este contrato.

31.2. La modificación del domicilio solamente producirá sus efectos en la medida que haya sido notificada por escrito con una anticipación no menor de cinco (5) Días calendario a la fecha en que deba producirse el cambio de domicilio.

Cláusula Trigésimo Segunda: RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Si el Proveedor es consorcio:

32.1. Se considerará que los consorciados son responsables solidarios conjuntamente ante AdP, en lo que se refiere al cumplimiento del Contrato incluyendo sus Anexos.

32.2. El representante legal del Consorcio tendrá la autoridad para comprometer a cada una de las empresas consorciadas; y

32.3. El Consorcio no podrá modificar su composición ni condición legal sin el consentimiento previo y por escrito de Ad P.



2.4. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en esta cláusula facultará a AdP a resolver el Contrato en conformidad con el artículo 1430 del Código Civil.

Cláusula Trigésima Tercera: PRIMACÍA DEL CONTRATO

Las Partes aceptan y reconocen expresamente que en caso existiera alguna discrepancia entre lo establecido en el Contrato y lo señalado en los términos y/o condiciones de las órdenes de compra de servicio y/o de cualquier otro documento que pudiera emitirse de forma complementaria en el marco del presente Contrato, se deberá considerar que prima y prevalece para todos los efectos lo dispuesto en este Contrato y, de ser el caso, en sus Anexos.

Cláusula Trigésimo Cuarta: CONTRATO DE CONCESIÓN

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 13.3.1 del Contrato de Concesión, el Proveedor declara conocer y manifiesta su conformidad respecto de lo siguiente:

- a) La facultad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, el "MTC") de resolver el presente Contrato por la caducidad de la concesión;
- b) La aceptación de las sanciones impuestas por OSITRAN, de acuerdo con la normativa vigente y al Contrato de Concesión;
- c) El plazo de vigencia del presente Contrato no podrá exceder el plazo de la concesión; y,
- d) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el MTC, el OSITRAN y/o sus funcionarios.

Cláusula Trigésimo Quinta: ANEXOS Y ORDEN DE PRELACIÓN

35.1 Forman parte integrante del presente Contrato los Anexos detallados a continuación, cuyo contenido el Proveedor declara conocer y aceptar en su totalidad

- Anexo AC I: Formato N° 02: Declaración Jurada de identificación del Postor suscrita por el Proveedor
- Anexo AC II: Expediente Técnico
- Anexo AC III: Propuesta Técnica suscrita por el Proveedor
- Anexo AC IV: Propuesta Económica suscrita por el Proveedor
- Anexo AC V: Plan de Trabajo presentado por el Proveedor
- Anexo AC VI: Bases de la Licitación Pública Nacional
- Anexo AC VII: Formato N° 05: Declaración jurada de plazo suscrita por el Proveedor
- Anexo AC VIII: Formato N° 13: Carta de Propuesta económica suscrita por el Proveedor
- Anexo AC IX: Garantía de Fiel Cumplimiento
- Anexo AC X: Política de SIG y SMS (Anexo I)
- Anexo AC XI: Reglas Anticorrupción (Anexo II)
- Anexo AC XII: Sistema de Denuncias (Anexo III)
- Anexo AC XIII: Declaración jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP (Anexo IV)
- Anexo AC XIV: Datos generales de proveedores y clientes (Anexo V)
- Anexo AC XV: Autorización para recabar datos personales. (Anexo VI)

35.2 Las Partes reconocen que los documentos que forman parte del Contrato son y deben entenderse como complementarios unos de otros de modo que lo mostrado y exigido en uno de ellos debe entenderse exigido en todos los documentos y no como una contradicción. En caso de que distintos documentos exigieren

diversos estándares al Proveedor, se entenderá que este debe cumplir con el estándar más exigente, en especial siempre teniendo como premisa básica y fundamental el cumplimiento de las obligaciones asumidas por AdP en virtud del Contrato de Concesión.

5.3 Si no fuere posible aplicar las reglas anteriormente indicadas, las Partes reconocen que para la interpretación del Contrato o en la resolución de conflictos, discrepancias, dudas, errores u omisiones se utilizará el siguiente orden de prelación de los documentos que forman parte del Contrato:

1. Adendas al Contrato.
2. Contrato.
3. Bases
4. Propuesta Técnica
5. Propuesta Económica

Se firma este contrato en Lima en dos ejemplares originales de igual valor, para constancia de cada una de las Partes, el día.....del mesdel.....

AdP**EL PROVEEDOR**

Evans Humberto Avendaño Tapia

Ezequiel Antonio Ayllón Monroe

CAPITULO V: FORMATOS Y ANEXOS

1. FORMATOS

1.1. FORMATOS INICIALES

- 1.1.1. Formato A: Carta de solicitud de inscripción en "Registro de Participantes"
- 1.1.2. Formato B: Carta de formulación de consultas
- 1.1.3. Formato C: Carta de Presentación de Propuestas en Notaría

1.2. FORMATOS PARA PROPUESTAS – SOBRE N° 1 Y SOBRE N° 2

SOBRE N° 1

- 1.2.1. Formato N° 01: Carta de presentación de la Propuesta técnica y la propuesta económica
- 1.2.2. Formato N° 02: Declaración jurada de identificación del Postor
- 1.2.3. Formato N° 03: Declaración jurada simple del Postor
- 1.2.4. Formato N° 04: Promesa formal de Consorcio
- 1.2.5. Formato N° 05: Declaración jurada de plazo de entrega y garantía de fabricación e instalación de los bienes
- 1.2.6. Formato N° 06: Declaración jurada de cumplimiento de requisitos técnicos mínimo y de la propuesta técnica.
- 1.2.7. Formato N° 07: Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas
- 1.2.8. Formato N° 08: Cumplimiento de check list de especificaciones técnicas
- 1.2.9. Formato N° 09: Experiencia del Postor en Ventas.
- 1.2.10. Formato N° 09-A: Experiencia del Postor en Mantenimiento.
- 1.2.11. Formato N° 10: Declaración jurada de conocimiento de procedimiento de gestión operativa aeroportuaria
- 1.2.12. Formato N° 11: Formato de garantía de seriedad de oferta
- 1.2.13. Formato N° 12: Normatividad sobre anticorrupción
- 1.2.14. Formato N° 15: Declaración Jurada de no estar impedidos para ser postor.

SOBRE N° 2

- 1.2.15. Formato N° 13: Carta de propuesta económica
- 1.2.16. Formato N° 14: Presupuesto detallado

2. ANEXOS

SOBRE N° 1

- 2.1. **ANEXO I:** Política Integrada del SIG y SMS (informativo)
- 2.2. **ANEXO II:** Reglas anticorrupción (informativo)
- 2.3. **ANEXO III:** Sistemas de denuncia (informativo)
- 2.4. **ANEXO IV:** Declaración jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP
- 2.5. **ANEXO V:** Formato de Datos generales de proveedores y clientes, incluyendo:
- 2.6. **ANEXO VI:** Autorización para recabar datos Personales.



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP



FORMATOS INICIALES

f

FORMATO A

CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE PARTICIPANTES

Lima [Postor - Consignar la fecha de envío de carta]



señores

Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les comunicamos nuestra intención de participar en el Concurso de la referencia y para estos efectos les solicitamos que nuestra representada sea inscrita en el Registro de Participantes del presente Concurso:

Nombre o Razón Social: _____

Número de RUC: _____

Fecha de inicio de actividades: _____

Partida electrónica N°: _____ ó Ficha registral N°: _____

Domicilio fiscal: _____

Teléfono: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Nombre persona de contacto para el Concurso de la referencia: _____

Correo electrónico de la persona de contacto: _____

Teléfonos de la persona de contacto: _____

Los datos consignados en esta carta deberán mantenerse activos durante todo el Concurso hasta la formalización del Contrato de Consultoría.

El correo consignado en el presente formato será el único permitido de realizar consultas y al cual se le enviará cualquier comunicación, si corresponde.

Los participantes del presente proceso deberán tener en cuenta que AdP solo puede recibir correos electrónicos con un tamaño máximo de 15 MB de datos. En ese sentido, en caso la información adjunta a sus correos electrónicos superase dicho límite, podrán enviar la información en más de un correo electrónico. Es de señalar que en caso no se respetase el mencionado límite, los correos electrónicos se tendrán como no recibidos.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°

FORMATO B**CARTA DE FORMULACION DE CONSULTAS**

Lima [Postor - Consignar la fecha de envío de carta]



Señores
Comité del Concurso
Presente.-



Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"



De nuestra consideración:

Por medio de la presente nuestra representada [Postor - Consignar Nombre del Postor], identificado con RUC N° [Postor - Consignar número de RUC] presenta las consultas de acuerdo a lo establecido en las Bases y cumple con remitirlo en formato PDF, con el sello y firma del Representante Legal del Postor y en formato editable WORD o EXCEL.

Número de Consulta	Documento	Cláusula/ítem/pág.	Consulta	Respuesta

Notas:
Documento: Se indicará si se refiere a las Bases, Términos de Referencia, Anexos, etc.
Cláusula/ítem/pág.: Se mencionará la ubicación dentro del documento del concepto u origen de la consulta.
Consulta: Describir la consulta en forma clara y concisa.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°

FORMATO C

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN NOTARIA



ima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

ñores

omité del Concurso

Presente.-



Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"



De nuestra consideración:

[Postor - Consignar Nombre del Postor], identificado con RUC N° [Postor - Consignar número de RUC] tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación al concurso de la referencia, a fin de acreditar a nuestro Representante del Postor para el Concurso, en los Actos Públicos virtuales, al Sr(a): [Postor- Consignar nombre del Representante del Postor para el Concurso] identificado con [Postor- Consignar tipo y número de documento (DNI/Carnet de extranjería/Pasaporte con visa de negocio vigentes) y de correo electrónico Postor- Consignar correo electrónico del Representante del Postor para el Concurso], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a participar en todos los Actos Públicos virtuales del referidos al Concurso.

Asimismo, indicamos que nuestra Propuesta Técnica cuenta con [consignar número de folios de la Propuesta Técnica] folios, y nuestra Propuesta Económica cuenta con [consignar número de folios de la Propuesta Económica] folios.

Los índices de cada Propuesta (Técnica y Económica), se encuentran adjuntos a la presente carta.

Sin otro particular,

Atentamente

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

Nota: El representante autorizado para intervenir en los actos público del Concurso, deberá portar cualquiera de los siguientes documentos vigentes: Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano ó en el caso de ser extranjero Carnet de Extranjería (CE) ó Pasaporte con Visa de negocios.



FORMATOS PARA PROPUESTAS

SOBRE N° 1 Y SOBRE N° 2

f

FORMATO N° 01

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA



Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

Señores
Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

Declaramos lo siguiente:

- Que la Propuesta Técnica, Propuesta Económica y el Contrato compromete a nuestra representada (o de corresponder al consorcio).
- Que ninguna entidad o persona jurídica distinta a nuestra representada (o de corresponder al consorcio) tiene interés en la presentación de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica ni tampoco en el Contrato a celebrarse con AdP.
- Que Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, Expediente Técnico, condiciones y procedimientos del Proceso de Selección, así como toda la información necesaria para la elaboración de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.
- Que tenemos conocimiento del lugar de ejecución, de las condiciones del aeropuerto y cualquier otra condición que influya en la elaboración de la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica y que pueden afectar la ejecución y desarrollo del proyecto.
- Que, si se nos otorga la Buena Pro, nos comprometemos a presentar a satisfacción de AdP todos los documentos exigidos por las bases para la formalización del contrato.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

Nota.- Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

FORMATO N° 02

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]



señores

Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

El que se suscribe, Representante Legal de [Postor - Consignar Nombre del postor/ Empresa o Consorcio], identificado con DNI o Carnet de Extranjería [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que los datos consignados en este formato se ajustan a la verdad:

Nombre o Razón Social	
Número de RUC	
Fecha de inicio de actividades	
Número de inscripción en registros públicos	
Número de partida electronica o ficha registral	
Domicilio fiscal	
Teléfono	
Nombre del Representante Legal	
DNI o CE N° del Representante Legal	
Número de inscripción de poderes del Representante legal:	

Participa en Consorcio

SI	NO	Nombre de las Empresas que participan en Consorcio	
		Empresa N° 1	Empresa N° 2

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

FORMATO N° 03

DECLARACION JURADA SIMPLE DEL POSTOR

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]



Señores
Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"**

De nuestra consideración:

El Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio], declaro bajo juramento lo siguiente:

- Conocer, aceptar y someterme a las Bases -incluyendo la Absolución de Consultas y Circulares- Contrato, Expediente Técnico, así como a las condiciones y procedimientos del Proceso de Selección.
- Comprometerme a mantener vigente la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica presentadas durante el Proceso de Selección y a presentar la documentación exigidas por las Bases para la formalización del Contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos presentados y de la información brindada durante el Concurso para efectos de la evaluación por parte del Comité de Concurso.
- No tener impedimento para participar en el Proceso de Selección (No se encuentra comprendido en ninguno de los supuestos de impedimento precisados en el literal e, Capítulo II de las Presentes Bases) y cumplir con los Requisitos Técnicos Mínimos.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

FORMATO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]



Señores
Comité del Concurso
Presente.-

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"**

De nuestra consideración:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el Concurso, para proveer y presentar una propuesta conjunta, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del Concurso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el Contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia, el que deberá incluir, independientemente de la relación interna entre las empresas consorciadas, una cláusula que señale que, frente a AdP las empresas integrantes del consorcio son responsables solidarias del cumplimiento y ejecución de la totalidad de obligaciones derivadas del Contrato.

Designamos al Sr. [Postor- Consignar nombre del representante legal del consorcio], identificado con D.N.I. ó Carnet de Extranjería N° [Postor- Consignar número de documento del representante legal del consorcio] como representante legal común del Consorcio y le otorgamos facultades suficientes para: (i) intervenir en el concurso, (ii) formular propuestas, (iii) suscribir la documentación correspondiente, (iv) celebrar el Contrato, (v) realizar todas las gestiones, comunicaciones, tramites y demás actividades que sean necesarias para llevar a cabo el Concurso conforme al Expediente Técnico, hasta cuando OSITRAN reconozca a AdP el íntegro de la inversión realizada con motivo de la adquisición de los Bienes, (vi) endoso de títulos valores, (vii) cesión de derechos; y, (viii) compra y venta de bienes.

Finalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en [Postor- Consignar dirección del domicilio legal del consorcio].

EMPRESA CONSORCIADA N° 1:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: %

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

▪

EMPRESA CONSORCIADA N° 2:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: %

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:

▪

▪

.....
Firma, Nombres y Apellidos
Representante legal de Empresa 1
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

.....
Firma, Nombres y Apellidos
Representante legal de Empresa 2
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE LOS BIENES



ima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

eñores

Comité del Concurso

Presente.-



Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"



De nuestra consideración:

El Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Postor - Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio], identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio], declara tener pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases –incluyendo las Absoluciones de consultas y Circulares-, y se compromete a entregar, configurar, instalar y poner en marcha los Bienes, de acuerdo a lo indicado en el **AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B**, en el siguiente plazo:

Plazo de entrega de bienes: días calendario.

Indicamos que la fabricación de los Bienes principales no será mayor a dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. En ningún caso se ofertará ni entregará bienes reprocesados o reparados.

f

Asimismo, nos comprometemos a otorgar a una garantía de fabricación por mínimo 03 años, cumpliendo el alcance y condiciones establecidas en las Bases de la presente licitación.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 06

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Lima, [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

señores

Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

Estimados señores:

El Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Postor - Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio], identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio], se compromete a mantener y emplear durante la : "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES", hasta su culminación y aprobación por parte del MTC, todos los recursos establecidos en los Requisitos Técnicos Mínimos, los ofrecidos en la Propuesta Técnica así como los que fueran necesarios para la obtención de la aprobación del OSITRAN.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 07

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lima, [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

Señores

Comité de concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el Postor ofrece la "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES" de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Numeral 4 del Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B y los documentos del proceso.

Me comprometo en mantener el orden de la descripción de las especificaciones técnicas señaladas en el Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B y me obligo a contrastarlas con las especificaciones técnicas del producto ofertado. Asimismo, incluiré obligatoriamente toda la información solicitada en cada concepto y consignaré toda la información de carácter técnico que permita describir las bondades del bien, especificando marca, modelo y procedencia.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP

FORMATO N° 08

CUMPLIMIENTO DE CHECK LIST DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lima, [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]



Señores

Comité de concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, adjuntamos a la presente el cuadro comparativo de las especificaciones técnicas de los BIENES propuestos respecto a lo indicado en el **Expediente Técnico AdP-PIE-SPAA-24003-H-E-ETE-001 Rev. B.**

- Marca: _____
- Modelo: _____
- Origen/Procedencia: _____

N°	REQUERIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	ESPECIFICACION TECNICA PROPUESTA POR EL POSTOR (Detallar)	SUSTENTO (N° de folio)
1.0	CONSTRUCCIÓN			
1.1	Tipo: Tráiler monobloque remolcable, con sistema de nivelación de 04 puntos.			
1.2	Dimensiones: Según diseño de fabricante			
1.3	Mástil: Vertical, con rotación de mínimo 340°			



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP

1.4	Altura máxima de mástil: No menor a 6.5m		
1.5	Autonomía: Mínimo de 43 hrs		
1.7	Enganche: Incluido, con acople para bola de remolque de 2"		
1.8	Sistema de contención de fluidos: Incluido, bandeja antiderrame de fluidos con capacidad del 110% del total de líquidos		
2.0	MOTOR		
2.1	Tipo: Diesel, 4 tiempos, refrigerado por líquido		
2.2	Velocidad nominal: 1800 RPM		
2.3	Potencia: Mínimo 9HP		
2.4	Número de cilindros: Mínimo 02		
3.0	ALTERNADOR		
3.1	Potencia de salida nominal: Mínimo 4.5 kVA		
3.2	Protección: Mínimo IP21		
4.0	LUCES		
4.1	Cantidad de faros o focos: 4 faros o focos tipo LED		
4.2	Potencia de cada reflector: Mínimo de 320W		
4.3	Vida útil de lámparas: Mínimo 30,000 horas		
4.4	Área iluminada / Capacidad de iluminación: Mínimo 4500m2/ mínimo 180,000 lm		
5.0	OTROS		
5.1	Panel de control: Como mínimo un Interruptor principal de encendido general y para cada reflector, horómetro, 01 salida de 220-240V, 60HZ		
6.0	ACCESORIOS		
6.1	Cuñas: 04 cuñas de madera y portacuñas.		
6.2	Conector y Luces traseras: 01 conector 07 pines macho y 02 luces traseras led tres colores		





Bases de Licitación: “Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”
LPN-019-2025-AdP

Indicaciones para el llenado del Formato Check List:

No deberá dejarse en blanco ningún campo.

No bastará con solo indicar el cumplimiento del requerimiento.

En la columna referida a la “Especificación Técnica Propuesta por el postor” se deberá indicar y/o explicar de que manera lo cumple.

- El postor deberá colocar en la columna “Sustento” el número de folio del documento(s) que servirá(n) para verificar o validar el cumplimiento de lo propuesto y/o del requerimiento.
- En los documentos o fichas técnicas o similares adjuntados por el postor, se deberá indicar o subrayar o resaltar aquel texto/párrafo que ayude a una adecuada validación o verificación de cumplimiento de lo propuesto y/o del requerimiento.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP

FORMATO N° 09
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN VENTAS

POSTOR: *[Postor- Consignar nombre del postor/empresa o consorcio]*



OMBRE DEL CLIENTE	FACTURAS	N° COMPROBANTE DE PAGO	N° GUIA DE REMISION	CONSORCIO (Colocar SI o NO según sea el caso)	% PARTICIPACION (colocar el porcentaje con el que participó en el consorcio)	MONTO FACTURAD O EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO	MONTO FACTURADO (Dólares de los Estados Unidos de América)
MONTO TOTAL FACTURADO								

Notas:

- En el caso que la experiencia haya sido ejecutada en consorcio, solo se considerará el monto correspondiente a su porcentaje de participación en el consorcio.
- En el caso que la experiencia se haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se aplicará el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Conjuntamente con el Formato N° 09, el Postor deberá presentar la siguiente documentación:

- (1) Copia de los comprobantes de pago debidamente cancelados por cada venta incluido en este formato
- (2) Copia simple de la guía de remisión del bien vendido, en el que conste la información referida a la fecha de la venta del bien.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP

FORMATO N° 09-A

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN MANTENIMIENTO

OSTOR: [Postor- Consignar nombre del postor/empresa o consorcio]

NOMBRE DEL CLIENTE	FACTURAS (EMITIDAS EN PERU)	N° COMPROBANTE DE PAGO	N° GUIA DE REMISION / ACTA DE CONFORMIDAD	CONSORCIO (Colocar SI o NO según sea el caso)	% PARTICIPACION (colocar el porcentaje con el que participó en el consorcio)	MONTO FACTURADO O EN MONEDA ORIGINAL	TIPO DE CAMBIO	MONTO FACTURADO (Dólares de los Estados Unidos de América)
MONTO TOTAL FACTURADO								

Notas:

- En el caso que la experiencia haya sido ejecutada en consorcio, solo se considerará el monto correspondiente a su porcentaje de participación en el consorcio.
- En el caso que la experiencia se haya brindado en moneda nacional o moneda distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se aplicará el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Conjuntamente con el Formato N° 09-A, el Postor deberá presentar la siguiente documentación:

- Copia de los comprobantes de pago debidamente cancelados por cada venta incluido en este formato
- Copia simple de la guía de remisión de los repuestos vendidos o copia simple del acta de conformidad del servicio ejecutado.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 10

**DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE GESTION OPERATIVA
AEROPORTUARIA**

Lima, [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

Señores

Comité del Concurso

Presente.-

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"**

De nuestra consideración:

El Postor [Postor – Consignar nombre del Postor/Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Postor - Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/o Consorcio], identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio], declara conocer los procedimientos de Gestión Aeroportuaria las cuales implican emisión de NOTAM's, conocimientos de restricción en el lado aire del aeropuerto y conocimiento de la normativa aeroportuaria.

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°

FORMATO N° 11

CARTA MODELO DE GARANTÍA
(Papel membretado de la institución financiera garante)

Carta Fianza No.

Lima,/...../.....

Señores: AEROPUERTOS DEL PERU S.A.

Por el presente documento, otorgamos una fianza solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes.

Garantizando a: [POSTOR - CONSIGNAR NOMBRE DEL SERVICIO]

Hasta la suma de: [POSTOR - CONSIGNAR MONTO DE CARTA FIANZA]

En respaldo de:..... DE LA EJECUCIÓN DE LA [POSTOR - CONSIGNAR NOMBRE DEL SERVICIO] A EJECUTAR DE ACUERDO CON EL [POSTOR - CONSIGNAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN].

La presente garantía rige a partir de/...../..... y vencerá el/...../.....

La presente CARTA FIANZA garantiza al beneficiario en

Por efecto de este compromiso, la ENTIDAD FINANCIERA asume con sus fiados las responsabilidades en que éstos llegaran a incurrir, siempre que el monto de las mismas no exceda por ningún motivo la suma antes mencionada y que estén estrictamente vinculadas al cumplimiento de lo arriba indicado. De haberse otorgado la presente fianza a favor de más de un beneficiario, facultados a ejecutarla indistintamente, los términos del requerimiento de pago o prórroga recibido en primer lugar de uno de los beneficiarios primarán sobre los posteriores que dirijan los demás beneficiarios y que tengan distinto alcance o condición. En caso de ejecutarse la presente CARTA FIANZA, el pago será efectuado mediante cheque de gerencia emitido a la orden del beneficiario que la ENTIDAD FINANCIERA pondrá a su disposición en domicilio indicado debajo, el mismo que se entregará contra devolución del original de la presente CARTA FIANZA. Queda establecido que, de no señalarse el monto ejecutado, se entenderá que el requerimiento es por la suma total a la que asciende la presente garantía. En caso de ejecutarse por monto menor a su importe, se entenderá como renuncia a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago aun cuando el plazo de vencimiento y/o ejecución de esta fianza no hubiese vencido.

Atentamente,

[POSTOR - CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA QUE EMITE LA CARTA FIANZA]

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO

[POSTOR - CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA QUE EMITE LA CARTA FIANZA]

[POSTOR - Consignar Dirección donde debe ser requerido su pago Oficina LIMA (***)]

Notas:

- (*) El presente modelo es referencial, puede variar según cada entidad financiera o en caso la garantía sea emitida por una empresa de seguros nacional.
- (**) Los datos destacados en negrita son obligatorios.
- (***) Solo debe figurar una dirección.

FORMATO N° 12: NORMATIVIDAD SOBRE ANTICORRUPCIÓN

l íma, [Consignar la fecha de presentación de propuesta]



ñores
omité del Concurso
resente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

Conste por el presente documento, la **DECLARACIÓN JURADA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN**, que [Contratista / Prestador] [Consignar nombre de la Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Consignar número de RUC de la Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Consignar nombre del Representante Legal de la empresa o Consorcio, identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio] realiza en los siguientes términos:

1. El proveedor declara conocer y aceptar que AdP está comprometido en forma estricta al cumplimiento de la Ley N° 30424, Ley N° 30835, Ley N° 31740, el Decreto Legislativo N° 1352, así como sus normas reglamentarias, complementarias, modificatorias, ampliatorias y sustitutorias (en adelante, "Normativa Ética y Anticorrupción"). Asimismo, el proveedor declara conocer los objetivos y alcances de la Normativa Ética y Anticorrupción y se compromete a respetarla.

2. El proveedor declara conocer y aceptar que ni las prácticas ilegales - enmarcadas en la Normativa Ética y Anticorrupción- ni las prácticas no éticas y/o no transparentes son aceptadas. En ese sentido, AdP se reserva el derecho de resolver los contratos celebrados con el proveedor que estuvieran vigentes cuando -a criterio de AdP- exista evidencia de que:

2.1 El proveedor, alguno de sus accionistas, sus representantes legales y/o sus empleados hayan incurrido en algunas de dichas prácticas;

2.2 La reputación del proveedor haya sido cuestionada de manera pública y/o se hayan evidenciado incumplimientos contractuales, que pudiera afectar la imagen de AdP o perjudicar la ejecución de los contratos vigentes celebrados con el proveedor/ contratista; o,

2.3 Cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

- i. Cuando [El proveedor/ contratista] sea investigado por alguna autoridad por la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Normatividad Ética y Anticorrupción.
- ii. El proveedor haya sido sancionado, en el país o en el extranjero, mediante pronunciamiento firme o consentido, por la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

iii. Los socios, representantes legales y/o empleados del proveedor hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, por la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

iv. El proveedor haya reconocido o admitido la comisión de alguna práctica enmarcada en la Normativa Ética y Anticorrupción.

3. El proveedor se compromete a cumplir con la Política Integrada del SIG y SMS, y las Reglas Anticorrupción de AdP, documentos que se encuentran adjuntos en los [Anexos AC X y AC XI] y que son parte de la Reglamentación Ética de AdP. Asimismo, declara que, en caso de tomar conocimiento de cualquier acto no ético o ilícito, lo denunciará de manera inmediata a través del Canal Somos Éticos de AdP, conforme al procedimiento previsto en el [Anexo AC XII].

4. El proveedor se compromete a mantener implementado y en efectivo funcionamiento un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, y alineado con los estándares establecidos en la Reglamentación Ética de AdP.

5. Adicionalmente, el proveedor se compromete a suscribir la Declaración Jurada de cumplimiento de lineamientos éticos de AdP, adjunta en el [Anexo AC XIII], en señal de conformidad con lo declarado en los numerales [1, 2 y 3] de esta cláusula.

6. Así mismo como parte del cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de AdP, el proveedor se compromete a suscribir los siguientes documentos insertos en los [Anexos AC XIV y AC XV]:

- Formato de datos generales de proveedores.
- Autorización para recabar datos personales

7. En caso de incumplimiento por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones descritas en la presente cláusula, AdP podrá resolver automáticamente los contratos celebrados con el proveedor que estuvieran vigentes y/o dejar sin efecto las órdenes de compra y/o de servicios emitidas a la orden del proveedor. Además, AdP podrá aplicar al proveedor una penalidad -respecto de cada contrato u orden de compra y/o de servicio- equivalente a la carta fianza entregada en calidad de fiel cumplimiento, para cuyo cobro podrá ejecutarla; sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior.

8. AdP podrá solicitar al proveedor la actualización periódica de la información recogida en los formatos indicados en esta cláusula a fin de llevar a cabo el procedimiento de debida diligencia que considere necesario y, que ayude a minimizar la exposición a riesgos reputacionales derivados del vínculo existente entre AdP y el proveedor, por lo que este último autoriza a AdP revisar sus antecedentes y las de sus representantes legales y accionistas.

9. AdP se compromete a comunicar al proveedor cualquier otro lineamiento ético que defina al interior de su organización, con la finalidad de que el proveedor se adhiera al mismo. Una vez notificado, las partes acuerdan que dichos documentos serán considerados como integrantes del presente contrato.

CLAÚSULA DE INDEMNIDAD

El incumplimiento por parte del proveedor de los lineamientos de conducta o procesos declarados por AdP y/o las normativas mencionadas en los anteriores numerales y/o de aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen, así como de cualquier daño y/o accidente que su incumplimiento genere, facultará a AdP para solicitar la indemnización que corresponda, sin perjuicio de la obligación que asume el proveedor de pagar directa y personalmente cualquier multa y/o indemnización a que hubiera lugar, sean estas dispuestas por cualquier



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP

autoridad judicial, municipal, y/o administrativa, producto de cualquier daño y/o accidente que su incumplimiento genere. En estos casos el proveedor autoriza a AdP a descontar de cualquier factura pendiente de pago y/o de la arantía que pudiera ser pactada, los montos que resulten pertinentes para pagar, a nombre del proveedor, los deudos por daños, perjuicios, indemnizaciones y/o multas antes mencionadas.



.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

f

FORMATO N° 13

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Lima, [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

Señores

Comité de concurso

Presente.-

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"

De nuestra consideración:

El Postor [Postor – Consignar nombre del postor/Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Postor - Consignar número de RUC del postor/ Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Postor – Consignar nombre del Representante Legal del Postor y/ o Consorcio], identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Postor- Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio], formula la siguiente Propuesta Económica, para la LPN N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES", por el monto total de:

[Postor – Consignar monto en números y letras], incluido los impuestos de ley.

El desagregado de la Propuesta Económica se detalla a continuación:

Esta Propuesta Económica incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, los costos de mano de obra, todo tipo de retribuciones, remuneraciones, bonificaciones, indemnizaciones y, en general, beneficios derivados de o vinculados con la aplicación de la legislación laboral y/o civil que resulte aplicable, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de los bienes.

Finalmente, considerando como el sistema de contratación es a suma alzada, esta Propuesta Económica comprende la contraprestación por todas las tareas o actividades que sean necesarias para el desarrollo y aprobación de los bienes.

El valor de la propuesta será consignado en Dólares de los Estados Unidos de América

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 14
PRESUPUESTO DETALLADO

istema de Contratación: **A Suma Alzada**

ÍTEM	PARTIDA	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	COSTO PARCIAL (\$)
1.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Cajamarca.	Glb	1		
2.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Chachapoyas.	Glb	1		
3.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Iquitos.	Glb	1		
4.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Pisco.	Glb	1		
5.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Piura.	Glb	1		
6.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Talara.	Glb	1		
7.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Tarapoto.	Glb	1		
8.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Trujillo.	Glb	1		
9.0	Suministro e implementación Torres de iluminación para el aeropuerto de Tumbes.	Glb	1		
Costo Directo					
IGV (18%)					
COSTO TOTAL \$					

NOTA: Los montos no incluyen IGV.

Estructura de costos:

Partida 1.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Cajamarca.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 2.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Chachapoyas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$

Sub total	\$
-----------	----

artida 3.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Iquitos.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	2	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 4.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Pisco.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	4	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 5.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Piura.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	2	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 6.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Talara.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 7.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Tarapoto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 8.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Trujillo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

Partida 9.00: Suministro e implementación de Torres de iluminación para el aeropuerto de Tumbes.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL
1.0	Torres de Iluminación	Und	1	\$	\$
2.0	Pruebas y Capacitación	Glb	1	\$	\$
3.0	Transporte	Glb	1	\$	\$
Sub total					\$

NOTA: Los montos no incluyen IGV.

10	Sub total (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	US\$
11	I.G.V. (18%)	US\$
12	Total	US\$

Presupuesto detallado, incluye todos los impuestos, tributos, costos derivados de las especificaciones técnicas y de los alcances contenidos en el Expediente Técnico, gastos generales, utilidad, seguros, fabricación, transporte, puesta en marcha, mantenimiento, pruebas, todo tipo de retribuciones, remuneraciones, bonificaciones, indemnizaciones y en general, beneficios derivados o vinculados con la aplicación de las Leyes y Normativa Aplicables.

El valor de la propuesta será consignado en Dólares de los Estados Unidos de América

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°.....

FORMATO N° 15
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDOS PARA SER POSTOR

Lima [Postor - Consignar la fecha de presentación de propuesta]

Señores
Comité del Concurso

Presente. -

Referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019-2025-AdP: "ADQUISICIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN REMOLCABLE PARA LOS AEROPUERTOS DE CAJAMARCA, CHACHAPOYAS, IQUITOS, PISCO, PIURA, TALARA, TARAPOTO, TRUJILLO Y TUMBES"**

Quien suscribe,
Razón social/Denominación Social:

_____ debidamente representado por _____ Identificado(a) con DNI N° _____
_____ con poderes inscritos en la Partida N° _____ del Registro de Personas Jurídicas de _____
_____ con domicilio en _____, con N° de RUC _____, declara que no se encuentra incurso en ninguno de los siguientes supuestos:

- i. Se encuentren sancionados con multa o inhabilitación por el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y/o alguna otra Autoridad Gubernamental.
- ii. Se encuentren incluidos en Registro de proveedores inhabilitados de AdP.
- iii. Que tengan como accionistas, socios y/o directivos a los accionistas o directores de AdP.
- iv. Sean empresas públicas -ya sean nacionales o extranjeras- o empresas privadas que tengan como accionistas o socios a estados o empresas de capital estatal -ya sea nacional o extranjero-.
- v. Que tengan como accionistas, socios y/o directivos a: (i) directores, titulares, altos funcionarios y miembros de órganos colegiados de OSITRAN o del MTC que se encuentren brindando servicios a estas entidades bajo cualquier modalidad contractual o hayan brindado servicios en dichas entidades con una antigüedad menor a un (1) año computado desde el cese o la culminación de sus servicios prestados bajo cualquier modalidad en dichas entidades; (ii) funcionarios, exfuncionarios, servidores públicos, o exservidores públicos que, como consecuencia del cargo que ocupen o hayan ocupado, tengan o hayan tenido acceso a información privilegiada o relevante o cuya opinión haya sido determinante en la toma de decisiones vinculadas a AdP.
- vi. Que hayan intervenido como apoderados, asesores, peritos o árbitros en los procesos o procedimientos que estuvieran en trámite y en los cuales AdP intervenga.
- vii. Hayan incumplido alguna disposición dada por AdP y/o hayan tenido y/o tengan alguna controversia, diferencia o reclamación frente a AdP pendiente de resolución.
- viii. Hayan efectuado acuerdos y/o concertaciones con funcionarios de AdP, del MTC u OSITRAN, o con terceros respecto al monto a ofertar en la Propuesta Económica.
- ix. Hayan efectuado concertaciones y/o acuerdos que restrinjan o interfieran la libre competencia del Concurso.
- x. Las personas jurídicas que:

- a. Hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme o consentida, por la comisión de alguno de los delitos de organización criminal, colusión simple y agravada, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos equivalentes en otros países, siempre que hayan sido cometidos en agravio del Estado peruano u otro Estado. Igual restricción aplica respecto de la comisión de delitos medioambientales, contra la seguridad y salud en el trabajo, corrupción privada, delitos informáticos, delitos financieros, contra la fe pública, o delitos equivalentes en otros países.
- b. Cuyos accionistas, socios y/o representantes legales hayan sido condenados, en el país o en el extranjero, mediante sentencia firme o consentida, por la comisión de alguno de los delitos antes mencionados.
- c. Hayan reconocido o admitido, directamente o a través de sus representantes legales, ante autoridad nacional o extranjera competente, la comisión de alguno de los delitos antes mencionados. Se excluye de este supuesto las personas jurídicas que se hayan acogido al proceso especial de colaboración eficaz, siempre que el mismo haya sido iniciado -sin haber sido rechazado- por el Ministerio Público, debiendo esto ser acreditado.

Este impedimento se mantiene vigente por el plazo máximo de ocho (8) años contabilizados desde la ocurrencia del supuesto descrito en este acápite.

Este impedimento no será aplicable si la persona jurídica, a pesar de haber incurrido en alguno de los supuestos descritos anteriormente, suscribe una declaración jurada donde manifieste:

- a. Haber implementado un modelo de prevención idóneo que se encuentre en funcionamiento.
- b. Haber adoptado medidas correctivas y de remediación adecuadas para mitigar los efectos del delito, a satisfacción de AdP.
Su compromiso de, en caso de ser adjudicada con un contrato, brindar todas las garantías financieras y económicas -adicionales a las requeridas en el proyecto de contrato- a fin de asegurar la ejecución de las obras o trabajos objeto del contrato, según sea requerido por AdP.

- xi. Tengan como accionistas, directores, representantes o funcionarios a personas con antecedentes judiciales, penales y/o policiales.
- xii. Hayan sido sujeto de alguno de los procedimientos concursales previstos en las Leyes y Normativa Aplicables o la normativa aplicable en su país de origen.
- xiii. Haya acordado su disolución y liquidación al amparo de lo dispuesto en las Leyes y Normativa Aplicables en su país de origen.
- xiv. Hayan sido sujeto del proceso de declaración de quiebra al amparo de lo dispuesto en las Leyes y Normativa Aplicables en su país de origen.
- xv. Que el domicilio fiscal del Postor tenga la condición de No habido ante SUNAT.
- xvi. Hayan participado -directamente o a través de su matriz, sucursal, filial, etc.- como titular o miembro de un consorcio, en la preparación o alguna de sus fases previas.
- xvii. Se encuentren impedidos de contratar con AdP y/o Directivos y/o Accionistas por cualquier otro motivo no previsto en el listado precedente, incluyendo las limitaciones previstas en el Artículo 26 de la

Resolución del Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN de fecha 07.07.2015 o la disposición que la modifique o sustituya.

- ii. Cuya reputación haya sido cuestionada de manera pública y/o se haya evidenciado incumplimientos contractuales, que a criterio del Comité de Concurso pudiera perjudicar el desarrollo del Contrato.

n caso el Postor fuera un consorcio, bastará que cualquiera de sus integrantes incurra en alguno de los supuestos precisados en este numeral para que el consorcio esté impedido de ser Postor.

De verificarse la ocurrencia de alguno de estos impedimentos para ser Postor, el Comité de Concurso procederá a no efectuar la inscripción en el registro de proveedores de AdP y/o en el registro de participantes del proceso de selección. En caso se constate la causal de impedimento con posterioridad al registro, el Comité de Concurso podrá eliminar al Postor en cualquier etapa del Concurso y de haber sido beneficiado con la Buena Pro y se haya culminado con la etapa de formalización del Contrato, AdP estará facultado a resolver de pleno derecho el Contrato de acuerdo con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil, así como a ejecutar la garantía vigente a esa fecha a efectos de hacerse cobro de la misma a título de penalidad y además a incluirlo en el registro de proveedores inhabilitados de AdP.

Lima,

.....
Firma, Nombres y Apellidos del representante legal del postor
Razón Social de la empresa
DNI/CE N°



Bases de Licitación: "Adquisición de Torre de Iluminación Remolcable para los Aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos, Pisco, Piura, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes"
LPN-019-2025-AdP



ANEXOS

f

Anexo I:
Política Integrada del SIG y SMS



Aeropuertos del Perú es la empresa concesionaria a cargo del diseño, mejora en la infraestructura y calidad del servicio, mantenimiento, operación y explotación de los aeropuertos ubicados en: Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

Nuestros compromisos se fundamentan sobre la base de las obligaciones y derechos adquiridos tanto por el Concesionario como por el Concedente, mediante el Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano, así como en los procesos de planificación estratégica, gestión de riesgos y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los mismos que declaramos a continuación:

- 1. Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando la conformidad del servicio y promoviendo la mejora continua de nuestros procesos.*
- 2. Garantizar la seguridad operacional aeronáutica mediante la gestión de riesgos y el desarrollo de una cultura de notificación voluntaria y confidencial de todo acto y/o condición que comprometa la seguridad operacional.*
- 3. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, deterioro de la salud, incidentes y accidentes, eliminando los peligros y reduciendo los riesgos relacionados con el trabajo, promoviendo la participación y consulta de nuestros colaboradores y sus representantes en cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.*
- 4. Prevenir la contaminación del medio ambiente, que pueda generarse producto del desarrollo de nuestras actividades y buscar la reducción del uso de energía en nuestras operaciones.*
- 5. Gestionar, en cada una de nuestras sedes y procesos, los riesgos de ocurrencia de actos de corrupción u otros ilícitos, incluyendo -aunque sin limitarse a- delitos tales como: soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión o tráfico de influencias. Esta gestión estará a cargo del Encargado de Prevención, quien actúa con autoridad e independencia, apoyándose en el Comité Operativo de Ética, el cual promueve una cultura de comportamiento ético, reporte confidencial y sin temor a represalias, y aplicando las medidas disciplinarias requeridas.*
- 6. Asegurar la provisión de los recursos necesarios para el cumplimiento de los compromisos suscritos en esta política.*

Esta política es de cumplimiento obligatorio para todos los colaboradores de AdP y puesta a disposición de todas las partes interesadas"

Aprobado el 11 de octubre del 2022
Versión 09

Evans Avendaño Tapia
Gerente General
Aeropuertos del Perú S.A.

Anexo II: Reglas anticorrupción

4. Cero tolerancia a la corrupción

La Compañía mantiene una política de tolerancia cero a la corrupción. Por tanto, sus accionistas, directores, Alta Gerencia y demás colaboradores no realizan prácticas deshonestas, violaciones a la Reglamentación Ética de la Compañía o un indebido proceder con el sector privado o público, a través de pagos indebidos a facilitadores, falsas asesorías, tráfico de influencias, prácticas colusorias; y/o facilitación o comisión de actos indebidos e ilegales en la operación.

Asimismo, no realiza sobornos de ningún tipo para promover su negocio, siendo irrelevante el valor del objeto o cantidad de dinero materia del soborno ni tolera la realización de actos contrarios a la ética con la finalidad de obtener o mantener negocios ni de incrementar sus ganancias.

Todos los accionistas, directores, Alta Gerencia y demás colaboradores de la Compañía están absolutamente prohibidos de incumplir con la Reglamentación Ética, o de realizar o participar de cualquier práctica deshonestas, bajo cualquier modalidad, en actos de corrupción en cualquiera de sus formas, bajo sanción de cese o denuncia por falta grave.

Asimismo, esta prohibición es aplicable a todos los terceros que actúen por cuenta o a favor de la Compañía, tales como proveedores, subcontratistas, asesores, tramitadores, intermediarios, entre otros. La Alta Gerencia o representantes legales de la Compañía, dentro de sus respectivas competencias y funciones, son responsables de asegurarse de que, se realice una debida diligencia con los terceros con los que establece alguna relación profesional o comercial, y se incluya en los contratos con dichos terceros, una cláusula explícita sobre el cumplimiento de la Política y Reglas Anticorrupción, cuyo incumplimiento dará derecho a la Compañía a resolver el contrato correspondiente de manera automática.

2. Gestión de Intereses

Cualquier acto de gestión de intereses que realice cualquier persona por cuenta o a nombre de la Compañía deberá ser realizado de manera transparente y ser autorizado por la Gerencia General. La gestión de intereses no es utilizada por la Compañía como excusa para encubrir actos de corrupción o de tráfico de influencias.

Según el artículo N° 3, de la Ley N° 28024, que regula la gestión de intereses de la administración pública, se entiende por gestión de intereses, a la actividad mediante el cual personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, promueven de forma transparente sus puntos de vista en el proceso de decisión pública, a fin de orientar dicha decisión en el sentido deseado por ellas. La gestión de intereses se lleva a cabo mediante actos de gestión.

No es gestión de intereses:

- Las declaraciones, expresiones, testimonios, comentarios o similares realizados mediante discursos, artículos o publicaciones.
- La difusión de noticias o de otro material distribuido al público en general o difundido a través de cualquier medio de comunicación social.
- La información por escrito o por cualquier otro medio susceptible de registro, proporcionada a la administración pública en respuesta a un requerimiento hecho por ella;
- La información brindada en cualquier medio de comunicación social en el marco del ejercicio de la libertad de expresión,
- Publicidad de la Compañía o del negocio o entrevistas a la Alta Gerencia de la Compañía.
- Las afirmaciones, declaraciones, comentarios hechos en cualquier reunión pública, en el marco del ejercicio del derecho de la libertad de expresión, de opinión y de reunión;

- g) El libre ejercicio de la defensa legal y de la asesoría, dentro de lo previsto por el ordenamiento jurídico;
y
h) Otras gestiones similares que no conduzcan a la toma de decisión por parte de la administración pública.

Trato y reuniones con funcionarios públicos

Toda reunión que se desee gestionar entre algún accionista, director, Alta Gerencia y/o demás colaboradores de la Compañía y algún funcionario de gobierno, con el objetivo de realizar una gestión de intereses en nombre de la Compañía, deberá:

- Solicitarse de preferencia, de manera formal a través de los procedimientos establecidos por la entidad correspondiente. De no existir tal procedimiento o de no aplicarse en la entidad, la reunión deberá ser coordinada por escrito (lo cual puede incluir correo electrónico), con cargo de recepción en la mesa de partes de la entidad o constancia de recepción electrónica. En el caso de reuniones que puedan tomar lugar como producto de una eventualidad, podrán ser excluidas de cumplir esta directriz.
- Llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad pública que corresponda o las instalaciones de la Compañía o de la empresa consultora que se encuentre realizando una actividad para la Compañía relacionada al tema a tratar. No se permite realizar reuniones con funcionarios públicos en lugares de diversión y esparcimiento o en las residencias de cualquiera de las partes.
- Procurar, siempre que sea posible, que a las reuniones con funcionarios públicos asistan cuando menos dos (2) representantes de la Compañía. Sin perjuicio de ello, será obligatoria la asistencia de dos (2) representantes de la Compañía cuando la reunión se lleve a cabo con el órgano o funcionario que, según su cargo, sea el superior jerárquico del órgano o funcionario con competencia para conocer del asunto tratado en la reunión.
- Llevar un registro de comunicaciones y gestión de reuniones con entidades y funcionarios públicos, que contiene los siguientes puntos:
 - a) Asistentes.
 - b) Fecha y hora de la reunión.
 - c) Lugar de la reunión.
 - d) Temas tratados.
 - e) Compromisos adoptados a nombre de la Compañía, de ser el caso.

Dicho registro deberá ser enviado por correo electrónico al Encargado de Prevención, con copia al jefe inmediato superior, en el caso exista un nivel de subordinación o por el medio más adecuado que la Compañía haya implementado para ello.

Para el caso de labores de coordinación, atención de auditorías o fiscalizaciones, tramitación u otra actividad con personal o funcionarios públicos (p.ej. OSITRAN, MTC, Aduanas, DIRANDRO, u otros) que sea parte del ejercicio diario, ordinario o cotidiano de las funciones del colaborador o como parte de un plan de supervisión por parte del ente fiscalizador, no será necesario llevar el registro de comunicaciones y gestión de reuniones con entidades y funcionarios públicos; sin embargo, solo podrán realizarse reuniones dentro de las instalaciones de la entidad pública que corresponda o de la Compañía.

Adicionalmente, durante las interacciones con funcionarios públicos por las labores antes descritas, no están permitidas aquellas atenciones y cortesías que interfieran razonablemente en el proceso de toma de decisiones del funcionario correspondiente en relación con la Compañía.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que algún colaborador mantenga una relación de parentesco o de afinidad con algún funcionario público de alguna institución que regule a la Compañía, esta relación deberá ser reportada en su Declaración de Conflicto de Interés conforme a la siguiente sección, y no deberá tratar ningún tema vinculado a la Compañía.

Antes de solicitar o asistir a cualquier reunión con uno o más funcionarios públicos, toda persona que actúe a nombre de la Compañía deberá tener en consideración lo siguiente:

- El interés que se busca promover en la reunión debe ser lícito.
- No se deberá solicitar beneficio alguno que, a sabiendas, no le corresponde a la Compañía.
- La gestión de la reunión debe haber seguido procedimientos legales o idóneos, basados en la determinación diligente, razonable y de buena fe, para lograr el objetivo buscado.

Finalmente, toda comunicación con funcionarios públicos con competencia sobre las actividades de la Compañía será de libre acceso para el Encargado de Prevención, quien podrá solicitar en un caso de investigación copia de cualquier correo electrónico, carta, mensaje telefónico, mensaje de "Whatsapp" o comunicaciones por otros medios, sin perjuicio de no afectar los derechos constitucionales.

4. Declaraciones de potencial conflicto de intereses

Los accionistas, directores, Alta Gerencia y demás colaboradores se comprometen a seguir con los lineamientos de la Compañía en materia anticorrupción. Por tanto, anualmente firmarán una declaración de potencial conflicto de intereses, en la cual informarán los datos de los funcionarios públicos, empleados, clientes, proveedores y otras personas de interés de la Compañía, con los que se mantenga contacto habitual o una relación cercana, y con los cuales se tenga una relación de hasta 4to grado de consanguinidad o 2do grado de afinidad, con el fin de evitar situaciones de conflicto. Así mismo, deberán actualizar dicha información anualmente.

Grados de consanguinidad / afinidad		Alcance
Grados consanguinidad por	1er grado	Corresponde a la relación con padres e hijos.
	2do grado	Corresponde a la relación con abuelos, hermanos y nietos.
	3er grado	Corresponde a la relación con bisabuelos, biznietos, tíos y sobrinos.
	4to grado	Corresponde a la relación con tíos abuelos, sobrinos nietos y primos.
Grados por afinidad	1er grado	Corresponde al cónyuge y la relación con el suegro o hijos del cónyuge.
	2do grado	Corresponde a la relación con abuelos, hermanos y nietos del cónyuge.

Cabe señalar que el uso por parte de sus accionistas, directores, Alta Gerencia y demás colaboradores, de los servicios que la Compañía ofrece, brinda o gestiona al público en general no genera situaciones de conflicto de intereses.

La Compañía no permite la contratación de familiares ni las relaciones sentimentales en áreas que exista o pueda existir conflicto de interés o subordinación. Las consideraciones de cada caso serán evaluadas por el Comité Operativo de Ética.

Es responsabilidad de los empleados abstenerse de favorecer la contratación con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, en las cuales directamente o por interpuesta persona, o parientes o amigos cercanos, tengan intereses; no obstante, en caso de identificar el conflicto es importante que se reporte a través del formulario de "Conflicto de Interés" al área de Recursos Humanos y Comunicación Interna con oportunidad, para que el caso sea analizado por el Encargado de Prevención quien debe informar al Comité Operativo de Ética para que se tomen las medidas necesarias. Es posible que en el análisis del caso la compañía de aceptación al conflicto definiendo acciones que lo mitiguen con controles adicionales.

5. Donaciones a entidades públicas



La Compañía no realizará donaciones a entidades públicas. Sin embargo, de modo excepcional, la Gerencia General podrá aprobar, con conocimiento del Comité Operativo de Ética, donaciones a entidades en casos de emergencia, desastres naturales u otros de similar naturaleza, siempre que la donación no guarde relación alguna con procedimientos o procesos en curso de la Compañía.



En los casos en los que, de manera excepcional, la Gerencia General apruebe realizar alguna donación a una entidad pública, la gerencia responsable de la donación deberá consultar con la Gerencia de Regulación y Legal o con asesores legales externos acerca de los procedimientos legales y formales a seguir para realizar la donación, y a su vez reportar la donación realizada al Encargado de Prevención.



Los responsables de la donación correspondiente deben asegurarse de que todos los registros, incluidos los registros contables, de dicha donación efectivamente se realicen y sean razonablemente detallados a fin de identificar el bien donado y su propósito.

6. Financiamiento de partidos políticos

La Compañía no realiza contribuciones a partidos políticos o candidatos a cargo público elegido, bajo modalidad alguna.

Es responsabilidad de los empleados abstenerse de realizar proselitismo político dentro de la Compañía.

7. Gestión de activos

La Alta Gerencia y demás colaboradores deben de proteger y cuidar los activos de la Compañía, usándolos para los objetivos por los cuales fueron adquiridos y no para beneficio propio o de un tercero. Además, se comprometen a salvaguardar y realizar procedimientos de archivo y conservación de documentos relacionados con el negocio por el periodo de 5 años, salvo excepciones de plazos indicados por la normativa o ley peruana.

f

8. Debida diligencia respecto de partes interesadas

La gerencia que dentro de sus funciones sea responsable de contratar o consolidar relaciones profesionales o comerciales, con colaboradores, proveedores, clientes o socios de negocio, deberá cumplir a cabalidad con los procesos de debida diligencia que se establecen en el capítulo Diligencia con partes interesadas del Manual del Modelo de Prevención.

Asimismo, deberá mantener relaciones profesionales y comerciales sanas y enmarcadas en una conducta alineada a dar cumplimiento a la Reglamentación Ética de la Compañía.

9. Obsequios y dadas

Los obsequios y dádivas que la Alta Gerencia pueda otorgar en nombre de la Compañía y a favor de sus clientes con fines de fidelización, no deben superar el monto máximo permitido que la Compañía defina a través de una directiva, circular u otra comunicación que cumpla dicha función.

Los empleados deben abstenerse de ofrecer, prometer, pagar y/o aceptar sobornos en cualquiera de sus formas, incluyendo favores o propinas, a cualquier persona natural o jurídica (como autoridades, socios comerciales o proveedores) con el fin de agilizar trámites, obtener beneficios, o retener negocios, para mi propio beneficio o el de la Compañía.

En ese sentido, los empleados no podrán dar, ofrecer o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos, favores, donaciones, invitaciones de cualquier tipo a cenas, actividades recreativas u otros, viajes o pagos de cualquier tipo, a fin de evitar cualquier situación que pueda poner en cuestionamiento su independencia y/o influir en sus decisiones, para facilitar negocios u operaciones, en beneficio propio o de terceros.

Los obsequios y dádivas de clientes, proveedores u otra parte interesada, podrán ser aceptados por los colaboradores de la Compañía siempre que correspondan a la categoría de útiles de oficina o artículos de publicidad identificados con el logo del cliente o proveedor que realice el obsequio, y que no afecte su objetividad dentro de sus funciones. Todo aquello que no corresponde a esta categoría deberá ser reportado al Encargo de Prevención y entregado a la Gerencia de Recursos Humanos y Comunicación Interna, quien será responsable de realizar sorteos, concursos u otra actividad similar que garantice que éstos sean entregados de manera aleatoria o bajo criterios de mérito entre los colaboradores de la empresa

10. Viajes

Los colaboradores deben cumplir con las políticas y procedimientos que la Compañía tiene para gastos de viaje y su rendición correspondiente.

Asimismo, los colaboradores que realicen viajes deben de remitir a su jefe inmediato un memorándum de los resultados de sus viajes, rindiendo cuenta de los gastos incurridos de manera detallada e indicando con qué funcionarios públicos se han reunido y los temas tratados, en caso aplique. Este informe deberá estar a disposición del Encargado de Prevención cuando se requiera.

11. Transparencia, exactitud y claridad de la información

La Compañía está comprometida con la transparencia y el cumplimiento de las normas, tanto legales como contables. Por tanto, todos los colaboradores de la Compañía que tengan a su cargo información financiera y no financiera, así como registros o data de todo tipo, deberán asegurarse de llevarlos con orden, precisión, no alterada maliciosamente y preservándose su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

12. Confidencialidad de la información

La información que se genere dentro de la Compañía o que llegue a ella, es considerada confidencial, de su propiedad y de uso interno, y no puede ser compartida con clientes, proveedores, competidores u otros terceros ajenos a la Compañía, ni destruida ni ocultada deliberadamente sin autorización. Se excluye de esta directriz toda información que por obligación legal o regulatoria deba ser compartida a un tercero externo o ser de difusión pública.

Los empleados deben abstenerse de utilizar indebidamente información de la Compañía a la que tenga acceso, sea o no privilegiada o confidencial, para obtener provecho o favorecer intereses individuales o de terceros.

13. Idoneidad de incentivos

La Alta Gerencia de la Compañía revisa periódicamente los programas de incentivos a los que pueden acceder sus colaboradores, a fin de asegurarse de que no resulten perversos, promoviendo inadvertidamente los actos contrarios a la ética.

14. Denuncia

En caso de que cualquier miembro o representante de la Compañía se encuentre en una situación en la que conozca de un acto indebido que vaya en contra de la Reglamentación Ética de la Compañía, o que alguna persona con poder de decisión le solicite realizar un acto de este tipo, deberá reportarlo inmediatamente a

través de la Línea Abierta de Denuncia, al Encargado de Prevención y/o al jefe inmediato. En tal sentido, ningún colaborador será sancionado ni perjudicado en caso de que su trabajo se vea obstaculizado por su negativa a pagar o aceptar un soborno o de participar de un acto de corrupción en general.

El incumplimiento por parte de la Alta Gerencia o cualquier colaborador de la Compañía, de forma total o parcial e las Reglas Anticorrupción expuestas anteriormente, será sancionado según el Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. En el caso de los directores, las medidas y/o sanciones aplicables serán aquellas que el Directorio decida, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. Asimismo, si el incumplimiento de las Reglas Anticorrupción 1 y 8 se dieran por parte de algún cliente y/o proveedor, la Compañía podrá abstenerse de seguir trabajando con ellos.



8

ANEXO III: Sistema de denuncia

· EN QUÉ CONSISTE NUESTRO SISTEMA DE DENUNCIA?



Aeropuertos del Perú cuenta con un Sistema de Denuncia disponible para todos sus grupos de interés, a través del cual pueden reportar eventos relacionados con desviaciones a la Reglamentación Ética, políticas internas y normativa vigente. Nuestro Sistema de Denuncia contempla diferentes canales como:

- Jefe inmediato superior
- Encargado de Prevención
- Canal Somos Éticos (canal anónimo)

Sin perjuicio de los canales antes mencionados, es opción del denunciante presentar su denuncia ante quien él confíe.

Aeropuertos del Perú se compromete a mantener estricta confidencialidad sobre la identidad del colaborador o tercero que comunique su denuncia en el caso éste se identificase, asegurando un ambiente laboral libre de represalias o perjuicios.

Todas las denuncias recibidas serán analizadas siguiendo los protocolos establecidos con el fin de identificar aquellas que, en base a la información recabada, serán sujetas de investigación.

Nuestro Sistema de Denuncias contempla mecanismos para tratar adecuadamente las denuncias recibidas, así como para sancionar, en función a su gravedad, a quienes hayan incumplido con nuestra reglamentación ética.

Aeropuertos del Perú ha diseñado una estructura para la recepción, atención y respuesta de denuncias conformada por las siguientes instancias: i) jefe inmediato superior, ii) Operador del canal "Somos Éticos", iii) Encargado de Prevención, iv) Comité Operativo de Ética y v) Comité de Auditoría, Riesgos y Ética, que le permite asegurar que estos hayan sido realizados con el debido cuidado profesional que permita emitir un dictamen justo y objetivo para cada una de las denuncias recibidas.

Las decisiones tomadas por los Comités son mandatorias, las cuales deberán ser implementadas por las gerencias correspondientes.

Aeropuertos del Perú aprecia y valora positivamente el esfuerzo de sus grupos de interés por el cumplimiento de la Reglamentación Ética e incentiva a denunciar cualquier acto que vaya en contra de dichos lineamientos.

LÍNEA ABIERTA DE DENUNCIAS – CANAL SOMOS ÉTICOS

Para aquellas situaciones en las cuales no fuera posible o no resultara cómodo comunicar una posible denuncia al jefe inmediato superior o al Encargado de Prevención, Aeropuertos del Perú pone a disposición el Canal Somos Éticos, el cual es anónimo, y permite que las denuncias sean recibidas por el Operador del canal Somos Éticos mediante los siguientes medios establecidos:

- **Página web:** <https://www.somoseticos.com/adp.html>
Ingresar al enlace del formulario web.
- **Buzón de correo:** adp@somoseticos.com
- **Dirección postal:**
Puedes remitir tu reporte a las oficinas de KPMG en: Av. Javier Prado Este 444, piso 27, San Isidro, Lima - Perú.

Atención: Risk Advisory Solutions - Forensic.
Referencia: Canal SOMOS ÉTICOS - Talma

- **Entrevista personal:**
Si deseas ser atendido por un asesor de KPMG, puedes acudir a: KPMG en: Av. Javier Prado Este 444, piso 27, San Isidro, Lima - Perú.

Atención: Risk Advisory Solutions - Forensic.

Disponible en el horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m. Solicite cita previamente.

- **Buzón de voz:** Puedes dejar un mensaje de voz fuera del horario de atención de la línea telefónica:

Perú:

✓ 0800-0-0728 Llamada gratuita a nivel nacional

- **Línea telefónica:** Puedes contactarte con un asesor de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. al siguiente número:

Perú:

✓ 0800-0-0728 Llamada gratuita a nivel nacional

ANEXO IV:
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS ÉTICOS DE ADP



ima, [Consignar la fecha de presentación de propuesta]

ñores
Aeropuertos del Perú S.A

Presente. -

Referencia: PROCESO LPN-019-2025-AdP

Conste por el presente documento, la **DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS ÉTICOS DE ADP**, que [Cliente/ Contratista / Prestador] [Consignar nombre de la Empresa o Consorcio], con RUC. N° [Consignar número de RUC de la Empresa o Consorcio], debidamente representado por [Consignar nombre del Representante Legal de la empresa o Consorcio], identificado con DNI o carnet de Extranjería N° [Consignar número de Documento del representante legal de la empresa o consorcio] realiza en los siguientes términos:

1. Declaramos conocer, estar de acuerdo y garantizar el cumplimiento de la Política y Reglas Anticorrupción, los cuales forman parte del contrato suscrito con AdP/ Orden de Compra emitida por AdP. En caso de tomar conocimiento de cualquier acto y/u omisión que vulnere el cumplimiento de estos lineamientos, se denunciará de manera inmediata a través del Canal Somos Éticos de AdP.
2. Nos comprometemos a exigir el cumplimiento de los lineamientos antes detallados, para prevención de actos o prácticas de corrupción, a nuestros funcionarios, empleados, Proveedores, sub proveedores, asesores, mandatarios, representantes, agentes y demás personal vinculado, directa o indirectamente con nosotros. Están expresamente incluidos los actos o prácticas de corrupción tanto respecto de funcionarios de las Autoridades Gubernamentales, como respecto de personal de AdP.
3. Nos comprometemos a: (i) conducimos con honestidad, probidad e integridad; (ii) no incurrir en actos o prácticas de corrupción para la obtención de consentimientos, permisos, licencias, aprobaciones, autorizaciones, derechos o privilegios, respecto de las actividades contratadas por AdP.

La presente Declaración Jurada estará vigente desde la suscripción del presente hasta la culminación del contrato suscrito con AdP/ Orden de Compra emitida por AdP.

En señal de conformidad y aceptación de los términos de la Declaración Jurada.

Firma, Nombres y Apellidos del Representante Legal del Postor

ANEXO V: FORMATO DE DATOS GENERALES DE PROVEEDORES Y CLIENTES

FORMATO DE DATOS GENERALES DE PROVEEDORES										SIG-GAS-FOR-003
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		Fecha:		Versión: 02		
EP		CODE		GG		24/04/2025				
diligenciamiento:	DD	MM	AA	Motivo del registro:	Vinculación por 1era vez		Actualización de datos			
1. INFORMACIÓN GENERAL										
TIPO DE POSTOR/PROVEEDOR:	Nacional		Extranjero		TIPO DE PERSONA	Natural		Jurídica		
REFERENCIA DEL SERVICIO O OBJETO DE SELECCIÓN:										
¿PARTICIPARÁ EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O COMO CONSORCIO:				Individual		Consortio				
Importante: En caso de que se presente como un consorcio en este proceso de adjudicación o licitación, deberá precisarse la razón social de la empresa o sucursal con la que se consorciará										
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA PAGOS:				CORREO ELECTRÓNICO PARA AVISO DE PAGOS:						
PAÍS:				DEPARTAMENTO:			CIUDAD:			
OBJETO SOCIAL:										
DOMICILIO FISCAL:										
OFICINAS/ SUCURSALES										
Dirección								Teléfono		
Oficina 1										
Oficina 2										
Oficina 3										
Oficina 4										
TELÉFONO FIJO/ CELULAR:				E-MAIL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:						
FECHA DE CONSTITUCIÓN:						Años:				
2. PERSONA JURÍDICA										
Nº RUC O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:				RAZÓN SOCIAL:			NOMBRE COMERCIAL:			
PAÍS DE ORIGEN DE LA MATRIZ:				ACTIVIDAD ECONÓMICA:						
PARTIDA ELECTRÓNICA Nº:				DEL REGISTRO DE:			DE LA OFICINA REGISTRAL DE:			
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL:	TIPO DE DOCUMENTO:	DNI		C.E.		OTRO ¿Cuál?	Nº DOCUMENTO			
	NOMBRES:					APELLIDOS:				
Relación de Representantes Legales (Aquellos vinculados con el contrato)	Nombres y Apellidos							DNI / OTRO TIPO DE DOCUMENTO		
3. PERSONA NATURAL										
TIPO DE DOCUMENTO:	C.C.		C.E.		Otro: ¿Cuál?	Nº DOCUMENTO:				
NOMBRES:					APELLIDOS:					

PREGUNTAS RELACIONADAS CON PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (PEP):

Algunos de sus Representantes Legales / Directores / Accionistas, cumplen con:

¿Es un funcionario, empleado de una entidad pública controlada por el gobierno?	Sí	No
¿Ejerce algún grado de poder público?	Sí	No
¿Ha recibido algún reconocimiento público?	Sí	No
¿Existe algún vínculo familiar entre ellos y una persona considerada públicamente expuesta?	Sí	No

- Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es afirmativa, proporcione por favor los nombres, cargos, vínculo familiar y direcciones en las que fue o es funcionario de la entidad pública.

Para más información, revisar el anexo de definición del PEP.

4. ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O CAPITAL SOCIAL DIRECTA O INDIRECTA SUPERIOR AL 25%

NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	% ACCIONARIA	TIPO DE DOCUMENTO / RUC	N° DOCUMENTO / RUC	¿PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA?

5. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones a la compañía Aeropuertos del Perú:

- 1) Tanto mis actividades, mi profesión u oficio son lícitas, las ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, en las contempladas en código penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- 2) Declaro y acepto que AdP está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinente en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales se pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones, así como el origen de mis activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso.
- 3) No estar involucrado en actos de corrupción, incluyendo -aunque sin limitarse a- delitos tales como: soborno, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que brindan un beneficio ilegítimo a las partes interesadas con las que nos relacionamos.
- 4) Ninguno de mis accionistas, directores, trabajadores y/o gerencias de mi representada están implicados en los delitos antes mencionados.

ORIGEN DE LOS FONDOS:	*Especificar de donde provienen el origen de sus fondos.
-----------------------	--

6. DESVINCULACIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE VINCULACIÓN POLÍTICA

Declaro bajo juramento que mis funcionarios, accionistas, directores, representantes legales, trabajadores y/o gerencias:

- 1) No están involucrados/implicados en actos de corrupción, incluyendo -aunque sin limitarse a- delitos tales como: colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo que brindan un beneficio ilegítimo a las partes interesadas con las que nos relacionamos.
- 2) Ninguno de los funcionarios, accionistas, directores, representantes legales, trabajadores y/o gerencias de mi representada están implicados en los delitos antes mencionados.
- 3) Que los representantes legales y los accionistas de la empresa no tienen vinculación con la política, ni se encuentra dentro de la definición de personas políticamente expuestas (PEP).
- 4) En caso que en el punto anterior (3) sea afirmativo, indicar los accionistas y/o socios que sí tienen vinculaciones políticas. En caso contrario, indicar "N.A".

Nombre y apellidos	Cargo	Tipo de documento	N° de documento

me comprometo a notificar de manera oportuna a Aeropuertos del Perú S.A. cualquier cambio respecto de la información contenida en la presente
1. En ningún caso dicha comunicación deberá exceder del plazo máximo de 10 días útiles.

más información, revisar el anexo de definición del PEP.

7. CONFLICTO DE INTERÉS

Declaro bajo juramento que mis funcionarios, accionistas, directores, representantes legales, trabajadores y/o gerencias:

ar con una "X" la opción que corresponda a la realidad de su empresa)

ENEN:

☐

- Parentesco con ningún trabajador de Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)
- Controlantes y/o Controladas, algún director, accionista o socio que tenga parentesco con ningún trabajador de la AdP.
- Parentesco con ningún trabajador vinculado a una empresa que ya sea proveedor/ cliente de AdP.

ITAN:

☐

- Con parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad (*) con (INDICAR PUESTO DE TRABAJO) de la empresa Aeropuertos del Perú S.A.
- Con un (funcionario, accionista, director, representante legal, trabajador y/o gerente con parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, con (INDICAR PUESTO DE TRABAJO) de la empresa Aeropuertos del Perú S.A.
- Con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (*) con algún trabajador vinculado a una empresa que ya sea proveedor/ cliente de AdP. Detallar nombre, apellido, cargo y empresa a la que está vinculada:

(Registrar aquí la información)

(*) Grado de consanguinidad y afinidad:

- 1er grado de consanguinidad: Corresponde a la relación con padres e hijos.
- 2do grado de consanguinidad: Corresponde a la relación con abuelos, hermanos y nietos
- 3er grado de consanguinidad: Corresponde a la relación con bisabuelos, biznietos, tíos y sobrinos
- 4to grado de consanguinidad: Corresponde a la relación con tíos abuelos, sobrinos nietos y primos
- 1er grado de afinidad: Corresponde al cónyuge y a la relación con el suegro o hijos del cónyuge
- 2do grado de afinidad: Corresponde a la relación con abuelos, hermanos y nietos del cónyuge.

8. PERSONAS DE CONTACTO

ÁREA	NOMBRE DEL CONTACTO	CARGO	CELULAR	EMAIL

9. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Declaro bajo juramento que la información presentada por nuestra empresa es exacta y verdadera.

10. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Respecto a la información proporcionada en el presente documento, Aeropuertos del Perú S.A. se compromete utilizarla únicamente para poder cumplir de forma adecuada las obligaciones establecidas en las normas vigentes. Asimismo, el tratamiento de los datos consignados estarán protegidos por nuestra Política de Protección de Datos Personales, la misma que se encuentra disponible en la página web de AdP (www.adp.com.pe/es/ley-proteccion-datos); en consecuencia, el cliente/ consultor/ proveedor/ contratista declara que -en cuanto- al tratamiento de datos personales cumple y respeta con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°016-2024-JUS o las normas modificatorias o sustitutoria.

Asimismo, Aeropuertos del Perú S.A. en virtud de su Modelo de Prevención, aplica procedimientos de debida diligencia necesarios para minimizar la exposición a riesgos reputacionales derivados del presente o futuro vínculo contractual. En consecuencia, el cliente/ consultor/ proveedor/ contratista otorga

su consentimiento expreso a Aeropuertos del Perú S.A. para la revisión de los antecedentes de su empresa, así como de sus representantes legales y accionistas.

11. FIRMA

En constancia de haber leído, entendido y aceptado en el presente documento, declaro que la información que he suministrado es veraz y procedo con el documento.

12. DOCUMENTOS POR ANEXAR

PROVEEDORES PAMO

PERSONA NATURAL

Fotocopia del DNI de la Persona Natural
Ficha RUC
Antecedentes penales y judiciales del Representante Legal (personal natural), o certijoven/ certiadulto

PERSONA JURÍDICA

- Fotocopia del DNI del Representante Legal principal (quien suscribirá el contrato)
- Ficha RUC
- Antecedentes penales y judiciales del Representante Legal principal (personal natural), o certijoven/ certiadulto
- Para empresas extranjeras, fotocopia del documento de identificación tributaria del país origen

12.2. PROVEEDORES PAO - SOLO PROCESOS CPN/ LPN y CPI/ LPI

- Fotocopia del DNI del Representante Legal principal (quien suscribirá el contrato)
- Ficha RUC
- Antecedentes penales y judiciales del Representante Legal principal
- Para empresas extranjeras, fotocopia del documento de identificación tributaria del país origen
- Informe en central de riesgos

13. CAMPO EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL DE ADP

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DILIGENCIAR EN CASO DE REQUERIR AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROVEEDOR

Fecha:		Hora:		Observaciones:
Nombre del Empleado:				
Firma:				

Definición de personal expuesta políticamente (PEP)

Según el Anexo de la Resolución SBS N° 4349-2016 que aprueba la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, Las PEP son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional; sea en el territorio nacional o en el extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. De manera enunciativa, se encuentran en la categoría de personas expuestas políticamente quienes cumplan o hayan cumplido, de acuerdo con lo establecido en la presente norma, las siguientes funciones y/o cargos, en el territorio nacional o en el extranjero:

- Presidentes, jefes de estado o cargos similares.
- Presidente del consejo de ministros, ministros, viceministros y secretarios generales del Poder Ejecutivo.
- Gobernadores regionales y alcaldes o máxima autoridad de gobiernos regionales y locales, vicegobernadores regionales, regidores y gerentes de gobiernos regionales y locales.
- Congresistas, miembros del parlamento o cargos similares; miembros de la oficialía mayor del Congreso o cargos similares.
- Presidente del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema de Justicia; jueces supremos, jueces superiores (vocales), jueces especializados o mixtos, gerente general, secretario general y cargo equivalente en el fuero militar.
- Fiscal de la Nación, fiscales supremos, fiscales adjuntos supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales; el gerente general y el secretario general del Ministerio Público; así como cargos equivalentes en el fuero militar (fiscales encargados de la justicia militar).
- Comandante General de la Marina de Guerra, Comandante General de la Fuerza Aérea, Comandante General del Ejército y Director General de la Policía Nacional, o cargos similares de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad pública.
- Gerente general, gerentes o cargos de primer nivel; es decir, aquellos gerentes que son directos colaboradores del gerente general en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio; y, directores de empresas con participación estatal mayoritaria en el capital social, como son el Banco de la Nación, el Fondo Mivivienda y la Corporación Financiera de Desarrollo y las cajas municipales de ahorro y crédito.
- La máxima autoridad, directores, miembros de órganos colegiados, secretarios generales, jefes de gabinete y asesores de entidades públicas, organismos públicos reguladores y/o supervisores especializados, ejecutores y organismos constitucionalmente autónomos.
- Embajadores, cónsules y ministros plenipotenciarios.
- Funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones y adquisiciones, en el marco de la normativa aplicable sobre contrataciones del Estado de todas las entidades públicas. Asimismo, los titulares o encargados de las áreas de tesorería, presupuesto, finanzas y logística del sector público.

- La máxima autoridad del organismo internacional en la ejecución de las políticas y decisiones del directorio; y sus directores o cargos similares. Debe entenderse por organizaciones internacionales a aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre los distintos Estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales, su existencia es reconocida por ley en sus propios Estados y que dichas organizaciones se puedan diferenciar del país en donde se encuentren radicadas^[1]
- Fundadores, miembros de los órganos directivos, representantes legales, contador, tesorero y candidatos a elecciones de los partidos políticos o alianzas electorales.
- Asimismo, se consideran como PEP a los colaboradores directos de las personas indicadas en el listado anterior, siempre que sean la máxima autoridad de la institución a la que pertenecen, entendiendo por "colaboradores directos" a aquellas personas que siguen a estas en la línea de mando y tienen capacidad de decisión.



f

^[1] Se considera en esta categoría, entre otras, a la Organización de las Naciones Unidas y los programas, fondos y agencias especializadas de las Naciones Unidas, las que se encuentran listadas en su página web: <http://www.un.org/>.

**ANEXO VI:
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS PERSONALES**

Lima,..... de..... del 202...

Señores:
AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.

Presente. –

Mediante la presente, yo (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL), identificado (a) con DNI N° _____ y el señor (NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL), identificado (a) con D.N.I N° _____, en representación de (RAZÓN SOCIAL) declaro que, de acuerdo con la Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y su Reglamento, quien suscribe brinda su consentimiento de manera libre, previa, expresa, inequívoca e informada a AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. a efectos de que realice el acopio y tratamiento de mis datos personales para fines de ejecución del procedimiento de debida diligencia y demás fines relacionados.

En tal sentido, reconozco haber sido plenamente informado del tratamiento de mis datos personales por AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. sobre mi derecho a solicitar el acceso, actualización, rectificación, oposición, cancelación portabilidad, y limitación del tratamiento de mis datos personales. Se agregan canales de contacto mediante el cual se responderá al titular de los datos personales conforme a lo indicado en el Art. 69 del DS 016-2024-JUS.

Como consecuencia de lo anterior, acepto que mis datos personales sean almacenados en el banco de datos de AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A., el mismo que ha sido declarado a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Finalmente, precisamos que se debe entender por Datos Personales lo establecido en la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°016-2024 o las normas modificatorias o sustitutorias; en consecuencia, el presente consentimiento cumple con lo establecido en los Artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales aprobado por el Decreto Supremo N°016-2024. Asimismo, tomo conocimiento de los lineamientos de tratamiento de datos personales de AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A., que se encuentran ubicados en su página web: "<https://www.adp.com.pe/es/ley-proteccion-datos>".

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

Firma y sello del representante del Representante legal de la empresa (cliente/ proveedor)